

中原大學
財經法律學系
碩士學位論文

住宅租賃承租人保障之研究

A Study on Safeguards for Tenants Leasing Residences

指導教授：姚志明博士

研 究 生：吳承樺

中華民國 111 年 6 月

摘要

我國自民國 60 年代起，經濟開始起飛，社會及人口也迅速發展，人民的生活方式及家庭組成也隨之改變，勞動力人口逐漸往大都市聚集，居住需求也逐年上升，居住方式隨著社會變遷，從原先的三合院、矮平房變為公寓或是大廈，居住隨之多樣化，當居住需求大於供給時，政府開始著手推動國家住宅，以解決住宅不足的問題。然而，當不動產及住宅成為投資的標的加上經濟繁榮時，房價水漲船高造成許多人民無力負擔時，人民居住的基本需求無法被滿足，衍生出許多居住品質不佳、人民被迫承租住宅等社會問題，因我國承租住宅人口數已達近 300 萬人口，我國政府意識到居住問題，也開始推出合宜住宅、社會住宅等具有公益性質的住宅政策，並提出優惠政策吸引住宅所有人將閒置住宅釋出予住宅市場，降低眼前的市場需求，希冀藉此解決居住及居住環境品質的問題。

惟在此過程中，承租住宅之部分人民常被迫與出租人簽訂不平等的租約，或是出租人未如實提供租屋重要資訊、出租人單方面修改租約、於租賃契約中加訂非合乎常理的收費標準及項目、威脅提告、不願修繕損壞的住宅、恐嚇給付高違約金、押金不還等情事，導致租屋糾紛不斷發生，而我國民法的租賃規範對於承租人並未足備，且存有許多爭議性問題。另外，住宅所有人未必均瞭解我國民法的租賃規範，對於住宅修繕等細項的租賃管理事宜具有專業管理能力，以至於在租賃市場中，多數承租人一直處於相當不利之地位。

有鑑於此，我國政府為了彌補民法租賃規範中的不足，提出優惠政策吸引房屋所有人將閒置住宅釋出，並設置包租代管業投入住宅市場，而在民國 106 年公布租賃住宅市場發展及管理條例（下稱租賃專法），於 107 年時開始實施，該條例相對於民法屬於特別法，規範內容為民事租賃實體規範與租賃住宅服務業及租賃爭端調解等。因此本文將先介紹住宅政策及政策的缺失，以及現階段政府大力提昌及建設的社會住宅來維持居住正義，從而討論民法租賃規範的不

足及所生之爭議，最後導入租賃專法的相關規範，並以承租人的角度探討權益保障是否完備與介紹租賃住宅服務業。

關鍵字：社會住宅、住宅政策、租賃、租賃專法、承租人權益保障、租賃住宅服務業



中原大學

ABSTRACT

Starting from the 1970s, Taiwan's economy began to rise. Society developed and population increased rapidly. Consequently, people's living style and family makeup changed. The labor pool gradually concentrated in the big cities, and housing needs increased year over year. The living style changed along with social changes, and people moved from the original sanheyuan and single story houses to apartments or high-rises. Living patterns began to diversify. As housing demand became greater than the supply, the government began to promote public housing to solve the residential housing problem. When real estate and residential housing became investment targets, and the economy prospered, the increase in house prices meant that many people could not afford to purchase a house and that the basic housing needs of the people could not be met. Consequently, problems with poor living quality, forced rental of residential housing, and other social problems arose. Taiwan's residential housing rental population has reached nearly three million. Upon becoming aware of the housing problem, the government began to introduce discounted residential housing, public housing, and other public welfare-type residential housing policies. The government also proposed preferential policies to promote house owners to put their idle houses on the residential housing market to meet urgent market needs. The goal was to solve housing and housing quality problems.

However, during this process, some residential housing renters are forced to sign unfair rental contracts with landlords. Or, a landlord has not truthfully provided important information, has changed the rental contract on his own (adding unreasonable billing standards and items in the rental contract), has threatened the tenant with lawsuits, is unwilling to repair damaged residential housing, has

threatened the tenant with high contract violation fees, or has declined to return the deposit. As a result, rental disputes continue to occur. However, Taiwan's Civil Code does not have comprehensive rental specifications and protection for the tenants, and many controversial issues exist. In addition, housing owners may not understand Taiwan's Civil Code regarding rental specifications, which require them to have professional knowledge of residential housing repair and rental management. Thus, most tenants are in a relatively disadvantaged position in the rental market.

To correct the inadequacies in the Civil Code concerning rental specifications, Taiwan's government proposed preferential policies to promote house owners to put their idle houses on the market and guided the rental agent industry in investing in the residential housing market. In 2017, the government announced that the Rental Housing Market Development and Regulation Act will be implemented in 2018. This law is a special civil law, and governs civil rental specifications, the rental housing service industry, and rental disputes. Thus, this paper first introduces the residential housing policy and its related inadequacies, as well as how the government is currently strongly promoting and building public housing to maintain living rights. The paper then discusses the inadequacies of the Civil Code regarding rental specifications and disputes derived from such inadequacies. Finally, the paper introduces the Rental Housing Market Development and Regulation Act and its related specifications, explores whether the rights safeguards are sufficient and comprehensive from a tenant's perspective, and introduces the rental housing service industry.

Keywords: public housing, residential housing policy, rental, Rental Housing Market Development and Regulation Act, tenant rights safeguards, rental housing service industry

謝辭

回首當初報考研究所的期許，就是希望能夠藉此深入法學研究，來到了一個新環境，任何事情都在重新熟悉，在研究所的日子裡，從一開始努力修習課程了解論文的寫作，一直到出社會工作後，白日忙於工作，下班後利用瑣碎的時間撰寫論文，常寫到深夜，搞得蠟燭多頭燒，在撰寫論文的過程中常因自己的惰性及突如其來的事情拖延到進度，也拖延了畢業時間，甚至曾有放棄的念頭，在聚會中身旁的朋友、親戚、同儕，時不時的也會關心論文進度，以至於這股壓力讓我更督促、提醒自己，要盡快完成論文。

在此，首先感謝指導老師姚志明老師，在研究所期間的支持、鼓勵學生準備考試，在撰寫論文時，雖然一開始的論文大綱來回 2、3 次後才確定，老師也不厭其煩的叮囑論文調整及修改內容，且給予建議及幫助，在發表結束後，老師也鼓勵學生剩 2、3 個月的時間，在加把勁，撐過去就好等語，老師的敦敦教誨及鼓勵，學生銘記在心；同時感謝口試委員蔡顯鑫老師及張鈺光老師，在論文發表、口試時提供許多寶貴的修改建議及肯定，讓我在修改論文時明確知道修改方向，也使得論文的內容能更加完整。接著，也感謝我的家人，無論如何都願意支持我的決定，也鼓勵我完成學業；也感謝在我撰寫論文及發表、口試論文的這段期間，所有的同學、學長、學弟、學妹提供給我的幫助及意見，讓我在完成論文的這段時間在撰寫上更順利，可以義無反顧的把心思專注在當下。

最後，在研讀研究所這條路上，比原先預期的多花了許多時間，其中當然摻雜酸甜苦辣，我想這也是人生中的考驗，也是人生的經驗，也因為如此，自己才能持續成長。



中 原 大 學

目錄

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
謝辭.....	V
目錄.....	VII
表目錄.....	XI
圖目錄.....	XIII
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍、方法及限制.....	3
第一項 研究範圍.....	3
第二項 研究方法.....	4
第三節 研究架構.....	4
第二章 我國住宅政策演進.....	7
第一節 歷年住宅政策回顧.....	7
第一項 國民住宅之整體政策.....	7
第二項 合宜住宅之政策回顧.....	10
第二節 住宅政策現況.....	21
第一項 社會住宅之意義及原則.....	23
第二項 社會住宅推動方式.....	25
第三項 社會住宅推動之現況.....	29
第三節 小結.....	37
第三章 民法及土地法之承租人權益保障.....	39
第一節 租賃契約.....	39
第一項 契約意義及性質.....	39

第二項 租賃契約種類區分.....	41
第二節 民法之承租人權益保護規範.....	42
第一項 所有權讓與不破租賃之爭議.....	43
第二項 毀損責任及租金調整請求權.....	53
第三項 轉租之承租人保護.....	57
第四項 修繕責任.....	62
第五項 押租金.....	64
第六項 租賃契約終止權.....	72
第三節 小結	75
第四章 租賃專法關於承租人之權益保障.....	77
第一節 立法背景	77
第一項 立法特色.....	78
第二項 適用客體.....	79
第三項 消費者保護法之適用.....	80
第四項 應約定及不得約定事項.....	82
第二節 承租人之權益保障.....	83
第一項 租金與押租金.....	84
第二項 修繕義務.....	89
第三項 轉租.....	90
第四項 出租人之終止權.....	93
第五項 租賃爭端調解機制.....	100
第三節 租賃資訊正確性	103
第一項 立法目的與政策.....	103
第二項 立法評析.....	105
第四節 租賃住宅服務業之建構.....	108

第一項 租賃住宅服務業.....	109
第二項 稅負減徵.....	115
第五節 小結	116
第五章 結論	121
參考文獻.....	125
一、專書著作（依姓氏筆劃排列）	125
二、期刊論文	126
三、學位論文	129
四、其他	131



中原大學



中 原 大 學

表目錄

表 2-1	合宜住宅申請條件.....	19
表 2-2	民國 109 年第 1 季房價負擔能力指標.....	22
表 2-3	全國社會住宅興辦進度統計表.....	30
表 2-4	社會住宅包租代管計畫情形表.....	31
表 2-5	臺北市社會住宅配租概況表.....	34
表 2-6	歷年住宅政策比較表.....	36
表 3-1	毀損責任一覽表.....	57
表 4-1	應約定及不得約定事項.....	83
表 4-2	租賃專法與民法轉租之規範.....	92
表 4-3	租賃專法與民法轉租之比較.....	92
表 4-4	出租人終止租約事由對照表.....	97
表 4-5	不可歸責雙方當事人之終止事由對照表.....	100
表 4-6	稅負減徵表.....	116

中原大學



中原大學

圖目錄

圖 1-1	論文架構.....	5
圖 3-1	租賃權讓與之當事人關係圖.....	59
圖 3-2	轉租之當事人關係圖.....	60
圖 4-1	租賃規範適用之順序.....	80
圖 4-2	消費者保護法之適用情形.....	82
圖 4-3	民事紛爭調解機制.....	101
圖 4-4	土地法租賃糾紛解決機制流程圖.....	102
圖 4-5	資訊不實之賠償流程圖.....	105
圖 4-6	承租人因資訊不實受損害之救濟.....	108
圖 4-7	代管業於租賃當事人間之關係.....	110
圖 4-8	包租業於租賃當事人間之關係.....	110

中原大學



中原大學

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

居住為人民最基本的生活需求，國家對人民應負有照護義務，在 2013 年聯合國於經濟社會文化權利國際公約表明，每個人有權為他自己和家庭獲得相當之生活水準，包括食物、衣物、住房，能不斷改善生活條件，並採適當的步驟保證實現此權利，該居住權也已於我國憲法第 10 條中明文規定，人民也不斷為了累積財富購置房產在努力，然而在政經及社會氛圍的影響下，許多人將購置房產作為投資方式，政府也放任不管的情形下，導致房產價格持續攀升，一般人民根本無力購買都會區的房產，也因此開始對此產生怨言，政府在知悉房價攀升的情況後也拋出社會住宅的議題，但似乎都未完整落實¹。

依據社會住宅推動聯盟統計，世界各國之社會住宅數占比例，荷蘭為 34%、英國為 20%、丹麥為 19%、芬蘭為 18%、瑞典為 18%、美國為 6.2%、日本為 6.1%、香港為 30.4%、韓國為 5.1%、新加坡為 4.5%，我國到民國 106 年初為止的社會住宅比例僅為 0.103%，由此可見，我國社會住宅占比數較世界各國低²，因此我國政府開始逐漸重視社會住宅的重要性。

在資本主義社會下，台灣財富結構呈現 M 型化，多數資源掌握在少數人手中，在地狹人稠的台灣，可利用的土地資源相當有限，當土地資源由特定少數人持有，將土地資源作為投資興建住宅，使得興建者及投資者並非其本身有使用該不動產的需求，而是在土地上興建住宅或放置一段時間後出售以獲取利益，再加上房產投資客以賺取房產轉手價差為獲利模式，導致房價快速飆升，出現高房價、高空屋率的現象。另外，在都市中勞動人口多，居住需求度高，原有自用住宅之所有人也趁勢出售房產獲利，導致房價高漲，許多人民買不起。

¹ 高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討－從政策過程評估角度分析，國立中山大學政治學研究所碩士論文，2016 年 6 月，頁 1-2。

² 游適銘，租賃住宅專法，打造租屋市場，全國律師期刊，第 22 卷第 2 期，2018 年 2 月，頁 3。

在房價不斷高漲、社會住宅不夠的情形下，由於人民的社會經濟地位均不相同，居住區域及環境也有所差異，但在高房價下，原本所得收入較低的族群便失去應有的居住品質，而有悖於居住權所應給予的一定程度居住品質，讓台灣各地的許多人民望屋興嘆，怨言越來越多，自民國 103 年開始，人民開始提倡居住正義，成為近年來台灣民眾所廣泛討論的議題。當經濟所得收入較低的族群能保有一定程度的居住品質時，經濟所得收入較高的族群因其地位上的差異而取得更好的居住品質，在社會上才容許經濟地位較高的族群居住豪宅；相反的，當經濟地位較低的族群居住品質未獲得改善，甚至更為低落時，較高的族群又住豪宅，便產生居住的不正義，也非合乎公理正義，遂開始提倡居住正義³。

我國土地及住宅為少數且無自住需求且未將住宅出租的人掌握，也造成當購屋需求穩定成長但供給減少的賣方市場，相較於應受保障的經濟弱勢族群，其居住方式也從購買轉為承租，近年也隨著房產價格上漲，租金亦跟著水漲船高，承租人在可負擔的租金範圍內，轉為承租較偏遠地區、居住品質不佳或是違建等較舊的住宅承租，在承租住宅的人口日益增加，住宅品質良莠不齊，簽定租約的條款不明確的情形下，造成租屋糾紛不斷，住宅所有人轉為不將空屋出租，承租人遭不良房東坑殺，導致空屋率居高不下，租金卻不斷提高⁴。

為解決台灣都會區高房價所衍生出的社會問題，並落實居住人權，廣建社會住宅近年來已成為中央與地方政府的共識。另外，就現行民法及土地法對於租賃的相關規範已多年未增修，為落實人民居住權、保障租賃當事人權益，推行租賃住宅的包租業及代管業，增訂租賃專法，確定租賃雙方當事人的權利義務，彌補民法及土地法規範的不足，提出優惠及補助等措施，讓住宅所有權人有意將住宅釋出，以調和租賃市場。

³ 林柏安，我國自用房屋租賃法制之研究－以與日本借地借家法比較為中心，銘傳大學法律學系碩士班碩士論文，2018 年 6 月，頁 1。

⁴ 林柏安，我國自用房屋租賃法制之研究－以與日本借地借家法比較為中心，頁 2。

第二節 研究範圍、方法及限制

第一項 研究範圍

我國在租賃專法施行前，租賃相關法規範散落在不同法規中，規範上亦未完備，導致我國租賃契約多為定型化契約或是以出租人有利為主的租賃契約。另外，出租人多為小型房東，僅將其自身的住宅改裝隔間、提供生活基本設備後便開始招租，若設備有損壞時僅簡單修繕，亦因房東專業度、服務品質均不足，造成租賃住宅市場的雙方當事人權益未被重視。衍伸出來的是，居住品質參差不齊，契約雙方當事人的權益關係不明確、租屋資訊不透明等問題，產生租屋糾紛不斷，且近年房價不斷飆漲，租屋的民眾越來越多，租屋糾紛亦隨之增加。

由於地狹人稠住宅市場供需失衡及投資客投資房地產，導致高房價，社會經濟地位較低的族群買不起住宅時，僅能透過租賃住宅的方式解決居住問題，而我國租賃相關規範不夠完善，時常產生租賃糾紛，許多承租人遭受不利益，這些問題均環環相扣互相影響。對於前述的這些問題，我國於民國 106 年 12 月 27 日經總統華總一義字第 1060015465 號令公布租賃專法，在 107 年 6 月 27 日開始施行，以解決原租賃規範的不足，並引進專業的包租業及代管業，提升居住、管理品質。

從而，本文之研究範圍將探討住宅政策、租賃規範上長久下來的爭議問題及承租人的權益保障等，而所需的法律概念包括適用租賃法規範時的構成要件、法律效果及權益關係。在民國 106 年初時，政府為改善當時層出不窮的租屋糾紛，由行政院消保會推行了房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項，希望藉此在尊重契約自由原則的情形下，透過契約約定來降低租屋糾紛，然而此部分的規範對象僅限企業經營者房東才有消費者保護法之適用，此次租賃專法及住宅租賃契約應約定及不得約定事項，主要是針對非消費關係之租賃契約。

簡言之，只要是為了居住使用而承租的情況下，均納入規範，由於本文主要針對租賃專法之規範來與民法及土地法就承租人之權益保障做探討，遂具有消費關係而適用消保法之租賃部分便未在本文之討論範疇內。另外，為使本文內容豐富並有其內涵，將引用學者之相關著作、學術論文、法學期刊、實務見解、政府計畫報告以及研究人員之探討文獻，以建立本文的架構。

第二項 研究方法

在陳述完基本概念後，將先行介紹我國推動住宅政策的歷次政策演進，以及政策的優缺點，進而在討論政府推動社會住宅時了解租賃規範的重要。由於租賃法規的書籍文獻資料豐富，許多學者對於特定議題均有其觀點，本文使用文獻分析法，透過學者書籍及文獻，討論民法及土地法中有關承租人的權益保障規範的適用意義、要件與效果，並討論租賃規範的重要爭議，最終加入租賃專法的相關規範來加以分析是否足夠保障承租人的權益，同時將實務的判決、決議與判決見解進行彙整，加以分析，並得出本文的結論。

第三節 研究架構

本篇論文架構為五章，茲分述如下：

第一章緒論：本章描述研究動機及目的，並陳述研究範圍。

第二章我國住宅政策演進：本章介紹我國歷年來政府推動的重要住宅政策，如國民住宅、合宜住宅及社會住宅，並討論各項住宅政策的演進與優缺點，以及現階段之社會住宅推行進度，最後再陳述租屋需求及租賃規範的重要。

第三章民法及土地法之承租人權益保障：本章主要描述我國民法及土地法租賃規範中，與承租人權益有相關規範之基本概念、性質、適用要件，並討論所存在的重要爭議性問題。

第四章租賃專法關於承租人之權益保障：本章先介紹租賃專法的立法背景及特色，在加入租賃專法的規範來探討是否足夠保障承租人的權益。

第五章結論：將依據本文各章之內容作總結。

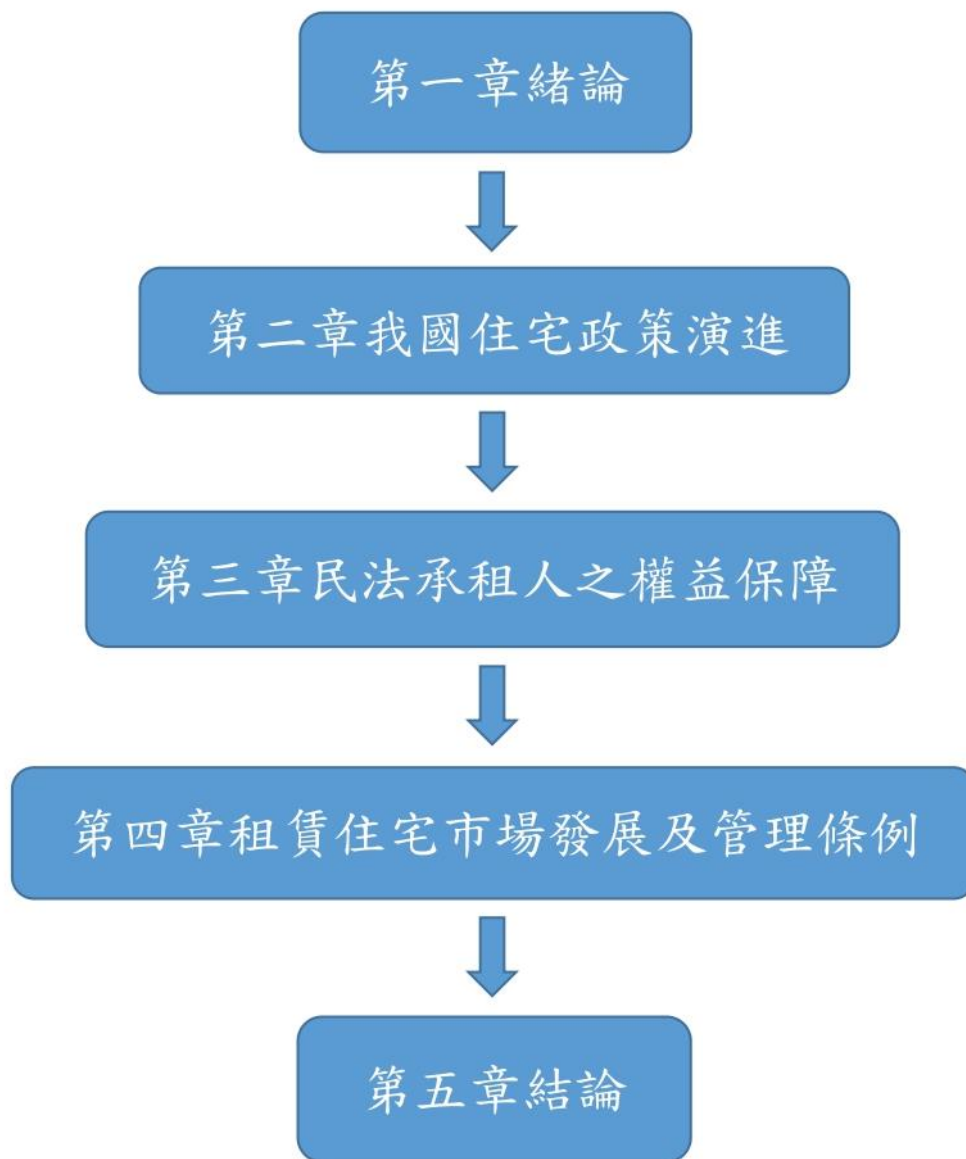


圖 1-1 論文架構



中原大學

第二章 我國住宅政策演進

第一節 歷年住宅政策回顧

我國憲法為保障人民最基本之居住權，照顧弱勢族群，並提供足夠的住宅供人民居住，達到落實居者有其屋之目標，以安定國民生活並增進社會福祉，但對於社會上的弱勢族群而言，須由政府統籌規劃及立法落實。為了有效落實居者有其屋，我國政府便陸續提出國民住宅、合宜住宅、社會住宅等一系列之住宅政策，希冀落實居住正義，捍衛人民基本之居住權利。值此，本節將依序介紹我國歷次之住宅政策。

第一項 國民住宅之整體政策

第一款 國民住宅

我國於民國 40 年前，人民多以收入較低之勞務及農業型態的工作為業，政府為實現人民有足夠之居住權利，並改善居住環境，以提高生活品質，政府便於民國 40 年起開始統籌規劃國民住宅政策。

第一目 國民住宅之歷史背景及演進

國民住宅係指，該住宅從興建至交屋皆由政府計畫主導，提供予中、低收入之民眾。在民國 44 年時，我國政府成立行政院國民住宅興建委員會，以解決住宅問題。據此，民國 45 年時我國頒訂「興建國民住宅貸款條例」，該條例主要提供中、低收入的民眾於借款興建住宅或承購住宅時，保障長期分期付款低利貸款⁵，後於民國 48 年時國家頒布「台灣省國民住宅興建管理辦法」，彌補貸款條例之不足。然而，隨著時代變遷、物價上漲，興建國民住宅貸款條例已無

⁵ 彭佳穎，我國合宜住宅政策回應性評估之研究，國立中山大學公共事務管理研究所碩士論文，2015 年 7 月，頁 27。

法達到其目的，於民國 64 年將其廢止。隨後，我國政府於隔年，為衡平住宅市場需求及購屋價格，讓中、低收入之人民得以購買住宅，提升人民居住環境，遂於民國 64 年訂定國民住宅條例，以安定國民生活並增進社會福祉。而該條例之出現，宣告了國民住宅將以政府徵收土地、設計規劃後興建，並出售住宅為主，又民國 62 年正值石油危機爆發，導致通膨物價上漲，多數人遂將金錢轉往房地產，房地產價格便水漲船高⁶。

然而，本為經濟上弱勢之中、低收入戶者，因其收入狀況尚不及於住宅價格上漲，影響更為深遠。有鑑於此，我國政府更加重視此區塊，且為落實弱勢者之居住權，政府著手集中興建國民住宅，以出售或出租之方式予中、低收入戶，另與六年經濟建設計劃輔助興建國民住宅。直至民國 71 年，國民住宅條例方才修改，其中偏鄉地區之人民，多持有土地，若國家給予貸款優惠，使偏鄉人民得以其所有之土地興建住宅，遂增修人民得向銀行貸款自主興建國民住宅，或以獎勵建築業投資興建住宅之方式，增進國民住宅的普及率，提供大量住宅予住宅市場，藉此壓低住宅價格，彌補我國政府興建國民住宅之缺點。政府為了持續提供國民住宅予住宅市場，亦增訂「輔助人民貸款自購住宅辦法」及「興建中低收入戶住宅方案」，前者係透過此辦法協助欲自行購買住宅並向銀行貸款，再由政府補貼部分貸款利息，以減輕貸款利息負擔，後者則為提供低價位住宅予住宅市場，以抑制房市價格上漲，並改為預售制度，控管國民住宅之市場數量⁷。

在政府直接興建國民住宅，並鼓勵建築業興建國宅期間，政府亦將「興建中低收入戶住宅方案」納入「新社區發展計畫」中，藉由「新社區發展計畫」拓展開發，使得原先之國民住宅興建上得與都市發展同時辦理，亦因如此，國民住宅之總數量已較早期為多⁸。然而，國民住宅之總體數量與需求之間仍無法

⁶ 彭佳穎，我國合宜住宅政策回應性評估之研究，頁 27。

⁷ 高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討-從政策過程評估角度分析，頁 32-34。

⁸ 高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討-從政策過程評估角度分析，頁 34-35。

達到平衡，且部分國宅之坐落地段漲價幅度高，導致許多人民轉向申請該地段之國民住宅，於取得國民住宅後，以高價轉手便得獲益之心態，造成國民住宅價格日益增高，排擠實際有需求之中、低收入戶，即便政府陸續放寬購買國民住宅之收入資格亦無法改善，使得國民住宅政策與保障弱勢族群居住權益之宗旨相悖⁹。

由於國民住宅價格過高，造成住宅供過於求，導致中、低收入戶者難以申購國民住宅，以至於政府為了解決尚未出售之國民住宅，遂於民國 89 年時停止獎勵投資興建國民住宅。另外，已取得但尚未興建之用地則不予興建，土地轉交由國有財產局處分標售。隨後，國民住宅條例亦先後修正放寬購買國民住宅之資格與條件，甚至將國民住宅之管理、維護，納為公寓大廈管理條例之範疇內，即政府退出國民住宅之管理與維護，導致國民住宅實際上與普通住宅無異。由政府主導推動之國民住宅政策到此完成了階段性的任務，最後政府決定停止興辦國民住宅，另在民國 101 年增訂住宅法後，國民住宅條例也在民國 104 年時廢止¹⁰。

第二目 國民住宅之缺失

我國推行國民住宅政策，從研擬、推行至最終停辦長達 50 年之久，然而在這段期間不免產生許多推行上的困難及問題，依序說明如下¹¹：

一、程序繁雜

興建國民住宅時必須要有合適之土地，惟土地之取得上並不容易，政府除了以公有土地興建國民住宅外，亦須透過徵收民間土地做為住宅用地，惟徵收之行政程序相當繁雜且曠日費時。

⁹ 高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討-從政策過程評估角度角度分析，頁 34。

¹⁰ 高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討-從政策過程評估角度角度分析，頁 34-36。

¹¹ 高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討-從政策過程評估角度角度分析，頁 33-34；曾意辰，居住正義-台灣社會住宅論述與政策之分析，國立政治大學國家發展研究所碩士論文，2015 年 1 月，頁 26。

二、無法達到抑制房價

住宅原以私人興建自住為原則，政府為解決居住問題方提出國民住宅政策，但國民住宅政策之效率遠不如住宅市場之需求，房價仍然日益高漲，直至民國 80 年代發生金融海嘯後經濟大蕭條，造成持續興建之國民住宅供過於求而滯銷。

三、實際狀況與政策目的有悖

再者，國民住宅為普及於住宅市場，多透過低於市價之價格方式，使中、低收入戶者有能力承購，然而透過此種交易模式亦導致許多人用此方式入手國民住宅，在高於購買價格售出以賺取差價，且特定土地地位地價漲幅相對較高之情形下，使政府原先之政策目的大打折扣。

四、評析

是以，綜合上開原因導致國民住宅政策無法有效推動，申購國民住宅之人民亦非原申購條件之人，排擠了中、低收入戶的人民申購國民住宅，確實無法完全保障其居住權，導致政策上難以永續進行。

第二項 合宜住宅之政策回顧

第一款 合宜住宅之起源

行政院研考會網路民調得出高房價是都會區民怨之首，政府為強調平民經濟，遂推動合宜住宅，以照顧家庭年所得四十分位以下，且無自有住宅家庭，尚有能力者購屋。時至今日，面對國內外社會、經濟、環境等改變日益快速，影響住宅市場發展的因素越來越多，人口成長與高齡化、少子化、都會區開發與集居、資金流動與管制，以及社會經濟成長與經濟分配等現況或局勢，均為我國居住之議題需要繼續觀察、考量的環境條件，促使住宅政策必須定期檢討，

以貼合時事¹²，在我國捨棄國民住宅政策後，政府於民國 104 年提出「整體住宅政策」，基於我國高住宅自有率之特性，低度用電住宅比率高，住宅問題著重於市場的流通及穩定性，在兼顧一般人民對於提昇生活與居住水準之期待以及所得較低人民對於住所取得與環境改善之盼望，並強調房屋租賃市場機制之健全，將住宅協助措施予以整合，並依據住宅法第五條制定整體住宅政策¹³。

第二款 合宜住宅之政策目標及原則

在我國憲法中有保障國民基本人權之規範，在整合政府及民間之資源，健全我國租賃住宅市場、提供適宜的居住環境、多元居住協助及社會住宅之規劃下，藉此做到將不同所得收入、身體心理機能、年紀、性別、家庭組成、人群文化之人民，皆可擁有合適且有尊嚴之居住環境。在制定合宜住宅政策時，係本於以下之原則¹⁴：

第一目 健全租售市場機能

基於經濟自由精神，從法令面來健全住宅租售市場，使供給需求面的雙方有公平交易制度，從制度上建構、發布充份住宅市場相關訊息，並在推動住宅金融機制及住宅市場的供給、需求引導中予以增強，促成住宅租售市場的適當供需，確保供給及需求面的雙方權益。

第二目 維護社會公義

住宅補貼主要考量係以我國之人民家庭收入及弱勢族群狀況，統合政府組

¹² 戴台津，合宜住宅政策推動之障礙及其解決可行性分析，國立中正大學管理學院高階主管管理研究所碩士論文，2016 年 8 月，頁 6。

¹³ 內政部不動產資訊平台-整體住宅政策，行政院 104 年 9 月 15 日院臺建字第 1040049577 號函核定。(最後瀏覽日：2021 年 8 月 17 日)
<https://pip.moi.gov.tw/Upload/CustomFile/Doc/111.pdf>

¹⁴ 內政部不動產資訊平台-整體住宅政策，行政院 104 年 9 月 15 日院臺建字第 1040049577 號函核定。(最後瀏覽日：2021 年 8 月 17 日)
<https://pip.moi.gov.tw/Upload/CustomFile/Doc/111.pdf>

織及資源，強化輔助之租賃政策，透過政府實際補貼及協助，讓經濟上較為弱勢之人民及弱勢者得以居住到合適的住宅。

第三目 鼓勵民間參與

鼓勵私部門及社團法人、財團法人、基金會、非政府組織等團體一同參與，加入民間的資源，從住宅到社區及鄉市鎮環境，由單一到全面性，經由補助及獎勵制度來提升民間參與之意願，來建構出資訊透明及良好的居住環境。

第四目 保障居住權利

從租售市場及一定之居住品質上，來保障承租住宅之人民或有意購置住宅的機會及多元性，增加無障礙空間之住宅，創造出適宜老年人、長久及短暫性之身障者、婦孺及少年，皆可擁有一個無所顧忌之生活環境，降低社會歧視及排擠，引領出社會共融及保障人權的生活態度。

第三款 合宜住宅之政策內涵

我國為達到合宜住宅所提出之目標，且為了遵守政策原則，針對健全住宅租售市場、在居住給予適當之幫助，並提升居住品質，而提出以下政策之內涵¹⁵：

一、健全住宅租售市場：

（一）引導住宅交易市場的健全發展。

1. 保障住宅市場中住宅提供者及需求者之間權益，提升住宅交易市場中之住宅數量、品質。
2. 為提供住宅市場需求者更多的參考，增強住宅有關之產業及住宅服務業的管理、評鑑。

¹⁵ 內政部不動產資訊平台-整體住宅政策，行政院 104 年 9 月 15 日院臺建字第 1040049577 號函核定。（最後瀏覽日：2021 年 8 月 17 日）

<https://pip.moi.gov.tw/Upload/CustomFile/Doc/111.pdf>

3. 增強稽查個人出售住宅與預售屋等住宅之相關交易所得，達到租稅公平原則。
4. 為達到住宅及金融市場之健全發展，在購置住宅的貸款及營建業的土地營建融資貸款上做適度規範。
5. 提升人民持有多間住宅的成本，來降低囤積不動產之誘因。
6. 建立房地合一以實際交易價格計算交易所得課徵稅制度，並持續關注各地方政府核實評定房屋標準價格。

(二) 強化住宅租賃市場機制。

1. 保障住宅市場中住宅提供者及需求者之間權益，提升住宅交易市場中之住宅數量、品質。
2. 減少住宅出租風險，提高住宅所有人出租意願，以有效運用住宅市場中閒置之住宅，提升租賃權益。
3. 增強租賃住宅收入之課徵稅收與稽查。
4. 明文租賃住宅無歧視之規範：讓社會上之弱勢族群不因其個人或家庭的經濟、身心、性別、年齡、家庭狀況、社會環境或族群文化差異被歧視，而無法承租可負擔之住宅。
5. 透過租賃住宅服務業的專業模式，統合非營利組織及租賃住宅服務業之服務與管理產業之創新方式，幫助經濟收入弱勢之家庭租屋服務。
6. 統合社福全體資源，幫助弱勢家庭租屋，透過興建社會住宅、給予租金補貼等政策方針，擴大社會弱勢家庭租賃住宅之選擇。
7. 增加具公益性之住宅所有人將住宅釋出，以提升社會弱勢族群之租賃住宅服務機制運作。
8. 具公益性之住宅所有人，住宅之稅率維持較低水平或減免所得稅，達到鼓勵住宅所有人將住宅承租予弱勢。

(三) 加強住宅及不動產相關資訊的建置及發布。

政府為達到提升資訊透明度，改善住宅之基本資料，透過定期調查及統計分析，供政府部門或住宅市場的了解供需狀況，以提供適時的引導。

(四) 加強住宅供需引導。

由中央與地方兩者來提升住宅市場供需分析，定時研擬住宅及財務計畫，並增強與各國土計畫之連結。

二、提供多元居住協助：

(一) 針對國人弱勢狀況提供適切多元的居住協助。

1. 以我國人民所得及社會弱勢狀況作為住宅補貼之依據，並依據各地方需要居住協助之弱勢，擬定幫助措施。
2. 對於無自有住宅或有需改善的住宅，有住宅法規定之特殊情形或身分，提供住宅租賃、改進住宅內之硬體環境、自行興建、購置不動產之補貼及租金優惠等方式，協助其得以居住到合適的住宅。
3. 透過政府居間協調或輔導銀行以較低的利率，提供中低收入之人民貸款以建購、修繕住宅或另行購置符合一定水平之住宅。

(二) 提供青年因地制宜適當之居住措施。

1. 目前剛進入社會工作之族群收入所得普遍較低，此類族群雖非經濟上之弱勢，惟其仍具有「承幼扶老」之責，在其經濟基礎未穩定前，亦有其適居的需求。由於都會區之房價高，對於因工作、學業等因素，須離開家鄉遠赴都市住居之單身族群而言，負擔相當沉重，各地方政府可因地制宜的提供居住協助。
2. 政府研議推動「青年生活住宅」，將此住宅定位在封閉市場型態的社會福利住宅，避免回流至自由市場，跳脫以往興建的「合宜住宅」模式。

(三) 優先興辦社會住宅以維護國人居住權益。

1. 透過多元模式興辦社會住宅，社會住宅的硬體設計，需將社區居民融合

度納入考量，並提升社區營造與人民溝通，降低周邊住戶反彈，共創雙贏之局面。

2. 優先使用閒置校園用地、宿舍及公共設施等，在此新建或改建成為社會住宅。
3. 結合都市計畫變更、容積調整、容積獎勵、都市更新設置公益設施，回饋捐贈部分之不動產作為社會住宅。
4. 協助取得用地、補助經費、融資貸款、地價稅減徵等方式，鼓勵私部門及第三部門經營社會住宅。
5. 研擬政府設立住宅法人是否有其必要、適法、形式等相關配套。
6. 研擬國有土地作為社會住宅之用地等機制。
7. 因應氣候變遷的極端氣候，例如高溫、低溫或熱浪，在設計社會住宅時，須考量弱勢族群對於極端氣候的脆弱性，增強住宅設施，降低極端氣候對弱勢族群的影響。

(四) 提供失能者、失智者多元型式之住宅及設施。

依據身心失能者之居住需求，鼓勵民間建構具有可近、可負擔性之住宅設施，增進失能、失智者居住生活之便利性、支持性，以達在地老化之目標。

(五) 建立災害緊急居住協助機制。

建立曾受重大天災或其他緊急狀況之短期住宅，給予安置、中期租金補貼及住宅修繕、改建補助、及長期的住宅重建及遷移之機制。

三、提升居住環境品質：

(一) 改善既有住宅條件並推動新建住宅優質化。

1. 提出都市中不佳之住宅更新，優先對於不符合建築技術規則所要求之標準，且無從改善之住宅、輻射屋、海砂屋及受天然災害所致而不適合居住之住宅來更新；分別對住宅之裝潢修理、危老重建與維護等都更方式，作為示範案例。

2. 推出高優良品質之住宅，經由推出之綠色建築、住宅性能評估、社區建設與管理維護之評鑑，鼓勵優良之住宅環境。
3. 在住宅安全維護部分，針對現有之火災、颱風、淹水、地震等災害，加強及整合現有之救援措施外。另外，對於其他容易發生之住宅意外，如：墜樓、瓦斯外洩等，研擬預防措施及方針，維護住宅安全。

(二) 改善居住環境品質並建構友善社區。

1. 建構人民參與公寓大廈管理或社區環境改善，透過實際補貼及獎勵，鼓勵公寓大廈或非營利組織進行外牆美化修繕、公共區域改造等環境相關之計畫。
2. 增強管制與改善影響環境事件，加強查緝可能違反有關建物、公寓大廈及都市計畫等相關規範，恐影響居住環境之情形，並加強調查可能影響景觀或治安之老舊閒置住宅，依相關規定改善。

(三) 推動建置無障礙住宅及社區環境。

1. 提出能以不同身心機能者之住宅設計，研究無障礙之通用設計住宅規範及現有住宅能否無障礙化。
2. 用補助經費等方式，鼓勵私部門、社團法人、財團法人、基金會、非政府組織等單位來興建、改進無障礙住宅、調整公寓大廈之公共環境及其他都會之無障礙設備。

(四) 均衡城鄉發展以引導國人原鄉發展。

統整所有單位資源，改善各鄉鎮之體質，提供在地之工作機會、學區及育兒的合適環境。

第四款 合宜住宅之政策作為

政府希冀確實推動各政策內涵，將透過研擬之住宅、財務計畫推出具體措施及項目，來增強住宅租賃市場機制，因部分項目涉及人民權利，此部分將加入相關研究；後續也將由中央與地方分工執行，並研議如何擴充住宅基金，將

有利長期推動住宅政策¹⁶：

(一) 制定住宅計畫及財務計畫。

1. 在計畫制定後，將立刻配合執行，由內政部研擬住宅與財務之計畫，定時檢討施行政策方向是否正確。
2. 住宅計畫及財務計畫中涉及之社會福利、建築、都市計畫、土地、不動產及住宅法等相關法令及行政措施，由各該主管機關配合修訂。

(二) 檢討租賃相關法制。

1. 實行住宅租賃市場之運作架構、有關租賃行為風險等管理之制度研究，將成為法制化之基礎。
2. 研擬制定租賃專法是否可行，分析現階段之民法、土地法或其他法令之租賃規範是否足備。
3. 針對現階段之租賃紛爭處理與排解對策，加以檢討。

(三) 廣續落實中央引導地方主導的模式。

1. 依現行地方制度法規定，住宅業務屬於直轄（縣）市政府之自治業務，考量到人民對居住需求亦可能有居住上之地區差異，中央政府應該將全國之展望趨勢及政策上的需求，適時引導並協助地方政府推行，降低各地落差。直轄市及縣（市）政府則依據首長施政方向及財務狀況訂定及執行住宅計畫及財務計畫，並成立或指定適當員額與編制積極推動。
2. 住宅、財務計畫所需之費用，由地方政府編列預算支應，由中央政府加以補助，並審核相關事項引領住宅發展。

(四) 檢討充實住宅基金財源。

1. 研擬將課徵之房地合一稅提撥一定比例，投入住宅基金，另研擬其他擴大住宅基金之方法與可行性，以擴充住宅基金，讓住宅政策得以長期營

¹⁶ 內政部不動產資訊平台-整體住宅政策，行政院 104 年 9 月 15 日院臺建字第 1040049577 號函核定。(最後瀏覽日：2021 年 8 月 18 日)

<https://pip.moi.gov.tw/Upload/CustomFile/Doc/111.pdf>

運。

2. 研擬針對地方政府關於不動產稅收加以檢討提撥或每年固定提撥相當之比例，作為地方之住宅基金或推行住宅業務所需之預算來源。

第五款 合宜住宅之推行

合宜住宅係民國 99 年由政府提出結合民間企業推行之住宅政策。政府為落實居住正義並調節房價、改善以往國民住宅之建物品質不佳，捍衛人民居住權益及解決居住問題，由政府提供土地，低價出售予建商，再由建商來興建合宜住宅。欲購買此住宅者必須符合一定之資格，由於該住宅主要係提供予中、低收入家庭以較低之價格購買，該中低收入家庭須無自有住宅，以達到住宅供需之平衡，又稱合宜住宅¹⁷。

政府在擬定合宜住宅政策目標及原則後，開始分別於林口機場捷運 A7 站、板橋浮洲、桃園八德區、龜山區、台中精密機械園區規劃興建合宜住宅¹⁸，並提出如表 2-1 所示之申請資格。

¹⁷ 戴台津，合宜住宅政策推動之障礙及其解決可行性分析，頁 12。

¹⁸ 彭佳穎，我國合宜住宅政策回應性評估之研究，頁 50。

表2-1 合宜住宅申請條件¹⁹

申請條件及資格	第一類	第二類
年齡	年滿二十歲	
家庭年收入	家庭年收入 $\leq$ 158萬元	158萬 $<$ 家庭年收入 $\leq$ 247萬元
家庭組成情況	(1)有配偶者。 (2)與直系親屬設籍於同一戶者。 (3)單身年滿四十歲者。 (4)父母均已死亡，戶籍內有未滿二十歲或已滿二十歲仍在學、身心障礙 或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者。	
家庭住宅持有情況	申請人及其配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅，若申請人與配偶分戶，則分戶配偶之戶籍內直系親屬及其配偶均無自有住宅；以「父母均已死亡，戶籍內有未滿二十歲或已滿二十歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者」之家庭組成提出申請，申請人及其戶籍內兄弟姊妹均須無自有住宅。	

在合宜住宅陸續興建完工後，卻接連發生弊案，首先爆發桃園市八德區合宜住宅之建商行賄事件²⁰，經過檢調調查後亦發現於林口機場捷運 A7 站之合宜住宅建商也曾經行賄²¹，桃園市八德區之合宜住宅因此暫停進行。另外，板橋浮洲合宜住宅亦發生弊案，且營建業之統包商為達到如期完工，要求下游承包商日以繼夜趕工，在作業上草率行事、未依照建築結構施作及積欠下游承包商勞工薪資等情況發生，遭到檢調單位調查²²。先後兩件合宜住宅弊案已陸續起訴、宣判，政府自此決定不再興辦合宜住宅，桃園市八德區之合宜住宅也因此與建商解約廢案。

¹⁹ 內政部 100 年 10 月 19 日台內營字第 1000808660 號令訂定發布。

²⁰ 八德合宜宅行賄弊案開庭趙藤雄辯稱「不知違法」。(最後瀏覽日：2021 年 7 月 11 日)
<https://www.storm.mg/article/68644>

²¹ 合宜宅弊案為何認罪？趙藤雄：痛苦的事趕快結束。(最後瀏覽日：2021 年 7 月 11 日)
<https://www.storm.mg/article/179940>

²² 板橋合宜住宅驚爆官商勾結？承包商：明眼人都懂。(最後瀏覽日：2021 年 7 月 11 日)
<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=30254>

第六款 合宜住宅政策之缺失

一項以社會公益為目的之住宅政策，從民國 99 年起草推動至最終停辦僅短短 6 年時間，以下說明合宜住宅於推動上之問題²³：

第一目 土地取得不易

在合宜住宅之土地取得上，以透過土地徵收方式取得者時，常因土地所有人之不滿而產生阻礙。若為開發新市鎮興建合宜住宅者，所費預算對於政府言之，財政更是吃緊。

第二目 缺乏政策規範

合宜住宅之相關規範政府雖有制定，惟規範上缺乏彈性、過於籠統、不夠健全，應對於申購條件、轉售、專責機關等條件因所屬縣市及坐落位置因地制宜的做調整。

第三目 未設置監督、管理機構

政府於推動合宜住宅時，應將監督、管理機構納入規劃，負責處理審核預算、申購者資格、轉售及出租適法性、施工品質等住宅政策之整體運作，以達到落實政策目的，以杜絕官商勾結、施工品質低落等情形發生。

第四目 無防範炒房之機制

合宜住宅為達到照顧弱勢族群之美意，其售價均低於一般市價出售。政府除規範出售每坪單價外，亦有明文規範符合申購資格者於取得合宜住宅後，須達特定年限後方可轉售回歸房屋市場機制。然而政府未制定一套防範機制，使得有心人士利用政府美意，在取得合宜住宅達到轉售年限後，隨即以市場價格甚至高於市場行情出售賺取中間差額，導致原先照顧弱勢之政策目的大打折扣，

²³ 戴台津，合宜住宅政策推動之障礙及其解決可行性分析，頁 75。

也使得有實際自住需求之民眾受到壓縮，圖利到投資客。

第二節 住宅政策現況

欲購買自用住宅及承租住宅之人，多考量住宅現況與理想上是否相當、住宅價格、座落位置，這些因素往往影響到住宅交易價格，間接影響住宅供給及需求之平衡。在現今台灣整體住宅市場而言，因各地區之區域發展狀況不同而有所差異，在特定區域上，住宅供需處於供不應求之狀態，惟多數區域則處於供過於求之情形²⁴。在都市中住宅之供給上雖然供過於求，但高房價、高租金使得收入所得較低之人及弱勢族群，在購買自用住宅與承租住宅上負擔更大，甚至無法負擔，產生住宅市場中有大量閒置住宅，卻無力購置之情形，導致住宅過剩。

依據內政部營建署住宅需求動向調查 109 年度第 1 季資料顯示²⁵，臺灣地區平均房價所得比為 8.62 倍，平均貸款負擔率為 35.30%，其中臺北市及新北市兩地房價所得比、貸款負擔率最高。臺北市房價所得比達 13.94 倍，貸款負擔率 57.06%，另外新北市房價所得比 11.71 倍，貸款負擔率 47.94%，顯示兩地區房價高漲，人民購屋負擔能力相當吃重。

²⁴ 曾意辰，居住正義-台灣社會住宅論述與政策之分析，頁 31。

²⁵ 內政部不動產資訊平台房價負擔能力統計最新調查報告，109 年第 1 季房價負擔能力指標統計。(最後瀏覽日：2021 年 6 月 11 日)

<https://pip.moi.gov.tw/V3/E/SCRE0105.Asp>

表2-2 民國109年第1季房價負擔能力指標²⁶

縣市	房貸負擔率 %	房貸負擔率(百分點)		房價所得比 (倍)	房價所得比(倍)	
		季變動值	年變動值		季變動值	年變動值
全國	35.30	0.15	-0.23	8.62	0.04	-0.04
臺北市	57.06	-0.05	-1.01	13.94	0.00	-0.22
新北市	47.94	-0.07	-1.42	11.71	-0.01	-0.32
桃園市	30.61	0.88	0.28	7.47	0.22	0.08
臺中市	40.99	0.83	1.02	10.01	0.21	0.27
臺南市	29.81	0.34	0.92	7.28	0.09	0.24
高雄市	29.83	0.69	-0.93	7.28	0.17	-0.21
宜蘭縣	31.02	0.30	0.71	7.58	0.08	0.19
新竹縣	31.18	-2.66	-0.93	7.62	-0.64	-0.21
苗栗縣	27.32	-0.42	-2.47	6.67	-0.10	-0.59
彰化縣	34.44	1.91	0.22	8.41	0.47	0.07
南投縣	34.04	0.81	1.54	8.31	0.20	0.39
雲林縣	29.55	3.18	0.83	7.22	0.78	0.22
嘉義縣	24.45	2.29	1.73	5.97	0.56	0.43
屏東縣	21.98	0.33	-0.72	5.37	0.08	-0.16
臺東縣	30.90	-0.79	2.18	7.55	-0.19	0.55
花蓮縣	29.32	-2.96	-3.85	7.16	-0.72	-0.92
澎湖縣	30.27	-1.67	-5.49	7.39	-0.40	-1.32
基隆市	23.30	-0.04	-0.09	5.69	-0.01	-0.01
新竹市	27.40	-0.23	-0.94	6.69	-0.05	-0.22
嘉義市	19.57	-1.01	-2.69	4.78	-0.24	-0.65

從內政部營建署於民國 109 年所公佈之住宅需求動向調查可知，我國六個直轄市中整體住宅需求之調查對象為無自有住宅者。其中，租屋市場調查對象分為現在已經租用住宅之「已租用住宅者」及未來一年內有租屋搜尋計畫者之「欲租用住宅者」。在「已租用住宅者」中，推估佔整體住宅需求有超過四成以上，且北部地區普遍高於南部地區；而「欲租用住宅者」中，越往北部地區該

²⁶ 「房價負擔能力統計」最新調查報告，下載 109 年第 1 季房價負擔能力統計發布內容。(最後瀏覽日：2022 年 6 月 1 日)

<https://pip.moi.gov.tw/V3/E/SCRE0105.aspx>

比例有逐漸升高之趨勢²⁷。

另外，對於社會住宅的需求上，六個直轄市內無自有住宅受訪者超過5成以上表示有意願申請社會住宅，其考慮原因以「房租租金較市價便宜」為先，其次是「離工作地點比較近」與「離所需設施比較近」，相較於107年，申請社會住宅的意願比例有小幅度增加，亦期望政府提供居住協助²⁸。以受訪者居住地區觀察，北部地區多期待租金補貼及政府興辦社會住宅，臺中市及高雄市較期待購置住宅貸款利息補貼及租金補貼，臺南市則多期待政府興辦社會住宅及購置住宅貸款利息補貼，相較於107年，受訪者對政府興辦社會住宅之期待意願提升²⁹。顯見由政府推動之社會住宅政策、租屋市場供需及積極發展租金補貼政策、購置住宅貸款利息補貼等越趨重要，以下將介紹現今政府推行之社會住宅政策。

第一項 社會住宅之意義及原則

社會住宅係指由政府興建或一般擁有合於標準房屋之民眾，以低於市場租金之價格或以無償之方式提供給弱勢族群，或是政府提供租金補助給所得較低的家庭，再向一般擁有合於標準房屋之人民承租房屋，亦或直接由政府補助弱勢家庭購買自用住宅³⁰。社會住宅主要以住宅為實際使用，社會住宅之政策仍為達到全國人民居住品質提升，具有提升社會福利及造福人民為意旨，在公益性質強烈之社會住宅上，政府須投入許多社會資源，社會住宅因此屬於公共財，在資源的配置上，格外注重公平與效率³¹。

²⁷ 「109年住宅需求動向調查」結果綜合分析。(最後瀏覽日：2021年6月11日)

<https://pip.moi.gov.tw/V3/E/SCRE0101.aspx>

²⁸ 「109年住宅需求動向調查」結果綜合分析。(最後瀏覽日：2021年7月4日)

<https://pip.moi.gov.tw/V3/E/SCRE0101.aspx>

²⁹ 「109年住宅需求動向調查」結果綜合分析。(最後瀏覽日：2021年6月12日)

<https://pip.moi.gov.tw/V3/E/SCRE0101.aspx>

³⁰ 林萬億，「論我國的社會住宅政策與社會照顧的結合」，國家政策季刊，第二卷第四期，2003年12月，頁55。

³¹ 財團法人國土規劃及不動產資訊中心，100年度「我國社會住宅推動策略規劃」委託案成果報告書，2012年3月，頁219。

有鑑於社會住宅之政策目的，整體之社會住宅資源主要考量應優先提供給予弱勢族群，又所謂弱勢族群應涵蓋，經濟上之弱勢、社會上之弱勢即身心障礙或特殊境遇家庭，與特殊狀況之弱勢即遊民、受災戶、都市更新、公共工程拆遷戶等。由此可知，社會住宅主要是提供住宅市場中，因種種因素無力負擔現階段高房價社會之人民，在可負擔之租金範圍內，提供一定品質之居住環境，以下為社會住宅之政策意義³²：

（一）保障弱勢家庭之居住權

弱勢族群之情形，因其群體之特殊情況、經濟能力等原因不同而有所差異。然而無論何種境遇所生之弱勢族群，均因經濟上難以負擔而無法在住宅買賣市場中購得合適之住宅，僅能改以承租住宅之方式，維持居住品質。惟承租住宅，又礙於經濟狀況、特殊需求考量下，導致租屋之品質未必能符合心中所期望，為達到住宅資源使用之公平性與效率，社會住宅應優先提供予弱勢族群，以保障居住權益。

（二）協助青年家庭降低購屋過渡時期之負擔，給予累積能力

現今青年收入因步入職場未久，導致財富資產累積尚未達到相當之水平，還無法擁有購置房產之能力，社會住宅提供予青年承租，得以給予青年在尚未購置房產前之過渡期，持續保障相當水平之住宅，協助目前在高房價時代，免於強迫購屋失去生活品質，達到居住及生活品質兼顧之局面。另外，社會住宅較低於市場之租金行情，亦可降低居住成本，使青年得以累積購置房產之能力，調整房產市場之結構，健全住宅市場發展。

（三）調整住宅市場結構，穩定住宅市場長期發展

目前我國住宅市場雖處於供過於求，惟都會地區之房價過高，一般民眾難以負擔，且現階段住宅市場所提供住宅之租屋租金行情過高，若是租金相對較

³² 財團法人國土規劃及不動產資訊中心，100 年度「我國社會住宅推動策略規劃」委託案成果報告書，頁 219-220。（最後瀏覽日：2021 年 7 月 11 日）

<https://pip.moi.gov.tw/Upload/sys/study/738.pdf>

低之住宅，往往居住品質難以顧及、數量上亦有供不應求之情形。值此，在住宅市場上，社會住宅以低於住宅市場租金之行情注入市場，藉以調整整體住宅市場結構用以穩定市場，以利於住宅市場之長期發展。

（四）創造都市更新調節資源

具有公共性質之社會住宅大量興建後，提供公共資源重新分配、改變都市環境、創造都市更新。另外，社會住宅亦可用於都市更新之拆遷戶臨時居住的住宅使用，省去拆遷戶居住上之問題爭議。

社會住宅的基本原則主要以只租不售、累積社會住宅資源及補貼規模、住宅應輪流使用，協助更多弱勢族群、應以弱勢族群為優先對象，政府興建社會住宅主要目的係為提高人民居住品質、有效利用住宅資源³³。值此，社會住宅應優先提供給弱勢族群，並保障其居住品質，避免政策制度保障之對象有誤，以及補貼金額與實際需求落差過大，導致資源分配不公允而產生浪費等情事。

觀之歷年住宅政策也可得知，以往政府住宅政策補貼係出售國宅或購買住宅時政府給予貸款補貼，然而經濟能力許可，得購置住宅者，並非社會住宅政策所適用之對象³⁴。對此，政府的政策對象應著重於尚未有能力購買住宅之族群，使該族群在購置適宜之住宅前，得先透過政府的幫助，獲得相當程度之居住品質，保障其居住權益。

第二項 社會住宅推動方式

我國政府曾經廣泛興建國民住宅，亦曾推動合宜住宅，然而卻因諸多問題導致國民住宅及合宜住宅無法有效推動，政府為了防止同樣情形發生，重新審

³³ 財團法人國土規劃及不動產資訊中心，100 年度「我國社會住宅推動策略規劃」委託案成果報告書，頁 220-221。（最後瀏覽日：2021 年 7 月 11 日）

<https://pip.moi.gov.tw/Upload/sys/study/738.pdf>

³⁴ 中華民國專業者都市改革組織，鼓勵民間興辦社會住宅執行策略之研究報告，2015 年 3 月，頁 9-12。（最後瀏覽日：2021 年 7 月 12 日）

<https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNTY0NC8yNjg0LzAwNjI3MjEucGRm&n=6byT5Yu15rCR6ZaT6liI6L6m56S%2b5pyD5L2P5a6F5Z%2b36KGM562W55Wl5LmL56CU56m2X%2bWujOaVtOeglOeptuWgseWRiuabuC5wZGY%3d&icon=..pdf>

視過去興建國民住宅及合宜住宅之缺漏，透過過去經驗檢討所有的缺點，作為現今社會住宅政策之參考依據。在過去國民住宅政策，因土地取得不易，導致興建國民住宅的土地，實際取得上多因土地坐落位置不佳或取得較高地價之路段，而大打折扣³⁵。據此，興建社會住宅之土地取得方式及來源便是政府不可忽視的重要課題。

由於現階段社會住宅數量，依據內政部營建署表示，透過合理調配及循環利用公共資源，照顧青年及弱勢族群居住需求，目前中央及地方合作積極推動「8年20萬戶社會住宅興辦計畫」，規劃從民國106年至109年止，達到第一階段8萬戶，110年至113年止，達到第二階段12萬戶，8年共計20萬戶。目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約3.2萬戶，預計民國109年底將超過4萬戶，達成第一階段4萬戶目標³⁶，惟目前社會住宅實際數量仍未足夠。值此，政府得以公有土地，由政府直接興建或提倡包租民間空屋轉租等方式。具體推動應以住宅法第20條之政府興建為主、其餘方式為輔，將住宅注入租賃市場³⁷。以下將分別討論兩者之推動模式與建議：

第一款 公有土地直接興建

政府除了透過接受捐贈、購買建築物以及辦理土地變更及容積獎勵之捐贈外，政府可透過公有土地直接興建社會住宅，其關鍵問題在於土地、財務、稅務與執行。在傳統購地之方式取得土地上，土地成本相當沉重，若以公有土地興建社會住宅則可永續使用，在中央或地方機關之自有土地上興建固無疑義，

³⁵ 中華民國專業者都市改革組織，鼓勵民間興辦社會住宅執行策略之研究報告，頁10。（最後瀏覽日：2021年7月20日）

<https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNTY0NC8yNjg0LzAwNjI3MjEucGRm&n=6byT5Yu15rCR6ZaT6li6L6m56S%2b5pyD5L2P5a6F5Z%2b36KGM562W55Wl5LmL56CU56m2X%2bWujOaVtOeglOeptuWgseWRiuabuC5wZGY%3d&icon=..pdf>

³⁶ 社會住宅興辦計畫。（最後瀏覽日：2021年7月4日）

<https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0501.aspx?mode=4>

³⁷ 社會住宅推動聯盟，居住NEXT-社會住宅，2016年6月，頁23-25。（最後瀏覽日：2021年8月10日）

https://socialhousingtw.blogspot.com/p/blog-page_48.html

然而不同機關所有之土地上興建社會住宅時，土地使用有償與否則有疑義，此時應提出完整配套措施與規範，減輕興辦負擔³⁸。

若以公有建築物及其基地興辦者，須視該建物及基地所在之人口規模、產業發展、人文景觀、交通便利性、公有建築物容受力以及將來趨勢等，並配合都市計畫，檢討目前既有公共建築物之用地狀況，將尚無作為公共使用之土地，依據土地面積及土地價值，將適合作為興辦社會住宅之土地篩選出，變更為興建社會住宅之用地³⁹。

依住宅法第 21 條第 1 項、4 項規定：「主管機關依本法興辦社會住宅，需用公有非公用土地或建築物者，得辦理撥用」、「興辦社會住宅所需土地因整體規劃使用之需要，得與鄰地交換分合」。值此，政府在公有非公用土地上，應定期清查，並依照土地條件、區位條件及現況等因素，對於各區域之公有非公用土地是否得作為社會住宅用地加以評估，在將得立即開發使用之公有非公用土地作為優先選定⁴⁰。

至於興建社會住宅成本上，縱使購地負擔已經減輕，然而在興建社會住宅時興建成本仍需耗費相當大之費用，政府得仿照民間建築業向銀行貸款等模式取得興建住宅之資金，毋庸另行編列該筆預算支應使國家財政負擔加重，亦排擠其他預算，依照住宅法第 24 條規定：「主管機關得視新建、購買、增建、改建、修建或修繕社會住宅資金融通之必要，自行或協助民間向中長期資金主管機關申請提供中長期資金。」。值得注意的在於，政府須長期興建社會住宅，成本相對高昂，縱使向銀行貸款，資金仍相當龐大，應建構長期低利貸款、租金收入清償貸款等措施，以減輕支出。

³⁸ 曾意辰，居住正義-台灣社會住宅論述與政策之分析，頁 106。

³⁹ 財團法人國土規劃及不動產資訊中心，100 年度「我國社會住宅推動策略規劃」委託案成果報告書，頁 225。(最後瀏覽日：2021 年 8 月 28 日)
<https://pip.moi.gov.tw/Upload/sys/study/738.pdf>

⁴⁰ 財團法人國土規劃及不動產資訊中心，100 年度「我國社會住宅推動策略規劃」委託案成果報告書，頁 155-157。(最後瀏覽日：2021 年 8 月 28 日)
<https://pip.moi.gov.tw/Upload/sys/study/738.pdf>

此外，政府在興建社會住宅時資源有限，興建當中亦需大量人力，然而社會住宅具有公益性，並非以營利為主，是故民間企業願意參與興建之意願偏低。值此，在資源有限情形下，可釋出利多收益吸引民間企業參與，並增額或調派人力，並透過地方自治團體通過自治條例，成立專責社會住宅營運之公法人⁴¹，擴充行政能量，以利落實政見。再者，社會住宅既為公益性住宅，其本身債務較難自償，且稅務勢必將增加社會住宅之經營成本，或將該筆稅務轉加在租金上，加重弱勢族群之負擔，使原先美意再打折扣。據此，對於社會住宅之稅務方面進行減徵甚至免徵，實際減輕社會住宅經營者或承租人之負擔，落實社會住宅政策目的。

第二款 包租市場空屋轉租

在政府興建社會住宅的同時，有鑑於我國住宅市場尚存許多閒置住宅，政府便包租住宅市場內的閒置住宅，再將此閒置住宅轉租於住宅市場，以便提高社會住宅於市場之存量，帶動租賃產業發展。對此，政府須對住宅所有人、承租人及包租代管業者，有利之優惠措施。住宅所有人之所以不願意將閒置住宅釋出於租賃市場，莫過於期望房產增值，出租房屋的誘因不高，政府應對於土地稅、房屋稅等加以調整，並交由包租代管業者專責管理，藉此減輕住宅所有人的負擔，提升房屋所有人將空屋釋出於租賃市場之意願。

再者，以往住宅所有人將住宅出租予承租人時，因住宅所有人未報稅，使得承租人不易請領到租金補貼，縱使取得補貼，亦因房產稅務等原因，將此稅務轉嫁予承租人承受，政府針對此情形亦應提出差額補貼，每戶每月最高為 5,000 元、4,000 元、3,200 元或 30,00 元不等的補貼金額，補貼期限最長為 12 個月，減輕承租人的負擔⁴²，再透過包租代管業者專業能力，尋找合適住宅予

⁴¹ 社團法人台灣競爭力論壇學會，內政部營建署結合第三部門推動社會住宅策略規劃委託研究計劃總結報告書，2015 年 4 月，頁 107-108。(最後瀏覽日：2021 年 9 月 3 日)

<https://pip.moi.gov.tw/Upload/sys/study/794.pdf>

⁴² 社團法人台灣競爭力論壇學會，內政部營建署結合第三部門推動社會住宅策略規劃委託研究

弱勢族群，保障弱勢之居住品質與福利。此外，租賃市場應提供合理之利潤、救濟制度、補貼等結合社會福利，增加包租代管業者參與之意願。

另外，住宅法第 19 條第 2 項亦規定，民間得依照新建、增建、改建、修建、修繕同一宗建築基地之既有建築物，或透過購買建築物、承租民間住宅並轉租及代為管理等方式，來取得社會住宅。

第三項 社會住宅推動之現況

行政院於 106 年 3 月 6 日頒布之「社會住宅興辦計畫」，計畫中預定從民國 106 年至 113 年為止，總計 8 年內，在第一階段目標中，須於 109 年達到政府直接興建 4 萬戶社會住宅、包租代管 4 萬戶，總計 8 萬戶；另外，在第二階段方面，目標於民國 113 年時，達到政府直接興建 12 萬戶（含容積獎勵補充）、包租代管 8 萬戶，總計 20 萬戶，兩階段之執行所需經費由住宅基金支付⁴³。

另興建社會住宅之經費，透過內政部成立之社會住宅融資服務平臺，來幫助地方政府取得較低利率之融資。另外，為提升現有資源效益，將既有之「社會住宅中長期推動方案」補助工程費及用地有償撥用費方式調整為就各地方政府興辦社會住宅期間淨收入不足歸還融資款或自籌款，就該非自償性經費提供部分補助，並就興建期間融資利息提供補助⁴⁴。

此外，有關包租代管民間閒置住宅部分，住宅法納入住宅所有人將住宅出租之優惠稅率（包含：地價稅、房屋稅及綜合所得稅）及民間業者相關稅負減徵（營業稅），擴大房東參與及提升社會住宅成效。106 至 109 年所需經費，由中央支應，以減輕地方政府財政負擔⁴⁵。

計劃總結報告書，頁 157。（最後瀏覽日：2021 年 9 月 3 日）

<https://pip.moi.gov.tw/Upload/sys/study/794.pdf>

⁴³ 社會住宅興辦計畫。（最後瀏覽日：2021 年 12 月 19 日）

<https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0501.aspx?mode=4>

⁴⁴ 社會住宅興辦計畫。（最後瀏覽日：2021 年 12 月 19 日）

<https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0501.aspx?mode=4>

⁴⁵ 社會住宅興辦計畫。（最後瀏覽日：2021 年 12 月 19 日）

<https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0501.aspx?mode=4>

第一款 社會住宅興建現況

社會住宅興辦計畫第一階段中，政府預計全國興建社會住宅達 4 萬戶，如果以每戶居住人數 3 人計算，約可提供 12 萬人居住；在第二階段中，興建戶數總計需達到 12 萬戶，共可照顧到 36 萬人口。然而截至 109 年底統計為止，從全國社會住宅興建戶數統計表 2-3 可知，已完工之社會住宅總戶數僅 1 萬餘戶，與預期中欲提供於住宅市場之總戶數相距甚大，就興建社會住宅戶數上政府應加速推動。

表 2-3 全國社會住宅興辦進度統計表⁴⁶

區域別	截至 110 年 5 月 31 日戶數		規劃中戶數	總計
	既有及已完工戶數	興建及待開工戶數		
台北市	8,996	10,392	13,779	33,167
新北市	6,500	4,042	29,660	40,202
桃園市	1,209	3,865	7,767	12,841
台中市	891	4,217	7,292	12,400
台南市	0	1,513	2,666	4,179
高雄市	363	2,152	6,328	8,843
其他縣市	82	20	14,462	14,564
總計	18,041	26,201	81,954	126,196

第二款 包租代管業者

在包租代管業方面，社會住宅興辦計畫中規劃第一階段媒合戶數須達 4 萬戶，於第二階段時，媒合戶數總計達 8 萬戶，依照表 2-4 之社會住宅包租代管計畫執情形表統計之媒合戶數，亦與計畫中欲達成之媒合戶數相比之下稍嫌不

⁴⁶ 社會住宅推動進度，全國社會住宅興辦進度統計表。(最後瀏覽日：2021 年 7 月 4 日)
<https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0501.aspx?mode=7>

足。對此，在包租代管業媒合部分，須陸續提供更多優惠方案，鼓勵房屋所有人，將空屋釋出，以達到政策進度⁴⁷。

表 2-4 社會住宅包租代管計畫情形表⁴⁸

縣市	媒合戶數(戶)		
	第 2 期		第 1 期
	縣市版	公會版(109.01.16)	
新北市 (108.09.27)	1,456	991	906
臺北市 (109.03.23)	523	576	1,166
桃園市 (108.09.02)	1,352	2,802	1,005
臺中市 (108.10.01)	1,312	818	1,163
臺南市 (108.11.06)	847	203	322
高雄市 (108.12.13)	575	520	595
基隆市 (109.05.25)	483		
新竹市 (108.09.23)	247		
嘉義市 (109.04.08)	167		
新竹縣 (109.06.01)	112		
苗栗縣 (108.09.18)	45		

⁴⁷ 立法院，議題研析，提高房東參與社會住宅包租代管意願之研析。(最後瀏覽日：2021 年 4 月 22 日)

<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=207995>

⁴⁸ 社會住宅包租代管計畫執行情形表。(最後瀏覽日：2021 年 7 月 4 日)

<https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0501.aspx?mode=7>

屏東縣 (108.10.24)	97		
宜蘭縣 (109.08.25)	36		
嘉義縣	2		
花蓮縣	(準備中)		
小計	7,155	5,910	5,157
第 2 期小計	13,065		5,157
總計	18,222		

政府為打造「住者適其屋」的社會，推動包租代管政策為我國推動社會住宅及健全租賃市場中最實質且必要的政策之一，為落實居住安心政策，保障人民居住權益，於民國 107 年時政府開始推動包租代管等相關政策，希冀經由政府的努力，讓租、售房屋達成平衡狀態，居住的市場更加均衡，透過專業之包租代管業人員，達到住者適居之政策核心，並降低租屋糾紛。對此，有關包租代管業之介紹於第四章租賃住宅服務業中詳細說明。有鑑於近年來我國租屋糾紛屢見不鮮，雖經包租代管專業人員提供租屋服務及協調糾紛等事宜，然而在租屋之相關法律規範上尚有許多爭議，本文將於第三章中詳細介紹。

第三款 社會住宅之缺漏

從前述之社會住宅供給量表可知，興辦計畫中之目標達成正如火如荼的進行中，盡早解決現階段住宅市場實際之居住需求。然而在政府努力積極供給下，亦須注意社會住宅相關的配套措施，研擬更細緻之相關規範以彌補現階段之不足，防止有心人士利用規範漏洞，使政策目的大打折扣，以實現居住正義之理念。有學者⁴⁹認為，社會住宅有其優點存在，政府應致力於推動之原因為，社會住宅屬於社會福利政策，政府可與非營利組織合作，協助弱勢族群改善居住

⁴⁹ 林勝義，「社會住宅與社區營造的轉型及其結合之探討」，社區發展季刊，第 121 期，2008，頁 59-60。

環境。

再者，政府曾經提出之國民住宅，主要提供社會經濟弱勢之家庭能以低廉價格購得住宅，但隨後陸續出現許多問題，已超出國民住宅所能負荷，而不合時宜地將之廢除，應以社會住宅之方式來改善。除此之外，政府曾大力推動合宜住宅、社會住宅、等各式住宅政策，整體住宅供給率相當充足，住宅市場已達到供過於求之地步，但現階段之住宅問題卻是社會經濟弱勢的家庭沒有相當之經濟能力能購置住宅，或是收入微薄狀況下難以承租到適宜之住宅。值此，政府不再續行推動過往之住宅政策，改推動社會住宅，正是為解決弱勢族群低收入無法獲得適宜的居住環境問題。

在社會住宅推行後，便格外受到關注，目前社會住宅仍有較具檢討、改進之部分。首先，社會住宅之需求量龐大，然而興建社會住宅需有相當之作業時間，無法短時間隨即建成，就現階段釋出於住宅市場之社會住宅戶數仍無法因應市場需求。其次，政府推動社會住宅係為解決高房價、高租金，並給予經濟弱勢者良好的居住環境，對於經濟弱勢的人而言，可以降低經濟負擔也可累積財富，但對於住宅法第 4 條規範之保護對象而言，依內政部興辦社會住宅出租辦法第 11 條規定，社會住宅之租期為三至十二年，特別對於身心障礙者、老人、中低收入戶、特殊境遇家庭等，在住宅市場上本不易找尋到適合居住的住宅，對此族群而言居住改善更為限制，希冀持續釋出空屋及興建社會住宅，大量提供社會住宅予住宅市場，以利延長社會住宅之租期。

最後，近期臺北市明倫社會住宅出現租金過高是否應調整租金的聲音，目前我國社會住宅租金行情是以市場價格的七折訂定租金，然而大台北地區之一般租屋行情又比其他縣市高出許多，若以市場七折價格出租社會住宅時，具有市場主導之特性產生，令人不免感受到政府是否未確實照顧、關懷弱勢族群。

以表 2-5 臺北市社會住宅之配租概況表可知，套房及一房型之租金價格約略落在 7,100 至 16,000 元，二房至三房租金落在 8500 至 39,500 元，四房型則

因坐落位置關係租金為 24,600 元。然而，社會住宅多為新型住宅、屋況亦較佳，其租金僅略低或相當於一般出租住宅租金，對於社會上的經濟弱勢族群而言，會選擇社會住宅之意願並不高，多數仍會選擇租金較低之住宅承租。對此，社會住宅之租金訂定方式對於承租者而言未必符合期待，且難免引發租金太高，無法實際落實照顧弱勢之質疑。

表 2-5 臺北市社會住宅配租概況表⁵⁰

編號	社區名稱	房型	坪數	每月租金
1	大龍峒（大同區）	一房	22 坪	12,400
		三房	41 坪	23,100
2	行天宮站（中山區）	套房	10 坪	11,800
			12 坪	14,100
			16 坪	16,200
3	敦煌（大同區）	三房	35 坪	24,700
4	萬隆站（文山區）	套房/一房	13 坪	8,700
			15 坪	10,300
			18 坪	12,000
			19 坪	12,700
			21 坪	14,300
			24 坪	16,000
		二房/三房	27 坪	17,600
			33 坪	22,300
			36 坪	24,000
			42 坪	28,000
5	景文（文山區）	二房	25 坪	16,100
			31 坪	20,100
			37 坪	24,700
		三房	37 坪	24,700
			44 坪	29,500
6	永平（士林區）	三房	46 坪	12,870
			47 坪	13,200

⁵⁰ 臺北市政府安心居租網，臺北市社會住宅配租概況表。（最後瀏覽日：2021 年 1 月 9 日）
<https://www.rent.gov.taipei/explain>

			48 坪	13,640
7	興隆 D1 區（文山區）	套房/一房	13-19 坪	7,500-11,000
		二房	24-25 坪	13,900-14,500
		三房	30 坪	17,400
8	健康（松山區）	一房	13-17 坪	10,400-13,600
		二房	23-28 坪	18,500-22,400
		三房	31-34 坪	24,900-27,200
9	興隆 D2 區（文山區）	套房/一房	12-16 坪	7,100-9,400
		二房	21-30 坪	12,300-17,600
		三房	36 坪	21,100
10	洲美（北投區）	三房/四房	40 坪	24,600
11	新興（中山區）	二房	11.3 坪	8500
		三房	17.8 坪	12,900-13,400
12	青年社會住宅一期 （萬華區）	套房	12 坪	8,100
		一房	15 坪	10,300
		二房	21 坪	14,300
		三房	29 坪	19,800
13	東明（南港區）	套房/一房	13-16 坪	9,400-11,400
		二房	22-26 坪	15,800-18,600
		三房	30 坪	21,500
14	木柵（文山區）	一房	18-20 坪	14,100-15,700
		二房	25-30 坪	26,700-40,200
		三房	34-51 坪	19,700-23,600
15	大橋頭（大同區）	一房	12-14 坪	10,200-11,800
		二房	16-20 坪	13,500-16,900
16	金龍都更分回戶（內湖區）	二房	19 坪	21,400
		三房	34-35 坪	38,400-39,500

第四款 歷年住宅政策比較

介紹完國民住宅、合宜住宅、社會住宅等政策後，以下以表格方式呈現歷年住宅政策之異同。

表 2-6 歷年住宅政策比較表（作者自製）

推動政策	國民住宅	合宜住宅	社會住宅
政策目的	提供人民購屋置產	提供合理價格供人民居住	真正落實居住正義
主管機關	內政部		
規劃方向	社會弱勢族群、中低收入戶	提供予社會弱勢族群、中低收入戶購買	提供予社會弱勢族群、中低收入戶、青年、初入社會人士承租
推動時期	民國65年至88年	民國99年至103年	民國106年迄今
興建方式	政府直接興建	政府招商並提供土地由業者承辦	政府直接興建、獎勵民間興辦
輔助推動	供貸款人民自建	無	住宅租金補貼
適用對象	1.年滿20歲 2.無自有住宅 3.直系親屬同一戶籍 4.有配偶 5.低收入戶	1.年滿20歲 2.無自有住宅先行承購 3.直系親屬同一戶籍 4.有配偶 5.年收入符合台北、新北市平均所得百分之五十優先	1.年滿20歲 2.社會弱勢族群 3.中低收入戶 4.特殊境遇家庭 5.設籍或未設籍在社會住宅當地就學就業之青年與一般家庭 6.同一戶籍之直系親屬及配偶無自有住宅
實施方式	出售	出售	出租
轉賣或租期限制	住滿1年後可轉賣	依各地方政府規範，有5年或10年可轉賣	原則租期為3年，延長不得超過6年，若為社會、經濟上弱勢者得延長至20年
缺失與弊端	1.住宅品質欠佳 2.轉售年限短，住宅商品化 3.後期出現供需失衡	1.招標過程發生弊案 2.弱勢族群之居住問題未解決	1.社宅數量不足 2.監督、管理措施不足 3.租金偏高

第三節 小結

一、國民住宅與合宜住宅政策之缺憾

回顧我國歷年住宅政策，從國民住宅、合宜住宅及現正推行之社會住宅，其政策目的都為提供住宅照顧弱勢。國民住宅政策在推動階段因程序繁瑣、無法有效抑制房價、推行狀況與政策目的有悖，導致國民住宅政策無法有效推動，排擠了中、低收入戶之人民，無法完全保障其居住權，導致最終停止推行。接續之合宜住宅雖然立意良善，卻因缺乏政策規範、無防範炒房的機制、未設置監督管理機構，且推行之初發生弊案等因素，僅推行短短 4 年便全數終止，改由現正施行之社會住宅。但不論推行哪一種住宅政策，政府推行的目的都是為落實居住正義，屬於國家提供人民之福利措施，房地產雖曾經過政府提出奢侈稅、囤房稅、實價登錄以及房地產合一稅等相關政策，但在現今社會居住不易情形下，給予弱勢族群免於受到居住的問題在擔憂。在資源有限之情形下，政府優先保障社會、經濟弱勢族群，提供僅做出租之社會住宅，給予人民短期、中期之適居所。

二、社會住宅需改善之處

就目前現階段之社會住宅推動需改進的部分，仍存有租金太高、租期太短、數量不足等問題存在。社會住宅在租金部分，應該因地制宜的由地方政府評估當地社會、經濟弱勢族群的生活狀況與收入等綜合判斷，來劃分出收租標準，方能從實際需要照顧之弱勢族群中做出合適的租金收費標準，確保資源有效利用。再者，租期上亦應針對不同的弱勢族群，依照各類族群之不同需求評估入住優先順序及設定族群之短期、中期或長期的租約期限，以達到照顧弱勢。此外，社會住宅目前最迫切的需求在於數量，政府除了極力在興建社會住宅外，應持續提出有利於將閒置住宅進入住宅市場的政策，若有足夠的空屋釋出，並提供人民承租，除了能夠減輕政府負擔外，亦能解決社會住宅數量不足的迫切

問題。另外，需要注意的是，政府提出之租金補貼等優惠措施，應該加強監督與規範，防止有心人士利用此制度，詐取租金補貼。

最後，政府推動社會住宅初期，尚未施行租賃專法，僅在住宅法、民法租賃、土地法中有明文社會住宅及租賃等相關規範，由於規範上的不足，導致社會上屢屢發生各式各樣的租屋糾紛，原先落實之居住正義美中不足，也浪費許多社會資源，本文將於第三章探討民法及土地法中租賃規範之不足及爭議。



中原大學

第三章 民法及土地法之承租人權益保障

第一節 租賃契約

我國基於契約自由原則，契約雙方在不違反強制、禁止、悖於公共秩序、善良風俗、法定方式之規定者，得自由訂定契約。值此，契約之成立及解除在生活中會不斷發生，而各式契約經過長時間反覆出現後，漸漸出現特定形式之紛爭，於是各式契約之法律規範便因此產生，使得該特定發生之法律糾紛得以有效解決，有助於降低契約雙方當事人對此紛爭所生的成本，亦可保障當事人之間的權益。由於現今租屋之人數已高達近 300 萬人口，相同的租屋糾紛也不斷反覆發生，租賃契約當事人的權益規範上格外受到重視，首先應補充有關於保障不完備之法規範。另外，亦應強行規範當事人權益之間的地位平衡。本節以下先行論述租賃契約之基本理念及性質。

第一項 契約意義及性質

第一款 何謂租賃契約

契約為法律行為，即當事人為發生一定私法上法律效果為目的，須有當事人、標的物及意思表示等要件契約始能成立。依民法第 153 條規定，契約指雙方意思表示合致時契約即成立，由此可知，意思表示合致為契約成立不可或缺之要件，且該合致指客觀上所認定之內容一致⁵¹。再依民法第 421 條、第 422 條、第 423 條規範，租賃契約為一方將租賃物提供予他方使用，他方再給付使用租賃物之對價予一方，若契約約定租賃期限一年內者，為定期租賃契約，期限超過一年，以字據訂立之契約仍為定期租賃契約；反之，若未以字據訂立者，則為不定期限之租賃契約。

⁵¹ 劉春堂，民法債編通則（一）契約法總論，三民書局有限公司，2011 年 12 月，頁 55。

第二款 租賃契約性質

一、有名契約及債權契約

基於契約自由原則，在不違反法律強制規定或公序良俗情形下，租賃契約係經過契約雙方於意思表示合致情形下，約定發生私法關係為目的之契約，即雙方意思表示合致，約定租賃物之使用收益方式等條件，在民法規範中也設有規範，並賦予一定之名稱，故租賃契約為有名契約、債權契約⁵²。

二、有償契約及雙務契約

有償契約係指，契約一方當事人依照契約內容為給付時，他方為對價給付；反之，他方並未對價給付時，則為無償契約，雙務契約則指，契約雙方互負給付與對待給付關係⁵³。在租賃契約中，房東給付租賃物予承租人，承租人給付租金對價予房東，是故租賃契約為有償契約、雙務契約。

三、不要物契約

不要物契約又稱為諾承契約，不要物契約指契約雙方意思表示合致時，契約即成立，毋須以交付標的物為契約成立要件，若契約成立除意思表示合致外，須交付標的物方能成立者，則屬要物契約⁵⁴。是故，租賃契約多在租賃物交付前已先行以口頭或字據簽訂契約，而不受交付租賃物之要件所拘束，屬於諾承契約。

四、繼續性契約

謂繼續性契約指，契約內容單次性給付便可完成，而需持續一段時間方可實現訂定契約之目的，其特色在於，於債之履行中，時間屬於重要地位⁵⁵。由於租賃契約多為長時間的使用收益租賃物，並非短時性的使用收益完畢便返還

⁵² 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，元照出版公司，2021年3月，頁122。

⁵³ 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，頁143、145。

⁵⁴ 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，頁136-137。

⁵⁵ 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，頁151-152。

租賃物，遂租賃契約屬於繼續性契約。

五、不要式契約

有鑑於契約自由原則，契約多以不作成方式為原則，不要式契約指契約之成立無庸行特定形式，只需契約雙方口頭約定即可；僅於民法第 422 條不動產租賃期限超過一年之租賃契約中，若未以字據訂契約者，視為不定期限租賃，屬於要式契約⁵⁶。值此，租賃契約基本上為不要式。

第二項 租賃契約種類區分

租賃契約中，會依照租賃之規範、客體、期間及目的等不同因素，而區分出多種租賃契約，以下將依照不同情況逐一說明租賃契約之種類。

一、一般租賃及特種租賃

一般租賃為民法租賃章節中所規範的類型。特種租賃則指有特別保護契約當事人之利益需要，在法律規範上有特別規定，在法律適用上除特別法之規範外，民法之規定仍有適用⁵⁷。有別於一般租賃，特種租賃規範於土地法及三七五減租條例，規範中著重於限制租約終止權、押租金之禁止或限制、租金之限制或減免、出租人及承租人之利益權衡及承租人優先承買權等⁵⁸。

二、定期租賃及不定期限租賃

定期租賃契約及不定期租賃契約顧名思義即是租賃契約是否有期限限制，若有期限限制者，為定期租賃契約，若無則為不定期限租賃契約，兩者意義不同，其成立、效果及消滅也不同⁵⁹。在契約期限上，定期限之租賃契約依民法第 425 條之 1 規定，期限最長不得超過二十年，於契約約定期限屆至時消滅，不定期限租賃契約原則上各當事人得隨時終止租約。

⁵⁶ 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，頁 130。

⁵⁷ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），元照出版有限公司，2002 年 10 月初版，頁 307。

⁵⁸ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 455-484。

⁵⁹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 308。

三、動產租賃及不動產租賃

動產租賃契約及不動產租賃契約係以租賃標的為區分。在租賃契約之效果上，不動產租賃之租賃期限上，未超過一年及訂立書面租賃契約時均得為定期租賃契約，僅在超過一年且未以字據訂立時，為不定期租賃契約⁶⁰；相較之下，動產租賃則沒有此限制。另外，在民法第 425 條第 1 項之所有權讓與不破租賃中，雖然原則上無論動產或不動產租賃皆有適用，然而在同條第二項中則明文排除不動產租賃於租賃期限超過五年或未定有租賃期限之租賃契約有其適用⁶¹。

第二節 民法之承租人權益保護規範

政府在推動社會住宅後，由於直接興建住宅相當費時，短期間無法釋出足夠之住宅予住宅市場，有鑑於住宅供過於求，政府藉此提出優惠政策，鼓勵房屋所有人將空屋釋出，出租予需要之承租客，以落實住宅政策。然而，在租屋需求龐大的同時，租屋糾紛也不斷產生⁶²，導致常有不良房東以巧立名目之方式在合約上加入不平等條約、私下在合約上做更改或提供不實租賃廣告以及房客提前解約時要求租客給付高額違約金等方式坑殺租客⁶³，類此的新聞層出不窮。

上述之不良房東衍生出的租屋糾紛，往往得經過一番長期蒐證、行政與民事程序，耗費相當大的心力、時間及金錢成本，才得以結束這場糾紛。值此，如果承租客不願遇到不良房東時，在挑選標的物及簽訂租賃契約時就顯得格外關鍵，再加上於租賃專法在尚未訂定施行以前，民法及土地法的租賃相關規範

⁶⁰ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 431-432。

⁶¹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 402。

⁶² 租屋糾紛多終止租約、修繕問題最常寄見。（最後瀏覽日：2021 年 6 月 5 日）
<https://estate.ltn.com.tw/article/10310>

⁶³ 小心遇到惡房東！留意 5 大「坑殺房客」行為 簽約前必細讀合約內容。（最後瀏覽日：2021 年 6 月 5 日）
<https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/house/126041>

上較為不足，導致租屋市場上的糾紛更是雪上加霜。據此，本章將針對民法租賃章節及土地法中有關承租人之權益保障相關規範進行重點探討。

第一項 所有權讓與不破租賃之爭議

租賃住宅為住宅所有人將其所有之住宅出租予租客而收取租金。而住宅所有權人既未將住宅移轉登記予租客，住宅所有權人即房東自然可將房屋自由處分，當住宅正在出租予租客使用時，房東此時又將住宅出售予第三人者，將產生住宅使用上之疑義。有此疑義在於，房東出售住宅後，第三人是否承襲房東與租客間之租賃契約，而租客是否因此權益受到影響。在租賃糾紛中，房東往往因住宅正在出租當中，又剛好希冀出售住宅，為避免出售不易或影響出售價格，房東據此驅趕租客而導致租屋糾紛，影響到經濟上弱勢之租客權益。民法之所有權讓與不破租賃規範便是解決租賃契約存續中，當住宅移轉予第三人時，維護租客權益不因此受到影響，以下將探討所有權讓與不破租賃對於承租人之保障足夠與否。

第一款 意義及構成要件

第一目 所有權讓與不破租賃

謂所有權讓與不破租賃，即指房屋所有權人將房屋出租予承租人並交付住宅供承租人占有使用後，出租人縱使將房屋所有權轉讓予第三人，該租賃契約，對於房屋之受讓人仍繼續存在，於住宅租賃契約未經公證，且其租賃期限超過五年或未定期限之住宅租賃契約方無此原則適用。債權契約基於契約當事人平等原則，當事人均受契約所拘束，各種債權契約亦基於平等原則互不干預。然而，在特殊需要維護之經濟價值，或基於法律秩序的維持、經濟弱勢之利益保障等，立法者基於此些原則立法保護，使債權契約具有對抗第三人的效力，此

即為債權物權化⁶⁴。值此，民法第 425 條便是債權物權化之體現，於發生民法第 425 條之情形，多為住宅所有權人與第三人簽訂房屋買賣契約，第三人取得房屋所有權後，不得以此對抗承租人之租賃契約，使得租賃權物權化，具有對抗第三人之效力。

第二目 構成要件

就所有權讓與不破租賃是否只限不動產租賃有適用的部分，學說有依照目的性限縮解釋僅不動產租賃之情形有其適用，其理由在於，租賃房屋攸關承租人於生活上具有不可或缺之居住權益，且住宅所有權經濟價值較高，惟動產租賃或權利租賃中，承租人經濟地位未必處於弱勢，無立法上特別保護之必要。再者，所有權讓與不破租賃以租賃物現為承租人占有中為其要件，若動產所有權人僅有以民法第 761 條第 3 項讓與返還請求權之方式交付，當租賃契約尚未終止時，動產所有權人對承租人並無返還請求權，則無法以讓與返還請求權之方式移轉該動產所有權予第三人，故租賃動產不會發生適用所有權讓與不破租賃之情形，且我國實務判決中，幾乎未有動產租賃使用所有權讓與不破租賃之案例⁶⁵。

然而，在以前一般情形下，不動產及動產的經濟價值上差距甚鉅，出租人與承租人間經濟能力上也有落差，對於承租人的保障上有其必要，相較之下，動產租賃是否有所有權讓與不破租賃的保護必要，便有疑義；隨著時代變遷，動產價值高於不動產的情形已逐常見，若因此認為動產沒有保護之必要則過於速斷⁶⁶。且依民法第 425 條之文義解釋得知，條文對於標的物僅規範租賃物，並未排除動產租賃的適用。值此，民法第 425 條規定之適用客體應不限於不動

⁶⁴ 林誠二，買賣不破租賃規定之目的性限縮解釋與類推適用，台灣本土法學雜誌，第 97 期，2007 年 8 月，頁 143-144。

⁶⁵ 林誠二，買賣不破租賃規定之目的性限縮解釋與類推適用，台灣本土法學雜誌，第 97 期，頁 145-146。

⁶⁶ 陳玟君，論買賣不破租賃之修正與公正制度之引進，國立成功大學法律學研究所碩士論文，2003 年 7 月，頁 29。

產。

一、租賃關係存在

民法第 425 條之立法理由中表示係為保護承租人所訂定，若有本條規範之適用時，勢必須有租賃契約成立在先。此從最高法院 75 年度第 5 次民事庭會議決議：「甲、乙間既原有約定，當無民法第 796 條越界建築規定之適用，惟關於土地之約定交互使用，並非無償，不能認為使用借貸；既不為土地所有權之移轉，亦不能認為互易，其性質應屬互為租賃之關係，乙如乙將 B 地所有權移轉與丙，甲就 B 地之占用部分，應有民法第 425 條之適用。丙不能主張甲係無權占有而請求拆屋還地。」可知，故本條之適用以不動產租賃契約有效存在為要件。

二、租賃物交付予受讓人

所有權讓與不破租賃何以交付為要件，主要在於承租人在尚未取得租賃物以前，尚未使用收益租賃物，承租人實際上未受有損害，自無法向第三人主張權利；況且，該規範具有物權化之特性，必須使得第三人得以知悉之機會，若租賃物以公示外觀的方式交付予承租人時，第三人於外觀上便可知悉標的物尚有租賃關係存在，使公信力得以確定。

在交付方法上，民法第 761 條中的交付有現實交付、簡易交付、占有改定、指示交付等四種交付方式，由於占有改定係契約成立後，雙方約定由出租人繼續占有使用租賃物，另外指示交付為約定租賃物轉交予他人占有租賃物，兩者均與前述之公示外觀相悖，第三人難以知悉租賃契約存在，非屬於所有權讓與不破租賃之交付方式，值此，本條所述之交付，應僅有現實交付及簡易交付兩種，為真正將租賃物交付承租人之情形，達到公示目的⁶⁷。

⁶⁷ 王澤鑑，買賣不破租賃：民法第四二五條規定之適用，準用及類推適用，民法學說與判決研究，第六冊，頁 200；林誠二，買賣不破租賃原則限制規定之溯及力問題，台灣本土法學雜誌，第 84 期，2006 年 7 月，頁 128。

三、租賃物為承租人占有中

最高法院 97 年台上字第 1729 號判決中表示：「...。惟特定當事人間倘以不動產為標的所訂立之債權契約，其目的隱含使其一方繼續占有該不動產，並由當事人依約交付使用，其事實為第三人所明知者，縱未經以登記為公示方法，因已具備使第三人知悉該狀態之公示作用，自應與不動產以登記為公示方法之效果等量齊觀，並使該債權契約對於受讓之第三人繼續存在，此乃基於債權物權化法理所衍生之結果，觀之民法第四百二十五條第一項規定出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在」。從此實務見解可知，承租人對租賃物之占有，仍在宣示具有公示效力，此為債權物權化之重要要素，故不動產所有人將不動產轉讓第三人時，承租人需占有不動產，方有所有權讓與不破租賃之適用。

四、出租人將租賃物所有權讓與第三人

依最高法院 69 年度台上字第 720 號判決：「民法第四百二十五條所定所有權讓與不破租賃之原則，應以所有權移轉業已生效為其要件。不動產所有權依法律行為移轉者，非經登記，不生效力。」，實務見解認為，所有權讓與不破租賃在適用上，不動產所有權人基於成立之買賣契約，將不動產所有權以現實交付或簡易交付之方式交予第三人時，才適用所有權讓與不破租賃。

然而，何種所有權讓與方有所有權讓與不破租賃之適用，從民法第 425 條可知，受讓人取得不動產，必須是從出租人以通過一定法律行為或其他法律事實之方式所得，例如贈與、繼承、法拍等均屬之，倘若為善意受讓者，則無此原則適用，理由在於物權具有追及性，當物權成立後，該標的物之權利關係不因嗣後之權利變動而受影響，亦即出租人交付租賃物予承租人並占有後，該租賃權已物權化，基於物權特性，不影響物權人之權利。值此，不動產所有權移轉予受讓人繼受時，受讓人應繼受不動產上之物權及租賃權等負擔，承租人得向受讓人主張租賃契約存在；反之，倘若受讓人取得之租賃物所有權非來自出

租人讓與，將不繼受出租人的負擔，租賃物上原有之權利將歸於消滅，此時所有權讓與不破租賃亦無此適用⁶⁸。

五、未經公證之租賃契約，其期限超過五年或未定期限

民法第 425 條第 2 項係於民國 88 年 4 月 21 日新增公布並於 89 年 5 月 5 日施行之規定，有此次新增的原因在於，強制執行拍賣程序中，出賣標之物之所有人，未降低投標意願，常與第三人通謀虛偽設定長期或未定期限之租約，並因租賃契約之簽訂毋庸如物權須以登記作為生效要件，而將租賃契約訂立之時點，以倒填方式填載至不動產查封時點之前，進而主張所有權讓與不破租賃，以造成拍定人投標意願降低，影響投標結果。是故該項明文規定，未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限者，不適用所有權讓與不破租賃，有本項情形之租賃契約雖有契約效力，但是遇有民法第 425 條第 1 項情形時，承租人不得向受讓租賃物之第三人主張同條第 1 項之權利，此時承租人僅能向出租人請求損害賠償。

另外，民法第 425 條第 2 項中所謂之不定期限租賃契約是否包含擬制之不定期限租賃契約，本文以為，原經公證之租賃契約於租賃期限到期後，經出租人不為反對之意思就不動產為使用收益者，原先之公證定期租賃契約已改為不定期限租賃契約，使承租人得繼續使用收益不動產，有鑑於公證是由公證人證明人民之間的特定法律行為（如契約）或私權事實成立或存在，並證明其內容真實性，於契約中載名應逕受強制執行時，取得證明力及執行力，如對方不履行時，可憑公證書直接向法院聲請強制執行，當事人不必另行起訴。

受公證之租賃契約與未公證之定期或不定期限租賃契約之法律效果不同，該公證不宜再延續至擬制不定期限租賃契約內。值此，該擬制不定期限租賃契約即屬於未經公證之不定期限租賃契約，屬於民法第 425 條第 2 項之情形，無同條第 1 項之適用，故未定期限之租賃契約應包含民法第 451 條之情形。

⁶⁸ 李淑明，債法各論，元照出版公司，2015 年 1 月，頁 13。

第二款 性質

所有權讓與不破租賃情形發生後，租賃契約對於受讓人仍繼續存在，此為民法第 425 條中明文規定，該繼續存在所指為契約承擔亦或是債權讓與，此兩者又有何不同之處。所謂債權讓與是指將債權移轉與第三人，非將契約所生之權利義務，概括的讓與第三人，第三人既未因受讓債權而取得為契約當事人之地位，自不得行使有關契約存廢之終止權、解除權等形成權；而契約承擔則指當事人之一方將其因契約所生之權利義務，概括的讓與第三人承受，我國實務及學說多採法定契約承擔說之見解⁶⁹。值此，原出租人轉讓房屋予受讓人時，依照民法第 425 條規定，租賃契約仍繼續存在於受讓人與承租人間，受讓人承繼原租出人之地位，毋庸再與承租人另訂租賃契約，繼續依照租賃契約行使權利及義務，原出租人則脫離租賃關係。

在契約終止權部分，租賃契約為債權契約，當租賃契約移轉予受讓人時，出租人之契約終止權是否隨同移轉，須視契約轉讓的效力為何而定。若依照前述，採取的法定契約承擔說時，受讓人既承繼租賃契約之權利及負擔，應認為契約終止權已隨同移轉予受讓人，原出租人故不得更行使終止租約權，請求返還房屋。

第三款 法律效果

當租賃契約發生所有權讓與不破租賃之情形時，原先的房屋所有權人即原出租人在租賃契約中之債權、債務關係及法律地位，均當然、法定移轉予房屋受讓人，由受讓人繼續承繼原租賃契約，而該租賃契約係基於法律規定當然產生，受讓人與承租人之間無庸在訂立租賃契約⁷⁰。值此，當受讓人取得房屋所有權後，有學者認為，原出租人在移轉房屋予受讓人前，因承租人占有房屋使

⁶⁹ 最高法院 41 年台上字第 1100 號判決；鄭玉波，民法債編各論（上冊），自版，1992 年，15 版，頁 238；邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 402-403。

⁷⁰ 林誠二，債編各論新解—體系化解說（上），瑞興圖書股份有限公司，2015 年 6 月，頁 395-396。

用收益具有公示外觀，受讓人已可知悉租賃契約之存在，受讓人屬於明知或可得而知權利瑕疵之情形，依照民法第 351 條規定，原出租人將不負此擔保之責⁷¹。

在受讓人取得房屋成為所有權人後，雖承繼前出租人之租賃契約，得向承租人收取租金並依租賃相關規範負出租人責任，惟承租人依照租賃契約已將租金及押租金交付原出租人時，將影響承租人之權益，究是向原出租人請求返還後轉交予受讓人或由受讓人向出租人請求亦或是租賃契約移轉時原出租人應主動交付予受讓人等，此時便產生疑義，是故有關所有權讓與不破租賃之相關爭議於後述逐一討論。

第四款 所有權讓與不破租賃可排除適用

所有權讓與不破租賃主要係為保護承租人所設，然而民法第 425 條規定得否透過租賃契約之當事人於契約中排除適用則有疑義，此也將影響承租人的權益甚鉅，在實務及通說多數均認為，所有權讓與不破租賃為任意規定，基於契約自由原則，當事人得以契約排除適用民法第 425 條規定。值此，出租人與承租人在簽訂租賃契約時，得在契約當中約定，契約關係存續中若生出租人將房屋轉讓予第三人時，租賃契約歸於消滅，或在不影響受讓人之權利範圍內，約定租賃關係於特定範圍內繼續存在⁷²。

雖然租賃契約本為依照契約自由原則得自由訂定，然而就承租人的保障觀點而言，出租人於契約中逕行特約要求租賃物讓與第三人時，無民法第 425 條規定的適用，將使一時不察之承租人立於不利。是故，若係以特約明文當出租人將租賃物移轉第三人時，須由承租人同意具結終止租約，此較能達到保障承租人權益。

⁷¹ 李淑明，債法各論，頁 155。

⁷² 王澤鑑，買賣不破租賃：民法第四二五條規定之適用，準用及類推適用，民法學說與判決研究，第六冊，第 196 頁。

第五款 違建有所有權讓與不破租賃之適用

在大都會中，房價過高的同時，人民選擇以承租住宅居住，在我國土地有限之情形下，違章建築相對的居高不下，根據營建署統計截至民國 110 年 2 月為止，全國違章建築統計數量高達 69 萬餘件⁷³且持續增加中，已占全國住宅存量約 8%，在這些違章建築中不乏許多興建完工後提供予租賃市場。然而，違章建築在我國具有獨特之法律地位，該法律地位若與所有權讓與不破租賃同時產生時，對於承租人之權益是否會受到影響不免產生疑義，會有該疑義產生在於，違章建築物所有權人將建築出租後，於租賃關係存續期間，當出租人將住宅移轉予受讓人時，受讓人是否承繼租賃契約成為出租人，承租人之租賃權益是否會因此受影響，此將從違章建築之法律性質及地位開始探討，從而在所有權讓與不破租賃之適用上是否因此受影響，以下將循序漸進討論此爭議。

第一目 違章建築之意義及效果

違章建築指該建築未依法向當地所屬主管機關許可，並核發建築執照及使用執照之建築物，由於違章建築未經許可，所以無建築物相關證明文件及保存登記。針對違章建築，遂依照最高法院 85 年度台上字第 100 號判決意旨認為所有權人為原始起造人所有，不得將所有權讓與他人。此外，依照最高法院 67 年度第 2 次民事庭庭長會議：「違章建築之讓與，雖因不能為移轉登記而不能為不動產所有權之讓與，但受讓人與讓與人間如無相反之約定，應認為讓與人已

⁷³ 內政部營建署，營建統計資訊，違章建築案件統計 110 年 1 月。(最後瀏覽日：2021 年 3 月 26 日)

<https://www.cpami.gov.tw/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%85%AC%E9%96%8B/%E4%B8%BB%E5%8B%95%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B3%87%E8%A8%8A/%E6%96%BD%E6%94%BF%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%8F%8A%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E7%87%9F%E5%BB%BA%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%B3%87%E8%A8%8A/19209-%E7%87%9F%E5%BB%BA%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%9C%88%E5%A0%B1%E8%A1%A8%EF%BC%8D%E9%81%95%E7%AB%A0%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A1%88%E4%BB%B6%E7%B5%B1%E8%A8%88%EF%BC%89.html>

將該違章建築之事實上處分權讓與受讓人。」。據此，事實上處分權主要目的係避免違建無法登記導致無法移轉，而造成違建在市場交易時無從規範，致出賣人無從據民法第 348 條第 1 項規定，履行其買賣契約。在實務運作中，以事實上處分權之概念，將違建之原始起造人在取得建物所有權後，縱然無從依照民法之登記方式將建物所有權移轉，但透過轉讓事實上處分權來間接達到目的。另外，依最高法院 93 年台上字第 2652 號及最高法院 48 年台上字第 1812 號判決認為，違建之轉讓，雖因無法移轉登記而無從將不動產所有權讓與，然受讓人與讓與人間若未有相反之約定，應認讓與人已將該違建之事實上處分權轉讓予受讓人，讓違建之事實上處分權得成為法律行為的客體，當原始起造人出售此建物時，依照一般法則，既仍負有交付標的物於買受人之義務，若其嗣後以其不能登記之弱點拒絕移轉，又可隨時主張所有權為其原始取得，訴請確認，恐將難以確保交易安全，故此種情形，即屬所謂無即受確定判決之法律上利益，應予駁回。故事實上處分權得做為交易權利，原始起造人於交易時仍負有交付違章建築之義務，惟交付後僅係將事實上處分權交付予受讓人，並非違章建築所有權。

第二目 違章建築與所有權讓與不破租賃之適用關係

違章建築之原始起造人為所有權人，當違章建築出租予承租人後，於租賃關係存續期間將違章建築出售予第三人時，由於違章建築未辦理保存登記，無法辦理所有權移轉登記，無法符合所有權讓與不破租賃之移轉所有權要件。承租人是否就不得依民法第 425 條規定向第三人即受讓人主張權利，此將影響到承租人的權益，再此，實務及學說上有不同之看法。

一、否定說

最高法院 69 年台上字第 720 號判決認為：「民法第四百二十五條所定所有權讓與不破租賃之原則，應以所有權移轉業已生效為其要件，不動產所有權依法律行為移轉者，非經登記，不生效力，原審既認定系爭房屋未為保存登記，

縱令屬於郭某所有，於出租後贈與被上訴人，無從辦理所有權移轉登記，自難認被上訴人已取得系爭房屋之所有權，應無民法第四百二十五條規定之適用。」

二、肯定說

最高法院 102 年台上字第 580 號判決認為，違章建築之讓與，雖因不能為移轉登記，而不能為不動產所有權之讓與，但受讓人與讓與人間如無相反之約定，應認為讓與人已將該違章建築之事實上處分權讓與受讓人。而未辦保存登記建物雖因無法辦理所有權移轉登記，僅得以事實上處分權為讓與，然受讓人所取得之事實上處分權，與所有權人之權能，實屬無異。

臺灣高等法院暨所屬法院 100 年法律座談會民事類提案第 4 號認為，未辦理登記建物因無法辦理所有權移轉登記，而僅得以事實上處分權，較所有權人之權能實屬無異，所謂所有權讓與，解釋上應包含無法辦理所有權登記之土地或建物受讓事實上處分權之情。臺灣高等法院暨所屬法院 107 年法律座談會民事類提案第 1 號亦認為，違章建築之買受人雖因未辦理登記而無從辦理移轉登記取得建物所有權，而僅得以事實上處分權讓與，但受讓人所取得之事實上處分權，較之所有權人之權能，除登記外，實屬無異。

學說⁷⁴有認為，違章建築因不能登記而無法為所有權移轉登記，但事實上處分權人之移轉違章建築的行為，除當事人有特別為反對之意思外，應推認出租人於租賃契約簽定時，已同意當違章建築移轉予第三人時租賃契約隨同移轉，故出租人將違章建築移轉予受讓人時，應認為仍有所有權讓與不破租賃適用，租賃關係存在於受讓人與承租人之間。

亦有學說⁷⁵認為，違章建築因非適法而無法辦理建物之保存登記，該違章建築的所有權人為建物之原始起造人，當原始起造人因買賣欲移轉違章建築時，可解為買賣雙方當事人以移轉所有權之意思表示達到一致，且有移轉占有行為，

⁷⁴ 林誠二，債編各論新解—體系化解說(上)，頁 387。

⁷⁵ 謝哲勝，民法物權，三民書局有限公司，2020 年 9 月，頁 136-137；吳光明，物權法新論，新學林出版股份有限公司，2006 年 8 月，頁 101。

即發生所有權變動之效力。

三、評析

從民法 425 條文義解釋及要件觀之，當出租人即違章建築起造人移轉事實上處分權給受讓人時，因移轉之權利並非違章建築的所有權，承租人似無法依民法 425 條規定主張所有權讓與不破租賃。惟所有權讓與不破租賃之規範目的在於保障承租人，在上開肯定說的最高法院 102 年台上字第 580 號判決及學說均認為出租違章建築有民法第 425 條之適用，二者僅於理由不同，判決認為，違章建築移轉之事實上處分權其內涵等同於所有權；學說則認為事實上處分權與不動產所有權兩者不得同一而論，應認為出租人於移轉違章建築予受讓人，出租人於租賃契約成立時，已同意當違章建築嗣後移轉予第三人時租賃契約隨同移轉，承租人仍受所有權讓與不破租賃所保障。故無論是實務或學說見解都是以保障承租人權益為取向，此部分值得肯定。

第二項 毀損責任及租金調整請求權

第一款 承租人毀損責任

在外租屋之人民眾多，承租人往往會在住處使用爐火等電器產品，由於承租之住宅有新舊不一的情況，恐會因住宅線路老舊引發電線走火，或是承租人使用住宅內的電器產品不當等因素造成火災致住宅毀損，導致承租人恐須向出租人負損害賠償責任，該損害賠償責任所應負的責任範圍及程度各為何，將影響到承租人的權益，以下將先討論一般毀損責任，在針對承租人的失火之責任詳細探討。

第一目 一般毀損責任

租賃關係中之承租人就租賃物有保管之責，若因違反此義務造成租賃物毀損、滅失時，承租人自應負賠償責任，該保管責任承租人應負擔善良管理人的

抽象輕過失責任來保管租賃物。另外，在同居人之毀損責任部分，由於同居人多經過允許對於租賃物為使用收益之人，若同居人有導致租賃物毀損、滅失時，依照民法第 433 條規定，由承租人負擔該賠償。值此，無論係承租人因抽象輕過失或同居人導致租賃物毀損、滅失時，承租人均應負擔該賠償責任。

第二目 失火毀損責任

承租人對於租賃物之毀損滅失責任採取抽象輕過失責任，惟承租人承租住宅時在現今社會中，皆會在住宅中使用電器產品，當住宅發生失火時，嗣後賠償金額往往甚鉅，在社會中本為經濟上之弱勢承租人，恐難以負擔此巨額賠償，立法者為保護承租人的利益，以減輕其賠償責任，遂於民法第 434 條中特別規定，租賃物若發生失火時，承租人對於出租人僅需負重大過失責任，以保護承租人。

一、失火責任之契約排除效力

由於承租住宅之人口日益眾多，民法第 434 條規定主要為保護弱勢承租人，出租人與承租人之間簽定租賃契約時，能否於契約中特約排除承租人之失火責任，此將影響承租人之權益，最高法院 89 年度台上字第 1416 號判決認為：「民法第四百三十四條之排除同法第四百三十二條規定之適用，固僅在保護承租人之利益，以減輕其賠償責任而設，惟該失火責任之特別規定，無關於公序良俗，倘當事人約定承租人就輕過失之失火仍應負責，以加重承租人之注意義務者，其特約自難謂為無效。」。另外，最高法院 102 年度台上字第 2002 號民事裁定及學說⁷⁶亦均採此見解。是故，實務及學說見解均認為民法第 434 條之規定為任意規定，契約當事人得透過特約排除承租人之失火責任。惟採此見解將造成原本保護承租人之立法目的大打折扣，讓承租人之地位更為不利。

⁷⁶ 徐婉寧，承租人代負失火責任與僱用人侵權責任之關係，月旦法學教室第 155 期，2015 年 8 月，頁 12-13。

二、承租人之賠償責任

由於民法中租賃物因失火造成的損害賠償，係由承租人因重大過失造成時，出租人可向承租人請求賠償固無疑義。然而，民法第 184 條有侵權之過失行為請求損害賠償的規範，當承租人僅因輕過失造成租賃物失火毀損時，出租人得否另以民法第 184 條規定，要求承租人負擔賠償責任。對此，最高法院 56 年度第 3 次民、刑庭總會會議決議作出討論：

（一）甲說

租賃物因承租人失火而毀損滅失者，以承租人有重大過失為限，始對出租人負損害賠償責任，民法第 434 條已有特別規定，茲承租人既係輕過失，而燒燬承租房屋，自不負侵權行為之損害賠償責任（參本院 22 年上字第 1311 號判決）。

（二）乙說

因失火燒燬他人之房屋，除民法第 434 條所定情形外，縱為輕過失，仍應依民法第 184 條負侵權行為之損害賠償責任。失火有重大過失時，始負侵權行為之立法例，為我民法所不採（參本院 26 年鄂上字第 3 號判決）。

（三）決議

甲說部分是指承租人毀損租賃物之情形而言，乙說則是指承租人以外之人失火毀損他人房屋之情形，兩者並無抵觸，可以並存。對此，實務見解為避免出租人另依照民法第 184 條規定請求損害賠償，而架空民法第 434 條規定為減輕承租人失火責任之規範意旨，認為承租人所負擔之責任應為重大過失責任，承租人以外之第三人仍應負民法第 184 條之輕過失損害賠償，最高法院 99 年度台上字第 1400 號民事判決，亦採此認定。

（四）學說

通說認為，民法第 434 條為保護承租人之特別規範，民法第 184 條應排除適用，且基於請求權規範競合理論及請求權相互作用理論，民法第 184、220

條規定亦在民法第 434 條規範之排除適用範圍內，另方面，從權利性質上的相互關係，契約不履行為侵權行為的特殊態樣，契約不履行所適用民法第 220 條，在已排除適用的情形下，則與本條有法條競合關係之侵權行為，更該在排除適用之列⁷⁷，出租人不得另依照民法第 184 條向承租人請求。

三、承租人以外之第三人過失責任

依上開所述，承租人及承租人以外之人若因過失使租賃物失火毀損時分別負重大過失及抽象輕過失責任。有疑義的在於，若為承租人之同居人時，該同居人對出租人而言所須負擔之注意義務究為重大過失責任、或是抽象輕過失責任，於學說上有不同之見解。有認為承租人之同居人，由於未與出租人簽訂租賃契約，非契約當事人毋庸負擔契約責任，此時應依照侵權行為規定，將過失責任回歸至抽象輕過失責任，不宜減輕至重大過失責任⁷⁸。亦有認為於承租人之同居人時，同居人身分為有共同生活所需要之人，使倫理上共同生活之同居人僅負重大過失責任，以免失去保護承租人之立法意旨，其效力當然及於同居人，此時同居人應類推適用民法第 434 條之規定，負重大過失責任⁷⁹。至於經承租人同意使用收益之人應適用何種過失責任，因同意使用之人與出租人之間無簽訂租賃契約，且非倫理生活上有必要，故經承租人同意使用之第三人應以通說見解，回歸適用民法第 184 條⁸⁰。

本文以為，同居人與承租人之間，在身分關係上具有緊密不可分的關連，倘若使同居人負擔抽象輕過失責任時，基於緊密關聯性，承租人恐與同居人共同負擔該損害賠償。值此，有此等身分上緊密關連之同居人若發生失火致租賃物毀損者，亦應僅負重大過失責任，此見解方有真正保障到承租人。

⁷⁷ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 363。

⁷⁸ 吳秀明著，黃立主編，民法債編各論（租賃），（上冊），元照出版有限公司，2002 年 7 月初版，頁 379。

⁷⁹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 364。

⁸⁰ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 364。

表 3-1 毀損責任一覽表（作者自製）

	承租人毀損	同居人毀損	第三人毀損
一般毀損	抽象輕過失	抽象輕過失	抽象輕過失
失火毀損	重大過失	重大過失	抽象輕過失

第二款 租金調整請求權

在租賃市場中，我國民法除第 442 條外，並未對租金調整做詳細規範，在土地法第 97 條之租金調整規範上亦較為寬鬆。然而，在近年不乏有部分房東在租期屆滿前隨意調漲租金，導致承租人一時之間無法馬上找到適居之住宅而被迫接受租金調整，惟依照民法規定中，在定期限之租賃契約出租人不得隨意調漲租金，須待契約到期後雙方重新約定新租約及租金。土地法第 97 條中則另有規範租金之上限，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之 10 為限，惟此規範之立法用意在保護經濟上之弱者，即無住宅居住之人民，承租人若為減少租金向機關申請減定，在程序上往往曠日費時，且出租人嗣後多不願再將租賃物出租予承租人，使得承租人於契約到期後，亦須另尋租賃物，導致無法完全落實，又此次租賃專法第 6 條則排除土地法第 97 條之適用。對於租金調整規範之問題將於第四章詳細說明之。

第三項 轉租之承租人保護

在租屋族占比相當高的現今社會中，不乏有許多租屋族會尋找租客合租住宅以分攤租金，也因如此原先之承租人變為俗稱之「二房東」，另尋之租客則成為次承租人。然而，承租人在未告知出租人並經其同意之情況下，擅自將住宅轉租於他人時，對於次承租人而言，便有淺在風險，原因在於次承租人並未與出租人簽訂租賃契約，而是與承租人簽訂，當次承租人在使用房屋期間有導致房屋毀損、滅失或發生租賃糾紛時，在賠償、求償時恐有困難亦或是糾紛責任

地位的不同造成權益受到影響，對其反而更為不利；反觀承租人則身兼兩個角色，一方面與出租人簽訂租約成為承租人，另一方面又與次承租人簽訂租約擔任起出租人之責任，在同時對兩者負責時，風險上不小，容易面臨兩難困境。值此，以下將先詳細介紹民法轉租與租賃權讓與的不同，接著在討論轉租後契約當事人間之關係及糾紛探討。

第一款 租賃權之讓與及轉租

第一目 租賃權讓與

所謂租賃權之讓與，指承租人在租賃關係中，將租賃權讓與第三人，此將造成承租人變更。民法中並無租賃權讓與之相關規範，惟租賃權為債權型態之一，是否能做為讓與之標的。在最高法院 37 年上字第 6886 號及 68 年台上字第 3691 號判決均認為，租賃關係之成立與存續，係基於租約當事人間之彼此信任，故租賃權通常不得讓與，當承租人未得到出租人之同意，而擅自將住宅讓與第三人時，其情形有甚於全部轉租，出租人便可終止租約。國內通說認為，租賃之承租人方面，既有人格性，依據債權讓與之規範，應將租賃權解為不得讓與之債權，且民法租賃規範亦未有得讓與之明文，除契約當事人約定讓與外，基於租賃人格性，應不得讓與⁸¹。

⁸¹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 418；鄭玉波，民法債編各論（上冊），頁 244；吳秀明，第 5 章租賃，吳秀明著，黃立主編，民法債編各論（租賃），（上冊），頁 423-425。

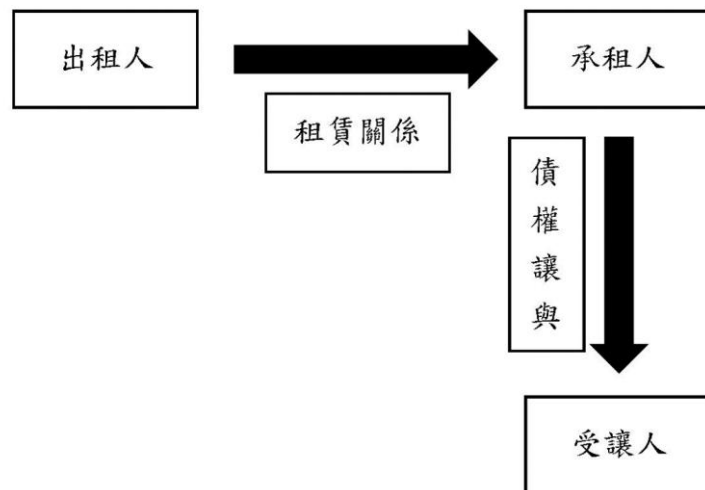


圖 3-1 租賃權讓與之當事人關係圖（作者自製）

第二目 租賃權讓與違反之效果

租權讓與在租賃規範中無明文規定，若租賃當事人也未約定租賃權得讓與之情形下，該讓與之效果為何。依照通說見解，禁止租賃權讓與，為強制規範，基於民法第 71 條規定，違反者為無效⁸²。實務上，最高法院 50 台上字第 539 號判決亦認為，違反禁止債權讓與所為之行為，依民法第 294 條第 1 項第 2 款規範為無效，惟該不得讓與之特約，不得對抗善意第三人。值此，從實務見解及通說中可知，租賃關係之存續乃基於契約當事人間之信任，租賃權原則為不得讓與之債權，當承租人在未取得出租人同意將租賃權讓與他人時，此時出租人得終止租賃契約。

第二款 轉租之適法性

第一目 轉租之意義及效力

謂轉租者，為承租人將自己以出租人的地位，將租賃物再次租賃給第三人。

⁸² 鄭玉波，民法債編各論（上冊），頁 245。

此時，承租人與出租人之間的租賃關係持續存在，承租人因將房屋另與第三人簽訂租約，並交付房屋供第三人使用收益，就出租人而言類似承租人轉換，故稱轉租⁸³。在民法轉租房屋中，原則上承租人之轉租為合法轉租，僅在租賃契約簽訂時，雙方有明文不得轉租者，若嗣後承租人將房屋轉租予第三人時，則為不適法轉租。另轉租係承租人與次承租人成立新租賃關係，與租賃權之讓與不同，轉租人與出租人間之租賃關係仍然存在，然而次承租人與原出租人並無租賃關係可言。

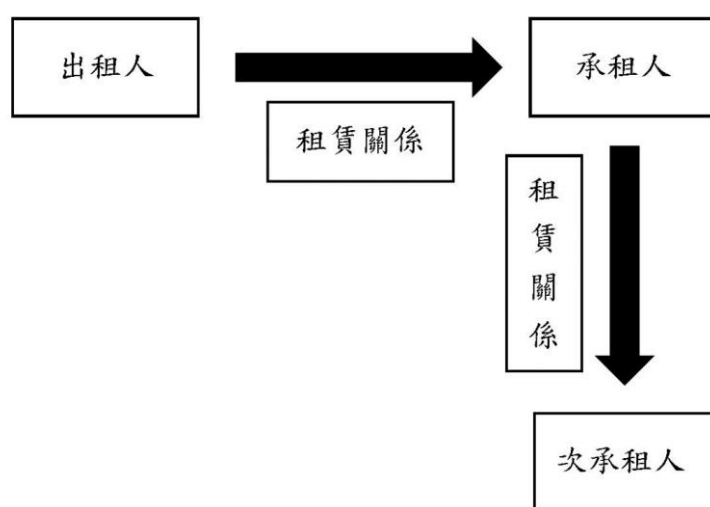


圖 3-2 轉租之當事人關係圖（作者自製）

第二目 適法轉租

從而，在適法的轉租中，租賃契約在未有不得轉租之約定時，承租人自得轉租予他人，不須經過出租人同意，出租人不得據此向承租人終止租約及請求違約金，亦不得向次承租人主張無權占有，由於出租人與次承租人間並無租賃關係，出租人自不得向次承租人請求租金。由於承租人與次承租人所簽訂之次租賃契約源自於承租人與出租人之原租賃契約，據此承租人與次承租人之租賃契約不得超過原租賃契約，若原租賃契約消滅時，次租賃契約亦歸於消滅，若次承租人仍占有使用租賃物時，出租人得本於租賃關係，請求次承租人將租賃

⁸³ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 423。

物返還予承租人⁸⁴。另外，當次承租人因過失導致房屋毀損、滅失者，出租人自得向承租人及次承租人分別請求損害賠償；承租人亦得向次承租人依照租賃契約向次承租人請求損害賠償。

第三目 不適法轉租

常發生的紛爭在不適法轉租之情形中，原因在於當次承租人有故意過失造成房屋毀損、滅失時，當事人之間的求償責任如何釐清，是否有重複求償的情形產生。值此，在前開當事人法律關係中，由於次承租人為承租人同意使用收益房屋之人，依照民法第 433 條規定，須由承租人向出租人負起該損害賠償之責，出租人亦可依照契約關係或是侵權行為向承租人及次承租人請求損害賠償，另承租人得本於租賃契約關係向次承租人請求損害賠償。然而，不適法轉租時，出租人並未同意將住宅承租予次承租人，若出租人依照民法第 443 條第 2 項規定解除契約，出租人得依所有物返還請求權返還房屋固無疑義，惟有疑義的在於，當出租人未依照上開規定終止契約時，出租人得否向次承租人請求返還房屋，則有不同的見解：

一、實務見解

最高法院 44 年度第 5 次民刑庭總會議決(六)民一庭提案中：「承租人未得出租人承諾，擅將其所租出租人所有之基地，轉租於第三人，現該基地係由該第三人占有使用，出租人在未中止租賃契約以前，得否逕向第三人請求返還該基地？決議：承租人未得出租人承諾，擅將其所租出租人所有之基地，轉租於第三人，現該基地係由該第三人占有使用，出租人在未終止租賃契約以前，不能逕向第三人請求返還。」此見解認為，租賃當事人間之契約尚未終止，出租人此時並無使用收益租賃物之權，若准予出租人得向次承租人請求返還租賃物者，恐導致租賃關係之當事人間的租賃關係相違背。

⁸⁴ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 428。

二、學說見解

學說⁸⁵則認為，在不適法轉租中，租賃契約為債權，基於債權占有本權而為之占有僅有相對效力，次承租人不得以其與承租人間之租賃契約向出租人主張有權占有。是故，承租人未有交付租賃物予次承租人之權，縱使出租人未將其與承租人間之租賃契約終止，出租人亦得對次承租人主張請求返還租賃物，惟有鑑於出租人與承租人之間租賃契約尚存在，故出租人僅得請求將租賃物返還予承租人。

三、評析

在傳統轉租中，三方契約當事人所成立之租賃契約分屬不同當事人，屬於各自獨立之債權關係，對出租人而言，當發生未經其同意之轉租時，使得租賃物之使用收益人非契約當事人，若租賃物有毀損時，將造成不必要之租約糾紛，也使得承租人處在一個不利之地位。是故，此次租賃專法將轉租規範更加細緻明文化，以保護承租人。

第四項 修繕責任

在租屋過程中，時常出現各類型租屋糾紛，由於房屋及其內部之物品在使用上多為耗材，長期間使用上多有損壞情形產生，當使用物有損壞時，則必須修繕恢復使用物之功能，經過崔媽媽基金會統計，租賃物之修繕為租屋糾紛前三大之類型，一般而言，從房屋結構一直到附加設備、消耗品等均屬此修繕範圍。要釐清修繕責任歸屬何人時，除了從法規中規範外，便是透過契約著手，由契約當事人協議修繕責任歸屬，以下將從民法修繕規範為出發點，再從契約角度釐清修繕責任及權利主張。

⁸⁵ 王澤鑑，基於債之關係占有權的相對性及物權化，「民法學說與判決研究（七）」，頁 85-86 頁。

第一款 出租人之瑕疵擔保責任

由於租賃契約屬於債權契約，有民法第 347 條規定之適用，故出租人在將租賃物轉交予承租人時，必須負擔瑕疵擔保責任及權利瑕疵擔保責任。對於物之瑕疵擔保責任，租賃契約為繼續性契約，於契約關係存續中，出租人應擔保該期間內之租賃物屬於無瑕疵狀態。值此，學說⁸⁶上有認為，當出租人提供之租賃物存有瑕疵時，承租人得準用民法第 359 條、第 360 條、第 364 條之規定，向出租人主張權利。

第二款 修繕義務

承租人對於租賃物負有保持義務，為衡平當事人對於租賃物之維持義務，賦予出租人修繕義務，並於民法第 429 條明文規定。既然出租人負有修繕義務，當租賃物有毀損時，自應負擔修繕義務，然而並非所有損壞出租人均屬於出租人之修繕範圍內，原則而言，是非可歸責於承租人事由致租賃物有毀損時，出租人負擔修繕責任，若為可歸責於承租人之事由所致者，將歸於承租人保持義務範疇，出租人此時將不負修繕義務，否則在租賃物毀損情況下，在租賃物修繕完畢前承租人得拒付租金，將有違誠信原則⁸⁷。是故，在租賃物為自然毀損時，原則出租人應負擔修繕責任，若出租人不為修繕時，承租人得透過民法第 430 條規定主張權利。

第三款 修繕範圍之約定

民法中雖有規範出租人及承租人對於租賃物之負擔義務，惟租賃物為住宅時，住宅內部仍有許多租賃物之附加設備及消耗品，又租賃物及其附加設備為出租住宅時一併提供之傢俱、家電等物品，消耗品則為燈泡、電池等小物，尤

⁸⁶ 吳從周，出租人之主給付與物之瑕疵擔保責任－評析最高法院八十九年度台上字第六九九號、九十一年度台上字第一七三三號判決，月旦法學雜誌，第 25 期，2009 年 9 月，頁 168。

⁸⁷ 吳從周，出租人之主給付與物之瑕疵擔保責任－評析最高法院八十九年度台上字第六九九號、九十一年度台上字第一七三三號判決，月旦法學雜誌，第 25 期，頁 165-166。

為附加設備屬修繕問題中最為頻繁。原因在於，多數紛爭為不清楚該由何人負擔修繕義務，在雙方相互推託或責任釐清不清楚下發生不愉快，演變為出租人隨意的從押租金扣除或契約一方解除契約。是故，為解決修繕責任歸屬，應從契約中先行著手，首先，原則而言為出租人負擔修繕責任，亦可於契約中約定耗材等特定部分由承租人負擔修繕責任；若出租人無能力處理者，得於契約中先行約定妥適修繕方式，由此可降低不必要之租屋糾紛，也可保障雙方當事人間之權益。

第五項 押租金

第一款 押租金

第一目 押租金之意義及目的

押租金係為擔保租金定期給付或租期期間債務履行為目的，又稱擔保金⁸⁸。押租金為押金及押租之統稱，押金為擔保承租人因租賃期間所生債務，出租人得就押金折抵相關費用，押租則包含給付租金之功能⁸⁹。

第二目 押租金契約

依上所述，押租金主要目的為擔保租賃期間所生債務，由承租人將金錢移轉給出租人，惟押租金契約是否為租賃契約的一部，或為另一獨立之契約不無疑義。然而，押租金契約究屬於何種契約則有不同的見解，而區分該契約性質之原因在於，此攸關於當租賃之房屋移轉予第三人時，承租人先前給付予原出租人之押租金，應向何人請求返還的問題。是故，以下將一併探討押租金契約究屬於何種契約。

⁸⁸ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 372。

⁸⁹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 372-374。

一、實務見解

（一）早期實務見解

司法院院字第 1266 號解釋：「依民法第四百二十五條規定，應繼續存在之租賃契約，其讓與人對於承租人契約上之權利義務，即皆移轉於受讓人，承租人當日所交之押租金，係原約內容之一部，自得向受讓人請求返還。」；另外，司法院院字第 1580 號解釋：「租賃物拍賣時，依民法四二五條規定，其租約對於受讓人既仍繼續存在，則承租人原交頂首之款，即係原約內容之一部，自亦應移轉為對於受讓人之債權，惟租約尚未因拍賣而終止，則出租人或其受讓人，均不必遽行付還頂款，更不生優先與否問題。」，從早期見解可知，實務上將押租金契約作為租賃契約之一部份，當租賃契約移轉予第三人時，押租金契約已隨同移轉予受讓人，由受讓人繼續承受契約之權利義務金⁹⁰。

（二）現今實務見解

司法院院字第 1909 號解釋：「民法第 425 條所謂對於受讓人繼續存在之租賃契約，係指民法第 421 條第 1 項所定意義之契約而言。若因擔保承租人之債務而收受押金，則為別一契約，並不包含在內。此項押金，雖因其所擔保之債權業已移轉，應隨同移轉於受讓人，但押金契約，為要物契約，以金錢之交付為其成立要件，押金權之移轉自亦須交付金錢，始生效力。……」。出租人未將押金交付受讓人時，受讓人既未受押金權之移轉，對於承租人自不負返還押金之義務。」；最高法院 77 年度台上字第 2177 號判決：「押租金並非租賃契約之內容或要素，民法第四百二十五條所謂對於受讓人繼續存在之租賃契約，係指第四百二十一條第一項所定意義之契約而言，若因擔保承租人之債務而接受押租金，則為別一契約，並不包括在內。是故押租金契約並不隨租賃契約而移轉。」

⁹¹。現今實務見解將押租金契約性質從原先的從契約，改為別一契約。值此，

⁹⁰ 吳從周，租賃關係存續中押租金之返還與租金之預付-簡評最高法院 99 年度台上字第 633 號判決，台灣本土法學雜誌，第 195 期，2012 年 3 月，頁 15-16。

⁹¹ 吳從周，租賃關係存續中押租金之返還與租金之預付-簡評最高法院 99 年度台上字第 633 號判決，台灣本土法學雜誌，第 195 期，頁 16-17。

租賃契約受讓人須自讓與人受有押租金之交付，始有返還押租金予承租人之義務。

二、學說多數見解

學說上多數見解則認為，押租金契約為要物契約，與租賃契約間相當緊密，惟兩者間分別有其意義與目的，於存續、變更上應分別觀之。且在住宅移轉予受讓人時，受讓人已可得知房屋現有承租人占有之外觀及租賃契約存在，受讓人不因而受有損害，惟押租金之存在與否，受讓人無從自租賃外觀上得知，若解為租賃契約移轉時，押租金契約隨同移轉者，將使得受讓人有受損害之可能，有失公允⁹²。故多數見解均肯認現今實務見解。

三、其他學說見解

押租金契約係作為擔保債務清償，為租賃契約之從契約，若主契約移轉時，從契約應隨同移轉方為合理，且要物契約之目的係為了給予債務人悔約之機會，若租賃契約中含有押租金契約者，當承租人未依契約內容給付押租金，出租人可向承租人請求交付，由此可知，押租金契約並非要物契約⁹³。

四、評析

本文以為，押租金契約並非租賃契約之要素，當租賃契約成立時，押租金契約之成立未必與租賃契約同時，且租賃契約在未有押租金契約存在之情況下，仍可獨立成立，並不影響租賃契約之目的。值此，押租金契約應為獨立之別一契約。

第三目 租金管制規定

租賃契約為要物、有償契約，租賃契約之要素乃給付租金，此為承租人之主給付義務，基於契約自由原則，租金本應由出租人與承租人雙方間約定之，

⁹² 吳啟賓，租賃物所有權移轉與押租金之關係-兼介紹最高法院 62 年台上字第 2053 號判決，法令月刊，第 37 卷 5 期，1986 年 5 月，頁 14；邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 378；劉春堂，民法債篇各論（上），自版，2003 年 9 月，頁 295-296。

⁹³ 謝哲勝，請求返還押租金，月旦法學教室，第 22 期，2004 年 8 月，頁 14-15。

基於私法契約自由原則，民法中並無租金管制之規範。然土地法第 97 條第 1 項爰就城市地方房屋之租金明文規定：「以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限」，若約定房屋租金超過該規定時，則該管直轄市或縣(市)政府得依前述所定標準強制遞減之。此係為保護經濟上弱勢之承租人，確保獲得居住權益，該規定明文以城市地方房屋租賃為規範對象，排除城市以外之地方，係為了避免影響整體租賃市場，並依據市場情形調整承租人之保護，而有意不納為規範。惟有學者認為，在非城市部分應類推適用系爭規定，原因在於租金管制主要規範目的係為處理居住問題，非城市地方亦有租金過高之問題存在，基於規範目的，應類推適用土地法第 97 條第 1 項⁹⁴。

第四目 租金價額計算

土地法第 97 條第 1 項中稱之土地及其建築物價額，其土地價格係以法定價為據，額所指為法定地價，即土地所有權人依土地法規定申報地價，若不同時申請者，則以標準地價作為法定地價。另建築物價額則以建築物所在地之地政機關估定之，而現行實務是依照地價調查估計規則及該規則第 24 條訂定之相關標準辦理。另最高法院 46 年度第 4 次民、刑庭總會會議決議認為，土地法第 97 條為強制規定，若租賃雙方間約定之租金超過最高限制時，對於超過部分之租金，出租人並無請求權，該管直轄市或縣（市）政府得強制減至該條所定標準。

第五目 房屋評定現值與房屋實際價值之落差

目前我國公告地價及房屋評定現值與住宅實際價值間，租金往往偏低而存有問題，無法完全反映住宅之實際收益價值，且該條僅規範城市區域之住宅，造成相同之租賃行為租金則有差異，為避免影響出租人提供住宅租賃之意願，尊重市場機制，租賃專法遂規定就城市地方之住宅租金上限規定予以放寬，而

⁹⁴ 吳從周，民法上之法律漏洞、類推適用與目的性限縮，東吳法律學報，第 18 卷第 2 期 5，2006 年 12 月，頁 130-135。

排除土地法第 97 條之適用⁹⁵。然系爭規定已將土地法對租金之限制部分架空，僅餘對非以標租方式出租之公有住宅租賃尚有適用⁹⁶。

對此，學者間提出不同改善建議，有認為可依照土地之區位及地力等性質，由主管機關規定就可供使用之種類區分收益能力算定租金⁹⁷。亦或是由公正之第三方或行政機關加以估定，避免公告地價及房屋評定現值與房屋實際價值間落差過大，難以計算合理報酬⁹⁸。另有學者認為得依土地公告現值計算之，計算方式與公告地價相似，但每年計算一次，此方能與市場價值相近⁹⁹。故不論係採取何種方式，皆應把公告地價與房屋評定現值兩者更接近市場價格。

第二款 押租金契約擔保之法律性質

押租金契約主要是為了擔保租賃債務，並由承租人將押租金所有權交付給出租人，惟依照民法第 757 條之物權法定主義，似乎非民法規定之擔保物權所能含括，押租金是否與物權法定主義相違背，在學說上有許多討論¹⁰⁰。

第一目 附停止條件之債權說

當承租人交付押租金予出租人，承租人對此有返還請求權，該請求權，其性質屬於債權，在租賃存續期間，承租人尚不得行使此權利，若租賃關係消滅後，承租人方得行使此返還請求權¹⁰¹。值此，此說以租賃關係消滅作為停止條件之債權。

⁹⁵ 姚志明，概覽租賃專法，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 14。

⁹⁶ 陳立夫，租賃專法解說，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 31。

⁹⁷ 陳明燦，城市房屋租金管制之簡析－兼評最高法院九十五年臺上字第一九〇七號民事判決，台灣本土法學雜誌，第 92 期，2007 年 3 月，頁 248。

⁹⁸ 鄭惠佳，對我國不動產租金管制法律規定之建議，真理財經法學，第 2 期，2009 年 3 月，頁 223。

⁹⁹ 謝哲勝，土地法，翰蘆，2013 年 9 月 3 版，頁 259。

¹⁰⁰ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 379。

¹⁰¹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 380。

第二目 附解除條件之消費寄託說

承租人交付押租金予出租人時，使兩者當事人間成立消費寄託關係，當租賃關係消滅，出租人則負有返還之義務，即以租賃關係終了作為消費寄託關係之解除條件¹⁰²。

第三目 抵銷預約說

承租人交付押租金給出租人，係預先提供金錢予出租人，用以抵銷將來可能發生之租金或損害賠償¹⁰³。

第四目 債權質說

當承租人支付押租金時，承租人對出租人有押租金返還請求權，承租人是該返還請求權供租金等債務作擔保，出租人就該債權取得權利質權，在法律性質上屬於債權質權¹⁰⁴。

第五目 讓與擔保說

押租金之交付，目的是在於擔保租金及損害賠償等債務，當承租人交付押租金所有權予出租人時，於租賃關係消滅後，清償租賃所生債務，將剩餘之押租金返還予承租人¹⁰⁵。

第六目 評析

上述各說均有其論據。惟附停止條件債權說，只針對押租金之返還請求的債權面向論述，忽略押租金擔保債務之本質¹⁰⁶。在附解除條件消費寄託說的部份，消費寄託是以保管物為目的，且難以看出有供租賃債務擔保之性質，押租

¹⁰² 吳啟賓，土地法規與民事審判實務，自版，1984年，頁252。

¹⁰³ 吳啟賓，土地法規與民事審判實務，頁250。

¹⁰⁴ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁380。

¹⁰⁵ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁380。

¹⁰⁶ 林銘翔，不動產押租金契約法律問題之研究，東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文，2019年7月，頁55。

金亦無以保管物為目的¹⁰⁷。抵銷預約說則是出租人對承租人之普通債權人，就押租金部分無優先受償權，此說不符押租金之本質¹⁰⁸。另外，就債權質說部分，承租人交付押租金主要係供作租賃債務擔保使用，非在其將來於押租金之返還請求權中設定質權，此說亦與民法第 904 條之設定質權要件不符¹⁰⁹。最後之讓與擔保說，對於押租金之交付行為，其經濟上之目的在於擔保租賃所生之債務，此說較能符合租賃當事人之意思，具信託意義，亦為我國實務及通說所採¹¹⁰。

第三款 押租金之返還

對於押租金契約之契約性質為何，將影響承租人押租金請求返還，從上開性質認定中有採取別一契約及從契約，請求返還之對象因契約性質不同而有差異。由於出租人將住宅所有權移轉予受讓人時，權利外觀上承租人不易察覺，當承租人終止租賃契約時，承租人押租金之返還便顯得不易，也將造成承租人恐遭受莫名之損害。值此，有關承租人請求返還之對象為何，則有不同見解。

第一目 受讓人返還主體說

除契約當事人別有約定外，無論住宅受讓人是否知悉原出租人是否受有押租金，亦或是押租金是否已從住宅售價內扣除，依照所有權不破租賃之規範，住宅受讓人已完全取得該租賃契約上之權利義務關係，既押租金為租賃契約之一部分，住宅受讓人自應承繼該押租金，應負返還押租金之責，承租人自得向住宅受讓人請求押租金¹¹¹。在早期實務上，司法院 24 年院字第 1266 號、司法院 25 年院字第 1580 號以及最高法院 49 年台上字第 307 號判決均認為，押租金契約屬於租賃契約之一部分，在發生所有權讓與不破租賃情形下，自發生法定

¹⁰⁷ 吳啟賓，土地法規與民事審判實務，頁 251。

¹⁰⁸ 吳啟賓，土地法規與民事審判實務，頁 250。

¹⁰⁹ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 381。

¹¹⁰ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 381；臺灣高等法院 84 年度重上字第 292 號民事判決。

¹¹¹ 史尚寬，民法債法各論，六版，1979 年，頁 230-231。

契約移轉，既如此，原出租人已脫離租賃關係，承租人僅得對受讓人請求返還¹¹²。

第二目 押租金實際占有人說

此說認為，住宅受讓人可從承租人使用收益住宅之外觀上得知租賃關係存在，惟押租金契約存在與否，在外觀上無從得知，若不問任何情形，押租金契約當然與所有權讓與不破租賃相同，由受讓人承受，此不僅與民法的債之移轉相悖，也使得受讓人有受損害之可能，故押租金既未由受讓人收受，承租人應向原出租人請求返還¹¹³。實務上採取此說之判決為，最高法院 65 年台上字第 156 號判決：「民法第四百二十五條所謂對於受讓人繼續存在之租賃契約，係指民法第四百二十一條第一項所定意義之契約而言，若因擔保承租人之債務而接受押租金，則為別一契約，並不包括在內，此項押租金契約為要物契約，以金錢之交付為其成立要件，押租金債權之移轉，自亦須交付金錢，始生效力，出租人未將押租金交付受讓人時，受讓人既未受押租金債權之移轉，對於承租人自不負返還押租金之義務。」¹¹⁴

第三目 債務併存承擔說

押租金契約既為從契約，當租賃契約移轉時，自然隨同移轉予受讓人，無論受讓人是否知悉押租金存在，亦不問其是否收受押租金，應由受讓人負返還責任，至於原出租人在返還押租金以前，並未脫離返還義務，此時應與受讓人同負連帶返還責任，原出租人與受讓人間則為併存債務承擔¹¹⁵。

¹¹² 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 407。

¹¹³ 吳啟賓，土地法規與民事審判實務，頁 262-263。

¹¹⁴ 姚志明，租賃物移轉後，租金請求與押租金返還之問題，月旦法學教室，第 163 期，2016 年 5 月，頁 15-17。

¹¹⁵ 鄭玉波，民法債編各論（上冊），頁 231。

第四目 評析

本文以為，從理論架構上，押租金契約為租賃契約之一部，當發生法定承擔時，受讓人當然受有押租金契約，縱原出租人未交付押租金，受讓人仍負有交付押租金之義務。債務併存承擔說，雖對於承租人而言保障較為充足，然而從理論架構上，較為薄弱。從現今多數實務見解，認為押租金契約為別一契約，必須有押租金之移轉，住宅受讓人方有交付押租金之義務。從承租人角度出發，外觀上承租人無法得知住宅所有權及租賃契約之移轉，當原出租人未將押租金轉交予住宅受讓人，租賃期限屆至承租人請求返還押租金時，若住宅受讓人以未實際取得押租金為由拒絕返還押租金者，恐徒增法律糾紛，也對本為弱勢地位之承租人更為不利，應採押租金實際占有人較為妥適。

第六項 租賃契約終止權

第一款 民法之出租人契約終止權

承租人為住宅市場之弱勢，應避免租賃契約遭隨意終止，導致承租人遭遇該突如其來的變故而失去居所。在民法之規範中，不定期限之租賃契約，由於未定有期限之租約當事人多能知悉，該租約僅為承租人暫時性需求下簽訂，在契約雙方得隨時終止契約之情形下，對於承租人損害程度較低。惟定期租賃契約者，對於契約之履行成度較高，僅於民法第 438 條、440 條、443 條中分別對於，承租人之違反使用收益方法、遲延給付租金以及違反轉租規範時，出租人方得期前終止租約。值得注意的在於，承租人積欠租金經出租人催告後，給付遲延須達二個月後始得終止契約，但當積欠租金期間，出租人將租賃契約移轉予第三人時，該租約終止權之期間起算點應為何時，實務見解多認為，基於債之相對性，租賃契約終止權與租金請求權應分別而論，租金請求權已為獨立之債權而不隨同移轉，惟租金給付遲延為已發生或將來可發生之終止權時，除了

出租人有免除該給付外，該催告期間計算仍持續至第三人即租賃契約之受讓人，由受讓人行使終止權。然而，在民法規範中，無法完全保障承租人對於租賃契約之穩定性。是故，我國得對於出租人之契約終止權加以明文規範，以保障承租人權益¹¹⁶。

第二款 土地法之出租人契約終止權

出租人之終止權係出租人為保全其財產，提前終止租賃契約，且出租人不得請求賠償，此於民法第438條第2項、440條第2項及443條第2項中明文規範，然民法之規定不足以保障承租人權益。據此，土地法第100條規定：「出租人非因左列情形之一，不得收回房屋。一、出租人收回自住或重新建築時。二、承租人違反民法第四百四十三條第一項之規定轉租於他人時。三、承租人積欠租金額，除擔保金抵償外，達二個月以上時。四、承租人以房屋供違反法令之使用時。五、承租人違反租賃契約時。六、承租人損壞出租人之房屋或附著財物，而不為相當之賠償時。」，土地法雖將出租人得收回房屋之情事列舉出，惟最高法院87年度台上字第1922號判決認為，收回房屋仍須先依照民法450條第3項但書之規定，向承租人先期通知後終止租賃契約，始有收回房屋之權。是故限縮出租人終止權之行使，若須踐行終止權行使時，仍應依照民法解除租賃契約之催告或期前通知等規定後，方有收回房屋之權限。

土地法第100條立法目的在於，彌補承租人之地位以保障其權益。是故，該規定與租賃專法之保障目的相同，且兩者規範之客體均為房屋，意義亦皆相同，然最高法院94年度第3次民事庭會議紀錄卻採取不同之見解，決議認為土地法第100條中所謂的房屋，既未區分供住宅使用之房屋或供營業使用之房屋租賃，則該條所指之房屋，除供居住使用外亦包含供營業使用的房屋，該見解較本條例之租賃房屋適用上為廣。亦即，系爭法條在不區分房屋是否供營業或

¹¹⁶ 何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，國立中正大學法律研究所碩士論文，2019年6月，頁80。

住宅使用目的情形下，承租人均受該法條保護時，因民法第 450 條第 2 項規定承租人得隨時終止租賃契約，出租人則有土地法第 100 條規定之限制時，是否有過度保護承租人情形，此部分有待商榷¹¹⁷。

租賃契約分為定期限與不定期限之租賃契約，土地法第 100 條於最高法院 37 年上字第 7729 號判決認為，應適用於不定期限租賃契約中。原因在於，當租期屆滿後，除有民法第 451 條規定，視為不定期限租賃外，否則其租賃關係應依同法第 450 條第 1 項規定，於租賃期限屆滿後消滅，不受土地法第 100 條各款情事限制，則土地法第 100 條規定，據此應解釋該條不包含定期限租賃契約在內。然從該法條之文義解釋中並未明定適用定期限租賃契約或不定期限之租賃契約，司法院院解字第 4005 號解釋認為該條只適用在不定期限之租賃契約，此將使得定期限租賃契約受到過度保障，於承租人之權益保障上有些失衡。另值得關注的是，最高法院之見解只認為定期限租賃契約不得直接適用土地法第 100 條，未排除有類推適用之可能。值此，不得據此認為土地法第 100 條不能類推適用於定期限租賃契約。是故，定期限租賃契約類推適用土地法第 100 條規定以彌補法律漏洞，以貫徹立法保護承租人之意旨。

土地法第 100 條第 1 至 6 款主要係以可歸責於承租人之事由作為房屋收回為要件，然同條第 3 款規定，承租人積欠之租金額度，抵償擔保金外，達二個月以上，得收回房屋；另民法第 440 條第 2 項僅需遲付租金總額達 2 個月者，得終止契約，此為兩者不同之處。此外，實務上較常見者為同條第 1 款之情事，依司法院院解字第 3489 號解釋，該款所謂收回自住，指出租人對於其出租之房屋，因供自己或共同生活之家屬居住所必要。最高法院 42 年度台上字第 981 號判決：「土地法第一百條第一款所謂收回自住，依司法院院解字第三四八九號解釋，固屬包含收回出租之房屋，以供自己營業之使用者在內，惟此種收回自住，既僅以供出租人自己營業之使用為限，則收回以供出租人與他人共同經營

¹¹⁷ 何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，頁 81。

事業之使用，即與僅供出租人自己營業之使用者有間，自難謂為亦在得收回自住之列。」該判決認為收回自住應包括供自己營業所用還包括作其他事業之用，惟不包含供出租人與他人共同經營事業使用。從土地法第 100 條第 1 款之文義解釋上係以保護承租人之角度思考值得贊同，然該款中所謂的自住，經實務見解擴張解釋後，該自住包含供營業使用，且供自己營業與他人共同營業使用之判斷標準不同，是否與承租人之權益保障意旨相符，則有疑義¹¹⁸。

須注意的是，最高法院 80 年度台上字第 212 號判決認為：「依土地法第一百條第一款規定，出租人固得以收回自住為由，收回出租之房屋。惟所謂收回自住，係指出租人在客觀上，對於其出租未定期限之房屋，有收回自住之正當理由及必要情形而言。」，即出租人若想將房屋收回自住時，必須舉證正當理由及必要情形。但正當理由及必要情形之認定相當主觀，實務上此標準之認定不易，故應依個案事實分別判斷從寬認定。

第三節 小結

一、押租金返還及租賃物修繕糾紛改善之建議

居住為人民最基本的生活需求，在現今社會租賃住宅之人口不斷增加，對於承租人的權益保障上格外重要，一般的租賃情況中，出租人多掌握租賃物之實際狀況、資訊及優勢地位，相較於承租人而言，承租人常因缺乏知識及經驗，在地位上顯得不利，且租賃住宅之承租人多因工作、學業及資金上的因素而有承租的必要，在租賃住宅上需求度相當高，也因此承租人顯得更為弱勢。值此，在租賃相關的規範上需要重新審視，由於民法中租賃的規範上並未健全，以至於社會上的租賃糾紛相當多，其中包含了押租金返還、修繕、轉租、房屋轉售等。在押租金的糾紛中，在於契約性質上認定的疑義，其導致當產生了住宅因轉售或贈與他人時，承租人原先給付的押租金嗣後應向押租金實際取得人請求

¹¹⁸ 吳從周、鄭聆苓，不定期租賃出租人收回房屋之限制－土地法第 100 條第 1 款「收回自住」之實務案例類型化，台灣本土法學雜誌，第 174 期，2011 年 4 月，頁 94。

返還，亦或向租約受讓人請求返還的爭議，為避免此爭議持續，應對押租金之性質重新認定。在住宅之毀損修繕上，雖然民法中規定，除契約另有訂定或習慣外，原則由出租人負擔，然而當出租人因而在契約中免除其修繕責任時，對於承租人保障而言也屬不周，應在規範上針對修繕範圍及租賃物的損耗原因於契約中特別明文，以降低糾紛的發生。

二、租賃轉租與違建所有權讓與糾紛改善之建議

轉租中，由於租賃關係各自存在，且為獨立的兩個租賃契約，從出租人之角度來看，由於住宅實際使用之人為次承租人，當住宅發生毀損時，出租人恐向次承租人請求賠償，對於次承租人而言，現行民法規範上尚嫌不足，應對於次轉租人之相關規範加以增訂或要求在簽訂租約時於契約中先行約定轉租事宜，以保障承租人。另外，在住宅轉售即住宅所有權讓與時，當該住宅為違建，出租人即違章建築起造人移轉事實上處分權予受讓人，承租人無法依民法 425 條規定主張權利，由於所有權讓與不破租賃之目的在於保障承租人，均認為違章建築移轉之事實上處分權其內涵等同於所有權，故此部分對於住宅租賃之當事人權益保障而言較為周全，此部分值得肯定。

中原大學

第四章 租賃專法關於承租人之權益保障

第一節 立法背景

我國人租屋習慣者需求相較於以購買房屋方式滿足居住之人高出甚多，對於人民而言，購買住宅之負擔顯較租屋負擔來的重，其中因素包含租屋者於社會中多為弱勢之族群、不動產價格飆漲等，為滿足居住需求，而發展住宅租賃市場，作為國人長期居住需求可替代之選擇，成為現今重要之課題。對承租人而言，依財政部統計處資料顯示，一般住戶以承租房屋替代購屋者達二百六十三萬餘戶，學生租屋八十萬餘戶，全台總計三百四十四萬餘戶需承租住宅，顯見對於住宅租賃之需求量相當大。為滿足該需求，降低租賃糾紛不斷發生，應提供住宅的正確資訊，使承租人得選擇合適之住宅。

是以，藉由平等互惠租賃契約、透明租賃資訊、成立專業服務、納入租賃廣告內容之規範措施，以滿足承租人確保其權益。又鑑於近年來惡房東事件頻傳，導致嚴重侵害房客之權益。此外，也有房客本身之生活素質低落，使得房東所有之出租物遭受重大損害，必須依法另行主張權利，增加了許多請求損害賠償、返還房屋等困擾。相對的也致使手中持有多筆住宅之所有權人不再願意將閒置住宅提供出租，導致空屋率不斷提高¹¹⁹。

又檢視現今租賃住宅市場問題，租賃廣告資訊正確性不足，亦未有簡便之處理糾紛機制，導致有租賃住宅需求之人民保障不足。另外，在現今租賃住宅市場之住宅出租者多以個人為主，欠缺專業經營管理，出租人多因出租之管理事務繁雜、管理成本偏高，或無法管理等因素，導致住宅市場中存有閒置住宅，未能有效導入住宅市場。為保障住宅租賃雙方權益以平衡租賃權利義務關係及健全租賃住宅市場發展，遂於民國 106 年 11 月 28 日經立法院三讀通過，並經總

¹¹⁹ 林旺根，論制定住宅租賃專法之必要性，月旦法學雜誌，第 245 期，2015 年 10 月，頁 168。

統於同年 12 月 27 日公布全文 46 條。然依本條例第 46 條規定，於公布後 6 個月即於 107 年 6 月 27 日始行施行¹²⁰。

第一項 立法特色

本次租賃專法之訂立，從其立法理由得知係為維護人民居住權，包含租賃物修繕、轉租證明、租賃住宅廣告真實性，以彌補租賃住宅資訊不平等之情形，健全租賃住宅市場，保障租賃當事人權益，發展租賃住宅服務業。此外，租賃專法第 5 條明確授權行政機關透過機關之職權監督住宅租賃契約之內容，解決租賃雙方地位不平等，其立法特色如下¹²¹：

一、強化保障住宅租賃關係：

現行「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」為適用消費者保護法定義之消費關係，仍有非具消費關係之住宅租賃契約未受保障，故授權就非具有消費關係之住宅租賃契約增訂應約定及不得約定事項，提供住宅租賃雙方更全面性之保障。此外，要求受出租人委託刊登租賃廣告之經營業者應負有租賃資訊之查證責任，來確保承租人獲得正確的租屋資訊，另簽訂平等之租賃契約。

二、輔導成立非營利團體協助租賃事務之處理：

租賃關係之當事人得加入出租人或承租人的非營利團體，可善用團體內部提供之互助機制，教導專業之經營經驗及糾紛處理的應對技巧、教育訓練等，據此降低處理住宅租賃之成本，增強專業能力技能及獲得可信賴之諮詢管道。

三、增加免費住宅租賃糾紛處理管道：

由直轄市或縣（市）不動產糾紛調處委員會進行爭議調處，並考量住宅租賃糾紛涉及金額較低，讓申請人免繳調處費用，由政府扮演公正專業之第三人

¹²⁰ 顏碧志，租賃專法簡介，全國律師月刊，第 22 卷第 2 期，2018 年 2 月，頁 20。

¹²¹ 內政部租賃住宅市場發展條例草案總說明，頁 1-2。（最後瀏覽日：2020 年 9 月 17 日）
https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile/Act_file/1060170978%E9%99%84%E4%BB%B6.pdf

角色，協助人民確保住宅租賃權益。

四、提供出租人（自然人）租稅優惠：

鼓勵住宅所有人將所有之住宅透過專業之代管或出租予專業經營者後轉租，給予所得稅、地價稅及房屋稅相關租稅優惠，出租人能透過專業經營者來減輕負擔並獲得穩定收益，此也對租賃住宅市場之活絡具有一定之幫助。

五、建立租賃專業服務制度：

訂定租賃住宅服務業管理及業務規範，並要求其服務人員取得專業證照，藉由引入租賃住宅之「代管」及「包租」專業服務制度，協助處理龐雜之租賃住宅相關管理事務，有效協助租賃雙方釐清權利義務關係，建構出租人放心出租及承租人安心居住之專業租賃服務制度。

第二項 適用客體

適用租賃專法之客體乃租賃住宅，所謂租賃住宅係指以出租供居住使用之建築物。又該條例所稱之住宅，不以符合建築法第 73 條第 2 項：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」為要件，縱為違章住宅而將該建物出租供居住使用者，也有本條例之適用，而僅於租賃專法第 4 條所列之供休閒或旅遊為目的、由政府或其設立之專責法人或機構經營管理、由合作社經營管理及租賃期間未達三十日等情形，方無適用餘地。另外，宗教團體提供予信眾或神職人員居住之場所，因與一般居住情形不同，亦非本條例適用之對象。至於社會福利機構向他人承租房屋供機構照護弱勢族群之服務項目，考量機構非以居住需求目的，係以生活照護、療養之性質，與本條例所稱之租賃住宅情形有別，並非該條例適用範圍¹²²。

¹²² 立法院公報處，106 卷 90 期，立法院第 9 屆第 4 會期第 7 次會議紀錄，頁 283。（最後瀏覽

第三項 消費者保護法之適用

住宅租賃規範散見於我國民法、土地法及其相關細則辦法中，同時部分條文亦因不符實務，在實務操作上頻生糾紛，而本次租賃專法之增訂，除為彌補現行法令之不足外，亦將散見於法規範之住宅租賃相關規範、各項常見爭議予以統整一套租賃為規範目的之法規，然適用客體乃以租賃住宅為對象。亦即，非本條例規範者，則以民法及土地法等相關規範補充，無本條例規定之適用。



圖 4-1 租賃規範適用之順序（作者自製）

所謂消費關係，依消費者保護法第 2 條第 3 款規定：「指消費者與企業經營者間就商品或服務所發生之法律關係。」，另依同條第 1 款規定，消費者係指以消費為目的而為交易、使用商品或接受服務者。因此，依照最高法院 91 年度台上字第 1001 號之判決認為，所謂的消費行為多指商品之使用行為，係為達到生活上之目的，而非以供業務執行或生產為目的者而言。

住宅租賃契約具消費關係時，適用消費者保護法之規定，是否僅此方有消費者保護法適用，實務及學說有所爭議。實務見解認為，消費者保護法以消費者及消費關係認定規範範圍。值此，消費者保護法對於適用對象之行業並無加以限制規定。謂消費指，非純粹經濟學理上之概念，而是生活上之消費行為，

故消保法所稱之消費，係指不再於生產之狀況下所為之最終消費¹²³。值此，無論為何種類型之人，亦不論此營業行為在行政上是否經合法，若反覆實施出租行為，非屬偶一為之，並以出租為業者，均得認為係所謂之企業經營者，該出租行為得以消保法為規範，就承租人言之，若承租住宅目的係作為營業所用，並非單純供己居住使用時，便無房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項之適用；對於出租人而言，無論為何者，亦無論出租總戶多寡，若反覆實行出租行為，非屬偶一為之，且以出租為業，則屬於企業經營者，得依房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項為規範¹²⁴。惟在學說上認為，定型化契約之問題在於契約由一方當事人擬定，以至於另一方當事人無從商議合約，且擬定人甚少慮及另一方當事人之利益或使他方當事人不易理解之內容。是故，消費者保護法所保護之當事人利益，不因契約為消費性與否而有不同¹²⁵。

所謂包租業，依照租賃專法第3條第4款規定，指承租租賃住宅並轉租，及經營該租賃住宅管理業務之公司。其並非如消費者一般，以達到生活上之目的，因此，包租業與出租人間之法律關係，非屬消費關係。承租人支付租金以使用房屋達居住為主要目的，並非以營業或投資為目的者，包租業與承租人間便具有消費關係，而適用消費者保護法之規定¹²⁶。

依租賃專法第1條規定，住宅租賃契約具消費關係者，適用消費者保護法之相關規定；非具消費關係者，不適用消費者保護法之相關規定。」，代管業係受出租人管理租賃住宅，具有代理出租人之身分，據此，代管業與承租人所簽訂之租賃契約，其效力及於出租人，如出租人非為企業經營者或承租人為企業經營者而非消費者時，則出租人與承租人間之法律關係，非為消費關係之情形，

¹²³ 行政院民國84年4月6日台84消保法字第00351號函。(最後瀏覽日：2020年11月26日)

<https://www.ey.gov.tw/Page/349B76CABB867CA0/1dacbf06-0c80-4c1a-bdbd-52dcf399102e>

¹²⁴ 游適銘，租賃住宅專法，打造租屋市場，全國律師期刊，頁5-6。

¹²⁵ 陳聰富，契約自由與定型化契約的管制，月旦法學雜誌，第91期，2002年12月，頁51-62。

¹²⁶ 楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，第22卷第2期，2018年2月，頁31-32。

則無消費者保護法適用¹²⁷。

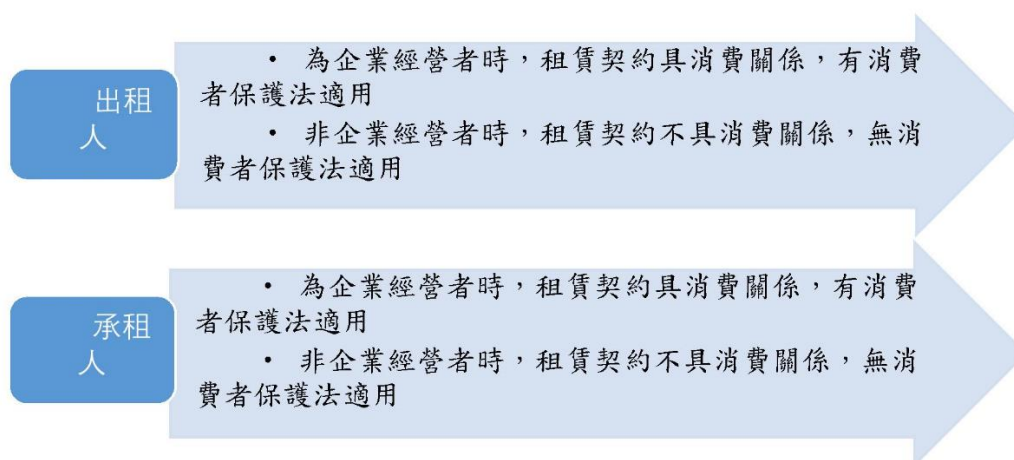


圖 4-2 消費者保護法之適用情形（作者自製）

第四項 應約定及不得約定事項

依租賃專法第5條規定：「租賃契約具消費關係者，適用消費者保護法相關規定；非具消費關係者，其應約定及不得約定事項，由中央主管機關定之。」。亦即，具有消費關係之租賃契約，依消保法第17條規定，由中央機關擬定定型化契約應記載或不得記載事項，報請行政院核定後公告之¹²⁸。

據此，具有消費關係之定型化契約，因適用消費者保護法規定，依該法第16、17條第1項規定，違反部分原則上為一部無效，如為顯失公平者，該契約全部無效，違反公告之定型化契約，其定型化契約條款無效。在本條例適用消費者保護法之情形下，消費者保護法優先本條例為適用，惟住宅租賃契約仍有本條例之適用，若本條例未規定者，回歸適用民法或土地法之規範。

另外在不具有消費關係之定型化契約，依據租賃專法第5條第2、3項規定，由中央主管機關規定，其應約定及不得約定事項，如有違反者，依該條第4項

¹²⁷ 陳冠甫，評租賃專法－以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第277期，2018年6月，頁50。

¹²⁸ 楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，頁32。

規定，原則上為一部無效，如為顯失公平者，該契約全部無效。若應約定事項未記載或僅以口頭約定時亦同¹²⁹。該條規定與消費者保護法第 16 條及第 17 條規定相似，且仍有民法第 247-1 條規定之適用。

表 4-1 應約定及不得約定事項（作者自製）

租賃專法	施行後	施行前
押金	契約上載明押金不得超過2個月租金	土地法有明定押金不得超過2個月，惟未強制規定須載明於契約中
違約金	契約上載明不得超過1個月之房租	無上限規定
其餘重點	需明定水、電、瓦斯計算方式	未規定
	不得約定不得遷入戶籍	基於契約自由原則，若經雙方同意約定者，應載入契約當中
	應由出租人繳納之稅負，若較出租前增加時，不得約定由承租人負擔	
	不得約定承租人不得拿租金報稅	該約定無效

第二節 承租人之權益保障

國人因居住或就學等因素在外租賃住宅需求者計約有285萬人口，約涵蓋我國總人口數1/8。經檢視我國租賃市場問題，包含租賃權利義務關係不對等、租賃住宅廣告資訊未真實透明及未有便捷糾紛處理機制，以至於租屋族群保障不夠周全¹³⁰。綜覽租賃專法立法目的及整體規範著重在租賃住宅廣告真實性、租金約定、押租金制度、修繕義務、轉租之證明、租約終止權等，並授權行政機關監督住宅租賃契約內容，衡平當事人間之權益，非僅侷限傳統民法租賃之相關規範問題。

本條例之規定將過去租賃部分之法律爭議予以解決，另詳加明文規定缺漏

¹²⁹ 陳立夫，租賃專法解說，月旦法學雜誌，第 277 期，2018 年 6 月，頁 29。

¹³⁰ 姚志明，概覽租賃專法，月旦法學雜誌，第 277 期，2018 年 6 月，頁 6。

之部分，以達到保障當事人之權益。以下將該條例之規範分別探討條文特色、法律爭議、承租人保障是否周全加以詳述。

第一項 租金與押租金

第一款 租賃專法之租金規範

第一目 排除租金總額管限制定

土地法第 97 條規定，基於城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限，若約定租金超過該規定者，得強制減定之。現行租賃住宅市場上雙方約定之租金多遠低於土地及建築物申報總額年息百分之十，對於承租人之保障實益不顯著，應重新檢討租賃市場之投資人應享有之利潤。值此，除管制租金總額外，實應限制租金漲幅，避免出租人恣意調高租金，迫使承租人搬離而喪失居住之機會，於此方能達到承租人之權益保障¹³¹。惟現行租賃專法第 6 條之目的，在考量公告地價及房屋評定現值與市場價值仍有差距，無法完全反映房屋收益價值，造成同樣為租賃行為，租金卻因地區不同而有差異，為避免影響出租人提供租賃住宅之意願，並尊重市場機制¹³²，爰定明予以排除適用之情形下，將租金回歸予當事人雙方自由約定，以降低租賃市場黑市、避免過度干預自由市場秩序¹³³，而放棄對於租金之干預。

在租賃專法第 6 條施行後，實務上之臺灣高等法院臺南分院 109 年上易字第 90 號、臺灣台北地方法院 108 年北訴字第 36 號、臺灣士林地方法院 110 年訴字第 2 號、臺灣台北地方法院 107 年重訴字第 1437 號判決均認為，租賃專法第 6 條為特別法，在法條適用上應優先於土地法，排除土地法第 97 條規定之適

¹³¹ 謝哲勝，土地法，翰蘆，2013 年 9 月 3 版，頁 271-272。

¹³² 立法院公報處，106 卷 90 期，立法院第 9 屆第 4 會期第 7 次會議紀錄，頁 296。（最後瀏覽日：2021 年 9 月 12 日）

https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/communique1/final/pdf/106/108/LCIDC01_10610801.pdf

¹³³ 陳冠甫，評租賃專法－以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 54。

用。現將租金金額回歸於契約自由約定，由租賃市場判斷租金金額的合理性，迫使租金訂定過高之住宅所有人做適度的調整，且土地法第 97 條原僅適用於城市地方之租賃住宅有其適用，當租賃專法第 6 條排除適用後，在現今非城市地方租賃住宅也有租金過高之問題後，此排除土地法規適用，將土地法第 97 條排除非城市地方租賃之問題解決。故租賃專法第 6 條將租金回歸租賃市場，透過市場競爭來平衡契約當事人權益，降低租賃黑市，此部分對於承租人的保障上值得肯定。

第二目 租金調整規範之改善

由於調整規範屬於立法強制介入私法自治領域，若管制租金調整使得出租人無法隨意調整租金時，是否會造成出租人受損失產生反效果，或透過其他收取非租金之項目來彌補租金短收部分，均非樂見這些情形發生。是故，在限制上自應為保留之限縮解釋，以尊重私法自治原則，並平衡立法者之不動產政策，在現行規定上，對於承租人而言仍不周延。依照日本借地借家法第 32 條規定中，亦有租金調整之相關規範，其主要係針對租金金額合理性之判斷、租金發生爭議時該如何起算及利息計算方式、契約雙方當事人得約定於一定期限內不得調整租金等¹³⁴。值此，在租金調整規範上，不應以單一標準判斷，須以個案需求及情況綜合判斷之，我國可效法日本借地借家法之規定，對於判斷標準之範圍加以擴大，始能真正保護到弱勢之承租人。

第二款 租賃專法之押金規範

第一目 押金之規範

押金為押租金之簡稱，押金係指租賃契約成立後，出租人為擔保承租人之租賃債務為目的，遂向承租人要求提供金錢或替代物，於租賃關係消滅後，在

¹³⁴ 林柏安，我國自用房屋租賃法制之研究-以與日本借地借家法比較為中心，頁 74-79。

無積欠房租等其他情事下，出租人方負返還之義務¹³⁵。在現行民法制度下並無對於押金有何明文規範，然而在司法實務上則肯認之。押金原則上由租賃雙方共同約定，惟土地法第 98 條第 1 項規定：「以現金為租賃之擔保者，其現金利息視為租金之一部。」，肯定押金制度，而該條規定採取押金計息，息抵租金之立法模式以保障承租人權益。

第二目 押金擔保範圍

押金為擔保租賃關係存續中所生債務為目的，若租賃關係消滅後所生之債務即承租人繼續占有租賃物而出租人請求不當得利或損害賠償時，是否仍在押租金擔保範圍內則有疑義。最高法院 69 年度台上字第 3985 號判決採否定見解，判決認為押租金是在擔保租賃債務之履行，在租賃關係終了後，租賃物之返還及遲延返還所生之損害賠償，承租人在租賃物返還前，尚不得請求出租人返還押租金，自無從主張租賃物之返還應與出租人之押租金之返還同時履行。另有學者¹³⁶採肯定見解，認為押租金是擔保租賃關係存續中所生之債務，至於租賃關係消滅後所生之債務，則應回歸適用民法抵銷之相關規定。據此，在本次施行之租賃專法第 3 條第 13 款則將押金之擔保範圍明文化規定，押金是指承租人為擔保租賃住宅之損害賠償行為及處理遺留物責任，預為支付之金錢。準此，不包括得於租賃關係存續中抵充積欠租金，該立法模式採取實務之見解。

第三目 押金金額之限制

民法無押金之限制已如前述，惟押金之上限，土地法第 99 條第 1 項規定，押金不得超過 2 個月房屋租金之總額，同條第 2 項則規定已交付之押金，超過第 1 項限度者，承租人得以超過之部分抵付房租。亦即，押金得做為擔保金之用外，就超過法定限度內之部分抵付租金，其利息並得視為租金之一部抵付租金，也可做為損害賠償之擔保。另從土地法第 99 條規定之立法目的係在於保護

¹³⁵ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 381-382。

¹³⁶ 邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），頁 373-374。

經濟上弱勢之承租人，使其能獲得居住空間；反之，若承租人有能力租賃房屋供營業所用時，則非為經濟上之弱勢，且其租賃之房屋非供居住所用，此時便與立法目的相違背，是以該條應無供營業使用之房屋租賃所適用。且供營業使用之房屋所收押金，著重在擔保契約之履行，擔保金之多寡，因營業項目不同而有差異，此時基於契約自由原則不應加以限制，以兼顧當事人雙方間之權益。

租賃專法第 7 條第 1 項規定：「押金之金額，不得逾二個月之租金總額。」，其立法目的在於規範押金之上限，保障租賃雙方之權益。基於特別法優於普通法之法理，應優先於土地法之適用，惟此項規定未如同土地法第 99 條第 2 項明文就押金超過二個月總額之效力加以明定，是以當承租人交付超過二個月之總額時，承租人是否得請求出租人返還則有疑義。值此，在解釋上租賃專法為土地法之特別法，在本條例未明文規範時，則回歸土地法第 99 條第 2 項規定，將押金超過 2 個月之總額部份抵付租金¹³⁷。鑒於本條例之立法目的為保障租賃雙方當事人之權益、健全租賃住宅市場，且本條例第 5 條第 3、4 項及消費者保護法第 17 條第 3、4 項明文，本條例既明文規範表示，限制或免除租賃當事人一方之義務或責任及限制或剝奪租賃當事人一方行使權利均屬於不得約定事項或記載事項，違反者無效，是故，關於押金之限制，應解為強制規定，當事人不得以特約排除之。

第四目 押金之返還

押金之目的係在擔保租賃債務，其性質上屬於租賃契約之從契約。另押金契約性質就屬別一契約或要物契約則有疑義，此將影響到租賃物轉讓第三人時，承租人此時應向出租人或第三人請求返還押金，學說上並有受讓人返還主體說及實際占有人說之爭議，此已於第三章討論。又此次租賃專法第 7 條第 2 項規定、租賃住宅定型化契約應記載及不得記載事項第 15 點、第 16 點規定，租賃住宅於租賃期間中將所有權讓與時，租賃契約對於受讓人繼續存在，原出租人

¹³⁷ 姚志明，概覽租賃專法，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 15。

應該將押金及已預收之租金交給租賃契約受讓人即出租人，當租賃契約消滅後，出租人應結算租金及租賃期間相關費用，並會同承租人完成點交手續，承租人返還租賃住宅，出租人返還押金或抵充租賃期間相關費用後之賸餘押金。

由此觀之，對於租賃專法規範之押金返還，當發生所有權讓與不破租賃時，出租人因承繼原出租人與承租人之租賃契約，應返還自原出租人收取之押金，採取受讓人返還之立法模式。據此，經由租賃專法明確規範後，租賃契約之押金返還對象為租賃契約之受讓人，解決長久以來押金返還之紛爭。有學者從風險分配之角度認為，第三人得透過詢問出租人或查看租賃契約等方式，得知押金之存立與否；相較於承租人就租賃物移轉於第三人與否未必然得知，第三人較能提早預防押金無法請求之風險，當出租人陷於無資力狀態時，由第三人承擔返還實為合理¹³⁸。

在租賃專法立法前，當發生租賃契約存在，住宅所有權移轉時，於租賃期限屆滿後，承租人常因押金向何人請求返還而發生糾紛，導致本為弱勢之承租人必須花費時間及金錢成本方能拿回押金；在新法施行後，透過租賃住宅定型化契約應記載及不得記載事項約定及新法明文規範押金由何人返還與返還方式後，可減少承租人請求返還押金之糾紛，新法對於承租人的保障上更為周全。

第五目 租賃物與押金之返還關係

於租賃專法規範前，對於租賃契約終止後，租賃物之返還規範於民法第 455 條。此外，押金契約附隨於租賃契約，當租賃契約終止後，出租人於扣除承租人因租賃契約所生之債務後，應返還所餘之押金予承租人，對於押金之返還於民法中並無規範。值此，最高法院 78 年台上字第 1645 號判決遂認為，押金契約雖附隨於租賃契約之別一契約，但兩者在經濟上具有關聯之同一關係，故押金之返還義務與租賃物之返還義務具有牽連性，應得類推適用民法 264 條規定，

¹³⁸ 吳從周，租賃關係存續中押租金之返還與租金之預付－簡評最高法院 99 年度台上字第 633 號判決，台灣本土法學雜誌，第 195 期，2012 年 3 月，頁 22。

主張同時履行抗辯權。惟此次租賃專法第 12 條規定：「租賃契約消滅時，租賃住宅之返還，應由租賃當事人共同完成屋況及附屬設備之點交。一方未會同點交，經他方定相當期限催告仍不會同者，視為完成點交。前項點交後尚有遺留物，除租賃當事人另有約定外，經出租人定相當期限催告仍不取回時，視為拋棄其所有權，其所需處理費用，得由押金扣除，不足者，出租人得請求承租人給付。」。

本條規範目的係為避免租賃契約屆期或終止後，承租人先行搬離房屋或不願交還房屋，出租人無法進行點交及整理，依照本條規範，如經終止租約且符合法律規定已視為點交及遺留物已視為拋棄所有權時，出租人便得進入處理固無疑義。有疑義者在於，若承租人因積欠租金經終止租約後，仍持續居住於該房屋內不願搬遷時，必須回歸訴訟程序，經法院判決確定出租人勝訴取得確定判決後，再向所屬法院聲請強制執行遷讓租賃物方能解決。再者，此訂定亦顛覆原本實務之見解，本條例將原租賃契約消滅後，承租人負有之住宅返還與出租人返還押金之義務同時履行抗辯權，取而代之為出租人得於承租人返還房屋後，再將押金返還予承租人，即租賃物返還與押金返還之間，不具有同時履行抗辯，使原本衡平契約當事人之抗辯權不再援用後，恐使得較弱勢之承租人地位更為不利。

第二項 修繕義務

出租人之修繕義務於民法第 423 條有明文規定，此為出租人之主給付義務，由出租人負擔為原則，習慣或當事人約定為例外。另依租賃專法第 8 條第 1 項規定：「出租人應以合於所約定居住使用之租賃住宅，交付承租人，並應於租賃期間保持其合於居住使用之狀態。」，兩相規定不無二致。有論者認為，本項中之合於約定居住使用之狀態標準並不明確，而所謂合於約定居住使用，係出租人與承租人間之約定標準，是否實際達到安全妥適之居住水平不得而知，可參

考住宅法第 40 條規定，由主管機關訂定租賃住宅基本居住水平，出租人之房屋不得低於該水平，以保障承租人之居住權益¹³⁹。惟租賃專法第 8 條第 2 項之立法模式，則採取與民法以出租人修繕為原則之方式不同，而係將修繕義務項目及範圍回歸契約自由原則，由雙方當事人約定，透過事前約定修繕責任，降低糾紛發生率。另外，出租人若不履行修繕義務時，租賃專法第 8 條第 3 項規定：「前項由出租人負責修繕者，如出租人未於承租人所定適當期限內修繕，承租人得自行修繕並請求出租人償還其費用或於約定之租金中扣除。」

然而，從租賃專法及住宅租賃契約應約定及不得約定事項中之承租人負責修繕項目及範圍確認書可知，規定中並無限制或免除範圍，但仍負有出租人必須將住宅保持合於所約定居住使用之義務。值此，租賃住宅若達到不能居住使用目的時，出租人仍應負修繕責任，實不宜完全排除出租人全部之修繕責任¹⁴⁰，若出租人修繕義務之免除範圍無限制情形下，容易造成出租人處於較優勢之地位。

在租賃專法第 8 條施行前，租賃期間若住宅內有發生損壞時，原則上由較具優勢且善於管理出租事宜之出租人負責修繕，然而因租賃修繕糾紛常因損害狀況是屬於故意行為所致或自然耗損導致產生法律糾紛，遂在新法規範中要求租賃契約約定修繕範圍，新法係透過事前約定降低租屋糾紛，惟本是弱勢之承租人，若出租人藉此與承租人約定大多數應修繕範圍皆由承租人修繕時，造成弱勢的承租人加諸比新法施行前更多的成本負擔，是故從承租人之角度觀之，新法施行後對於承租人而言較施行前更為不利。

第三項 轉租

所謂轉租係指租賃關係存續中，承租人將租賃物出租於第三人而言，轉租之效果及解除，此於民法第 443 條明文規定之。在租賃契約當事人雙方間未有

¹³⁹ 陳冠甫，評租賃專法－以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 56。

¹⁴⁰ 陳冠甫，評租賃專法－以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 51。

反對轉租約定情形下，縱無出租人同意時，承租人仍得將房屋轉租於第三人。惟租賃專法屬於特種租賃，基於強化承租人之權益，將租賃客體限制於以出租供居住使用之建築物；相較於民法上之租賃客體，包含動產與不動產等之物在內，該條例更加限縮適用客體。且依照租賃專法第 9 條第 1 項規定「轉租人應經出租人書面同意，始得轉租其租用之住宅全部或一部。」，與民法第 443 條規定綜觀可知，該條例將轉租之要件嚴格化，排除部分民法規範之適用，採取不許轉租為原則，容許轉租為例外。若違反該項規定將住宅轉租者，出租人得依該條例第 10 條第 1 項第 3 款之規定，解除租賃契約並得依民法相關規定請求損害賠償，且承租人不得請求任何賠償。值此，承租人在未享有特別保護情形下，該條例相較於民法更嚴格限制承租人之轉租權利。

有疑義者，本條例之適法轉租，以取得出租人之書面同意為要件，縱有口頭上之承諾、未約定以及未記載於書面，均非為適法轉租。有論者認為，住宅租賃之應記載及不得記載事項中，對於轉租之規定，將同意轉租與否採取填空勾選之方式表意，若契約當事人未勾選時，此時契約內容便無法成立，而產生適用上之問題¹⁴¹，應依照租賃專法第 5 條第 4 項規定認為轉租無效。有學者認為，租賃專法第 9 條及第 10 條為轉租之特別規範，若將本條例第 10 條第 1 項第 3 款規定，擴張解釋包含未約定得否轉租之情形，則轉租契約有效，僅係出租人取得契約提前終止權，較符合當事人之利益關係¹⁴²。

¹⁴¹ 徐婉寧，住宅租賃轉租之效力，月旦法學教室，第 192 期，頁 17。

¹⁴² 陳冠甫，住宅租賃契約未約定轉租之效力，土地問題研究季刊，2019 年 6 月，頁 62。

表 4-2 租賃專法與民法轉租之規範（作者自製）

轉租條文	適用客體	規範規範
民法第443條	房屋租賃	第1項（原則上部分許可轉租）：「承租人非經出租人承諾，不得將租賃物轉租於他人。但租賃物為房屋者，除有反對之約定外，承租人得將其一部分轉租於他人。」 第2項（不適法轉租之效力）：「承租人違反前項規定，將租賃物轉租於他人者，出租人得終止租約。」
	房屋以外之租賃物	第1項（原則上不許轉租）：「承租人非經出租人承諾，不得將租賃物轉租於他人。」 第2項（不適法轉租之效力）：「承租人違反前項規定，將租賃物轉租於他人者，出租人得終止契約。」
租賃專法第9條第1項、第10條第1、2項	住宅租賃	第9條第1項（不許轉租為原則）：「轉租人應經出租人書面同意，始得轉租其租用之住宅全部或一部。」 第10條第1項、2項（不適法轉租之效力）：「出租人得終止租賃契約，但應於終止前30日以書面通知承租人，且承租人不得要求任何賠償。」

表 4-3 租賃專法與民法轉租之比較（作者自製）

轉租之區別	客體	得轉租	禁止轉租
民法	房屋轉租	經出租人同意或部分轉租	全部轉租或有反對約定部分轉租
租賃專法	住宅轉租	經出租人書面同意	不論一部或全部均禁止轉租

又昔日轉租之出租人同意為意思表示之方式並無限制，為達到提升資訊透明化，轉租人（承租人）應於簽訂轉租契約時，向次承租人提供出租人同意轉租之文件，並於轉租契約中載明次承租人與出租人就租賃標的範圍、期間及得終止租賃契約之事由，且於轉租契約簽訂後 30 日內，轉租人（承租人）應以書面通知出租人，民法未規範承租人應提供轉租資訊予出租人及次承租人，現行租賃專法將此明文規定於該條例第 9 條第 2 項及 3 項中，值得肯認。

在租賃專法施行前，承租人若有意將住宅之一部轉租予他人時，除非出租人與承租人於簽訂租賃契約時有反對的約定外，承租人可自行轉租，對於承租人而言較為彈性，惟當發生租屋糾紛時，往往造成次承租人或承租人為不利；在新法施行後，固然限制了承租人轉租權利，且課予更重於新法施行前不適法轉租的效果，然而，新法將同意轉租於簽約時先行透過當事人約定來透明租賃資訊，經過三方知悉轉租情事及契約當事人同意後，可有效降低因轉租而生之不必要糾紛，使出租人知悉轉租一事，承租人以此負擔其權利義務關係，就次承租人而言更為保障。故新法此部分就承租人的權益保障上更為周全。

第四項 出租人之終止權

第一款 租賃專法之規範

租賃專法第 10 條第 1 項規定：「租賃期間發生下列情形之一者，出租人得提前終止租賃契約，且承租人不得要求任何賠償：一、承租人毀損租賃住宅或附屬設備，不為修繕或相當之賠償。二、承租人遲付租金或費用，達二個月之租額，經催告仍拒繳。三、承租人未經出租人書面同意，將租賃住宅轉租於他人。四、出租人為重新建築而必要收回。五、其他依法律規定得提前終止租賃契約。」，從此 5 款中得知，立法者係為強化承租人善盡保管租賃物之責，加強承租人按期繳納租金和費用之義務，杜絕承租人未經出租人許可將房屋轉租於第三人之情事，也納入土地法中重新建築而必要收回之相同規範。然本條各款

出租人之終止事由，對此分述如下：

第一目 法條適用之爭議

租賃專法第 10 條第 2 款中規定之租賃期間，從文義中解釋，應所指租賃關係存續中之租賃契約，惟本條中無明文規定適用之租賃契約為定期限或不定期限亦或兩者皆適用。值此，鑑於本條例健全住宅租賃關係之立法目的，應認為定期限或不定期限之租賃契約皆適用¹⁴³。

第二目 終止事由

民法與土地法就出租人之終止事由與租賃專法之規範大相逕庭。需要注意的部分在租賃專法第 10 條第 1 項第 2 款中規定，承租人遲付租金或費用達 2 個月以上，經催告仍未交付者，得終止契約，該規定中所含費用包括大廈管理費、水費、電費、瓦斯費、網路費及其他費用在內，與民法或土地法就出租人終止契約事由中所無之規範，本條例應優先民法及土地法適用¹⁴⁴。此外，在租賃專法第 10 條第 1 項第 3 款中轉租房屋不限於房屋之一部或全部均須於事前取得出租人之書面同意。另同法第 5 款中表示之其他依法律規定得提前終止契約，亦包含在土地法第 100 條之規範在內。

第三目 終止要件

租賃專法第 10 條第 2 項規定：「出租人依前項規定提前終止租賃契約者，應依下列規定期限，檢附相關事證，以書面通知承租人：一、依前項第一款至第三款及第五款規定終止者，於終止前三十日。二、依前項第四款規定終止者，於終止前三個月。」，從第 2 項第 1 款中可知，本項無論係定期租賃契約或不定期租賃契約均要求出租人必須於 30 日前提供書面及相關事證通知承租人，該款終止租賃契約事由均非可歸責於承租人之事由，通知期間為 30 日前，固無疑

¹⁴³ 陳立夫，租賃專法解說，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 36。

¹⁴⁴ 陳立夫，租賃專法解說，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 36。

義。然而，在同條第 1 項第 2 款之終止事由中，新法將押金之擔保範圍排除土地法第 100 條第 3 款規定適用，即不作為積欠租金之抵付，俾利執行契約關係，以降低現行承租人若同時發生積欠租金及負擔損害賠償之責任時，擔保金額不足之情事，又為強化承租人按期給付租金之義務，遂規定遲付租金達 2 個月經終止租約前 1 個月催告仍不繳納。即新法施行前出租人將 2 個月的押租金抵付租金後，承租人仍積欠租金 2 個月方得終止租約，在新法施行後，承租人只要遲付租金 2 個月，並經出租人終止租約前 1 個月催告後便可終止，新法放寬出租人之契約終止要件，造成本為經濟困難而積欠租金之承租人，更難有時間找尋其現階段在經濟上得以負擔之住宅，從承租人之居住權益保障上，新法對於承租人之保護有限。

另外，於同條第 2 項第 2 款所指為何，依最高法院 70 年度台上字第 1401 號判決認為：「土地法第一百條第一款所謂出租人收回重新建築，係以充分利用土地為目的，故祇須租賃物在客體上有重建之必要者，出租人即得依該款規定終止租約。至出租人收回房屋係由自己重新建築，抑或與他人合建，甚至供由他人重建，均非所問。」。是故，出租人若有重新建築房屋情事須終止租賃契約者，應於終止契約 3 個月前通知承租人，此係為體恤終止事由非可歸責的承租人，對於承租人之保障上值得讚許，惟土地法第 100 條第 1 款中對於不定期限租約之出租人收回自住之通知期限僅有 30 日，而有同為非可歸責於承租人之事由終止契約，通知期限卻有差異之現象，恐造成出租人若欲避免將房屋收回自住應提前 30 日通知承租人之期限規定，而藉故以重新建築房屋規避此通知期限，在承租人之權益保障上實為不利，應予修正。

另外，房屋重建之標準為何，最高法院 49 年度台上字第 1767 號判決認為，須租賃物在客觀標準上認有重建必要為已足，非謂必俟租賃物瀕於倒塌方符合收回之要件，又客觀上對於房屋重建必要性於認定上難以有準確之標準。值此，收回重建必要性，以充分利用土地為目的，其因建造年久，使用逾齡，不以房

屋瀕於倒塌為限，或為配合都市之繁榮發展，有礙都市發展，或與土地利用價值顯不相當者，均應在斟酌之列。

此外，有疑義的是，重新建築應如何審查，依照租賃專法施行細則第 2 條規定：「出租人依本條例第十條第一項第四款規定提前終止租賃契約者，其應檢附之相關事證，為下列文件之一：一、主管建築機關核發之拆除執照。二、屬建築法第七十八條但書規定得免請領拆除執照之證明文件。」，從法條文義解釋得知，出租人僅須提出兩款其中之一項文件，即得終止租賃契約，此恐致出租人藉此規避法院對於重新建築之審查，在對於承租人之保障有所不足。進一步說明，若房屋實際上並無重新建築之必要，當出租人以取得重新建築之文件終止租賃契約，承租人因此受有損害者時，亦不得向出租人請求損害賠償，此情形與本條例以非可歸責於承租人之終止事由為體例架構似有矛盾，是故，本條例第 10 條第 4 款應另行訂立於其他條項¹⁴⁵。

中原大學

¹⁴⁵ 陳冠甫，評租賃專法－以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 52-53。

表 4-4 出租人終止租約事由對照表（作者自製）

出租人終止租約事由各法是否明文規範	出租人收回自住或重新建築	違反轉租規定	積欠租金額達二個月以上
民法	X	○	○
土地法	○	○	○
租賃專法	○	○	○

出租人終止租約事由各法是否明文規範	房屋供違反法令之使用	違反租賃契約	損壞出租人之房屋或附著財物
民法	X	○	X
土地法	○	○	○
租賃專法	○	○	○

出租人終止租約事由各法是否明文規範	承租人乘出租人之不知或不顧出租人提出異議而取去留置物
民法	○
土地法	X
租賃專法	○

第二款 不可歸責雙方事由之終止權

租賃專法第 11 條規定：「租賃期間發生下列情形之一，致難以繼續居住者，承租人得提前終止租賃契約，且出租人不得要求任何賠償：一、因疾病、意外產生有長期療養之需要。二、租賃住宅未合於居住使用，並有修繕之必要，經承租人定相當期限催告，而不於期限內修繕。三、因不可歸責於承租人之事由，致租賃住宅之一部滅失，且其存餘部分難以繼續居住。四、因第三人就租賃住

宅主張其權利，致承租人不能為約定之居住使用。承租人死亡，繼承人得主張終止租賃契約。承租人依第一項各款或其繼承人依前項提前終止租賃契約者，應於終止前三十日，檢附相關事證，以書面通知出租人。」，本條例4款之立法體例主要係以非可歸責承租人之事由終止契約，出租人不得請求任何賠償，該條規定之各款終止事由於以下說明。

第一目 特殊終止事由

第1項第1款的修法意旨主要參考日本之借家法第38條第5項之規定，惟我國僅針對因疾病、意外產生有長期療養之需要，承租人得終止契約，未包含異地搬遷、居家護理等事由，且本款規定也未特別如借家法規定，將租用住宅面積作為要件，只要符合本款規定便可行使終止權，此主要目的在於租賃專法主要適用於供居住使用之住宅，亦為保障租賃雙方當事人權益，毋庸設限住宅大小均為本法規定之範疇內，保障所有供居住使用住宅之當事人¹⁴⁶。

第二目 不為修繕之終止事由

第1項第2款之規範其本身已於民法第423條及第430條中明文規定，承租人可依據民法不完全給付之規定請求。值得注意的在於，本款並未納入民法第424條之情形，在租賃專法未規定之部分，應回歸適用民法，當住宅有瑕疵致影響承租人或其同居人之安全或健康者，縱承租人已於訂約時知悉瑕疵或拋棄終止契約權利，承租人仍得依民法424條規定終止契約¹⁴⁷。

第三目 不可歸責承租人之終止事由

租賃契約為有償契約，當事人之義務及其履行，持續在租賃期間發生，亦為繼續性債之關係。因此，若發生物之瑕疵擔保情形時，應考量租賃契約之特色，為必要之調整，當瑕疵是發生於住宅交付後所生，此時瑕疵擔保責任應由

¹⁴⁶ 楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，頁34。

¹⁴⁷ 楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，頁35。

出租人負擔。再從民法 423 條、430 條、435 條觀之，出租人應保持租賃物合於約定使用、收益之狀態、修繕義務及因不可歸責於承租人之事由，造成租賃物一部滅失者，承租人得依照滅失部分請求減少租金，若針對剩餘部分無法達到租賃目的者，得終止契約。於此，出租人應該負擔租賃物一部滅失之危險，承租人得請求減少租金及終止契約，是故，本條例第 11 條第 1 項第 3 款遂規定，因不可歸責於承租人之事由，致租賃住宅之一部滅失，且其存餘部分難以繼續居住，承租人得期前終止住宅租賃契約¹⁴⁸。

第四目 第三人權利主張之終止事由

依民法第 436 條規定：「前條規定，於承租人因第三人就租賃物主張權利，致不能為約定之使用、收益者準用之。」，此為租賃契約之權利瑕疵擔保責任，有關權利瑕疵之存在時點，若存於契約成立時或租賃物交付前者，多認為出租人應負擔保責任，若係於租賃物交付後產生時，亦應使出租人負擔權利瑕疵擔保責任。為完善承租人提前終止租賃契約之規定，於租賃專法再次明定第 1 項第 4 款：「因第三人就租賃住宅主張其權利，致承租人不能為約定之居住使用，承租人得期前終止住宅租賃契約。」¹⁴⁹。

¹⁴⁸ 楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，頁 35。

¹⁴⁹ 楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，頁 35-36。

表 4-5 不可歸責雙方當事人之終止事由對照表（作者自製）

不可歸責契約當事人終止租約各法規範	租賃專法	民法
因疾病、意外產生有長期療養之需要	○	X
未合於居住使用，並有修繕之必要，經承租人定相當期限催告，而不於期限內修繕	○	○
租賃住宅之一部滅失，且其存餘部分難以繼續居住	○	○
第三人就租賃住宅主張其權利，致承租人不能為約定之居住使用	○	○
承租人死亡，繼承人主張終止租賃契約	○	○
租賃物為房屋或其他供居住之處所有瑕疵，危及承租人或其同居人之安全或健康	X	○

第五項 租賃爭端調解機制

我國租賃人口占比相當高，租賃事件之糾紛類型龐雜多樣，租賃契約當事人之間，時常因糾紛請求金額不高，為避免爭訟曠日費時多不願加以追討，亦產生了許多社會問題。我國對於租賃契約當事人嗣後有因租賃事件產生糾紛之解決機制於土地法及民法均有所規範，然而本次租賃專法對於租賃爭紛調處上亦加以明文化，以下將分別介紹租賃紛爭解決之相關機制。

第一款 民事之紛爭調解機制

租賃當事人間存有租賃關係，在租賃關係存續間發生法律紛爭時，契約當事人便須透過公正之第三人協助解決，又現階段的紛爭解決機制上，當事人可向法院聲請調解，由法院安排調解，程序中包含安排調解期日、指定調解委員，進入調解程序後由調解委員主持，當調解成立時，則製作調解筆錄，若調解不成立，則調解程序終結。若契約當事人直接向法院提起民事訴訟程序時，因民事訴訟法第 403 條設有強制調解事件，當事人仍須回歸前述調解程序。

又強制調解與聲請調解之不同在於，當調解不成立時，於製作調解筆錄後送民事庭進行訴訟，且依照民事訴訟法第 420 條，當事人兩造或一造於調解期日不到場，法官得視為調解不成立或另外在定調解期日。據此，當事人透過法院解決紛爭，必須付出相當多之時間及金錢成本來達到目的，若請求之金額不高時，對於當事人而言相當不經濟。

若當事人不選擇法院調解，也可依照鄉鎮市調解條例第 10 條規定，向鄉鎮市公所設置的調解委員會聲請調解，調解委員會在 15 日內要求雙方到場調解，透過調解委員居中協調，達到快速紛爭解決之目的。

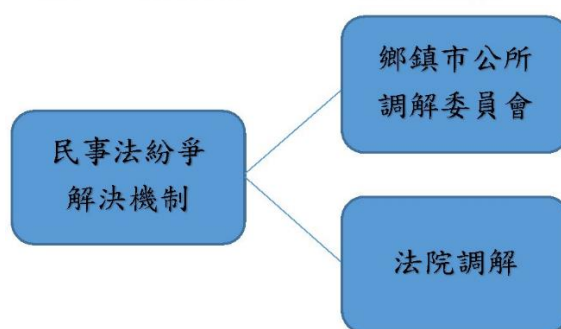


圖 4-3 民事紛爭調解機制（作者自製）

第二款 土地法之紛爭調處機制

在土地法第 101 條中有規定，租用房屋發生糾紛時，當事人得向該管之直

轄市或縣市地政機關聲請調處，若不服直轄市、縣（市）不動產糾紛調處委員會之調處者，得向司法機關訴請處理，調處費用則依照直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第 21 條規定繳納。由於地政機關之調處效果相當於民法上之私下和解效力，並非與法院判決有相同之效果，若糾紛當事人經地政機關調處後，其中一方當事人不願意履行調處結果時，當事人無法如持有法院之確定判決聲請強制執行而達到目的，仍得向司法機關提出調解或訴訟制度。

另依照臺北高等行政法院 104 年度訴字第 834 號裁定認為，調處只是調處委員會協助當事人以協議方式解決私權糾紛，若協議不成立時，調處委員會應依直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第 19 條第 1 項規定作成調處結果，該調處結果並未對外直接發生法律效果，當事人一方得於 15 日內不服調處結果，向民事法院訴請審理，此時調處結果失其效力。值此，對於當事人而言，租屋糾紛所涉金額較低，該調處機制實際效益並不大，故此次租賃專法第 16 條規定，關於住宅租賃爭議，租約當事人得向直轄市或縣（市）政府申請調處，並免繳調處費，新法透過免徵調處費用來降低租約當事人之成本負擔¹⁵⁰。

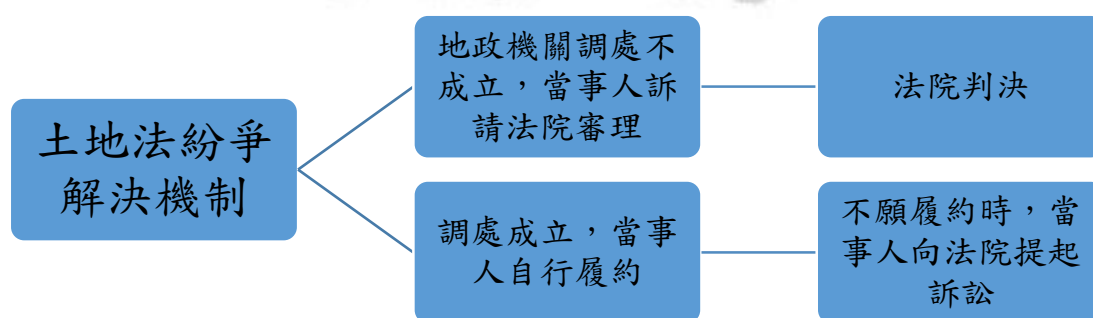


圖 4-4 土地法租賃糾紛解決機制流程圖（作者自製）

¹⁵⁰ 何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，頁 40-41。

第三節 租賃資訊正確性

實務上出租人往往透過張貼租賃廣告資訊招租，承租人首先透過廣告資訊了解房屋現況、租金多寡等訊息，來決定是否與出租人簽訂契約，承租人亦多信賴廣告上的資訊在與出租人簽訂契約。所稱廣告，是指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，此方法可使多數人知悉其宣傳內容之傳播，因而在資訊地位上，承租人之地位往往較出租人為弱勢。然而，在民法及土地法中並未就租賃之資訊廣告為相關規範，故為避免租賃廣告資訊有不實之現象，導致承租人權益受到損害，立法者於租賃專法第 13 條中規定住宅資訊廣告之問題，要求出租人及廣告媒體業者提供之租賃住宅廣告內容應與事實相符¹⁵¹。

第一項 立法目的與政策

承租人欲與出租人締結租賃契約前，往往係透過出租人提供之廣告資訊或口頭告知房屋現況，承租人知悉房屋狀況後，當該房屋確定為承租人合適之物件，方為正確之意思表示與出租人簽訂契約。但出租人在告知房屋資訊時，若有資訊不實導致承租人錯誤時，法律此時應訂定保護承租人之相關規範，在民法中就契約成立後之救濟方式有受詐欺為意思表示撤銷或另行主張債務不履行、契約過失責任請求損害賠償等救濟方式¹⁵²。

然而，該租賃廣告成為承租人對於租賃與否之重要依據之一，有鑑於此，廣告之傳播可降低雙方就租賃之相關資訊成本。值此，在資訊透明與正確性之部分顯然格外重要。在資訊地位不對等之情形下，恐藉著出租方對於租賃物之熟悉度優勢，進而影響租賃與否之決定，對於租賃資訊正確性便有規範之必要。如前所述，民法對於資訊不實所生之法律糾紛救濟管道，如契約當事人以民法

¹⁵¹ 何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，頁 49-50。

¹⁵² 何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，頁 47。

第 92 條受詐欺為意思表示欲撤銷契約者，原告針對詐欺行為之主觀要件證明不易，導致責任成立有困難；若主張民法 245 條之 1 第 1 項第 1 款時，因本款適用要件係以對他方之詢問，而非對方主動告知之情形，對於資訊正確性部分難以保障。另外，同條第 3 款規定，其他顯然違反誠實及信用方法者，雖從文義解釋中認為包含出租人對於租賃資訊之主動告知，然而本條開宗明義即表示適用於契約未成立時，此與承租人獲得不實資訊而簽下租賃契約後之情形有別，無法完全保障承租人之權益¹⁵³。

再者，當出租人以不實資訊使承租人與其簽訂租賃契約後，恐生債務不履行或瑕疵擔保責任等糾紛，為避免相同糾紛事件層出不窮，承租人有獲得救濟之可能性，遂本次立法者便參酌消費者保護法第 22 條規定，在租賃專法第 13 條第 1 項中特別規定：「出租人提供之租賃住宅廣告內容應與事實相符。」，透過此次立法，降低承租人對於舉證責任之困難，提高獲得救濟可能性¹⁵⁴。此外，同條第 2 項規定：「受託刊登租賃住宅廣告之媒體經營者明知或可得而知廣告之租賃住宅面積、屋齡、樓層別及法定用途與事實不符者，就承租人因信賴該廣告所受之損害與出租人負連帶賠償責任；其損害賠償責任，不得預先約定限制或拋棄。」。立法者認為現今網路媒體發達，為當事人取得重要租賃資訊管道之一，出租人也多透過媒體廣告刊登重要租賃資訊，故媒體業者受出租人之託，刊登如住宅面積、屋齡、樓層別及法定用途等重要租賃廣告資訊時，應負查證之責，若承租人有因廣告內容不實受有損害時，媒體業者應與出租人負連帶賠償責任¹⁵⁵。

立法者除著眼於出租人之民事損害賠償部分外，對於刊登租賃廣告媒體業者亦另有規範，原因在於媒體業刊登租賃廣告，具有交易市場秩序影響力，課予行政責任，維護承租人權益，遂於租賃專法第 37 條第 1 款規定：「租賃住宅

¹⁵³ 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，頁 268-278。

¹⁵⁴ 何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，頁 48。

¹⁵⁵ 朱柏松，論廣告媒體業者之損害賠償責任兼評最高法院九十年度台上字第二〇二七號判決，月旦法學雜誌，第 91 期，2002 年 12 月，頁 15-17。

服務業有下列情事之一者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期改正；屆期未改正者，按次處罰：一、違反第十三條第一項、第四項規定，廣告內容與事實不符或廣告未註明租賃住宅服務業名稱。」，此為立法者參照消費者保護法第 23 條第 1 項，針對刊登或報導租賃資訊之媒體業者在明知或可得而知廣告內容與事實不符之情形下，針對消費者因信賴該廣告所受之損害與企業經營者負連帶賠償責任，以強化承租人損害發生後獲得補償之機會。

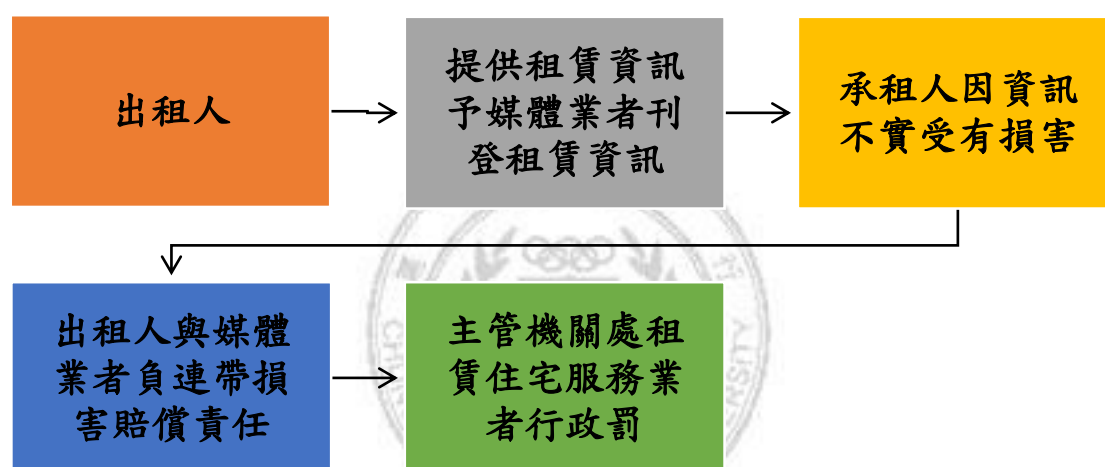


圖 4-5 資訊不實之賠償流程圖（作者自製）

第二項 立法評析

第一款 租賃廣告之相關疑義

租賃專法第 13 條，主要在於廣告真實性及嗣後賠償問題。然而，契約內容範圍，仍損害賠償範圍，換言之，承租人因信賴廣告資訊與出租人簽訂租賃契約，是否可認為廣告內容為契約內容之一部份不無疑義。多數認為，若信賴該廣告內容，並依照經營者提供之資訊簽訂契約者，經營者所負之責任應包含廣告內容。如此，當承租人信賴該租賃廣告與出租人簽訂契約前與出租人磋商後，該廣告內容將成為契約之一部份，嗣後若生廣告不實情形時，承租人自得請求

損害賠償。倘若契約當事人以租賃廣告資訊作為訂約基礎，嗣後有與事實不符時，出租人應負損害賠償責任，固無疑義，惟出租人若在租賃契約中載明租賃廣告僅供參考用時，對於承租人之權益便產生影響。值此，為了避免出租人規避其應提供正確之租賃廣告資訊義務，內政部所頒訂之住宅租賃契約應約定及不得約定事項中明文規定¹⁵⁶，租賃契約不得約定之事項其中包含不得約定廣告僅供參考，若有違反者，該約定為無效，杜絕出租人蓄意規避其義務之情形，以保障承租人之締約安全。

第二款 廣告資訊之揭露範圍

立法者賦予出租人應負有提供正確之租賃資訊義務，亦僅規範媒體業應提供之資訊範圍，如住宅面積、屋齡、樓層別及法定用途等重要租賃廣告資訊，實際上出租人部分並未提及資訊揭露之範圍為何。近年來，於房屋之買賣與租賃上多有因住宅為海沙所建或輻射汙染、凶宅等糾紛情事產生，難以期望出租人願意主動提供此資訊於承租人，出租人多以消極不告知此類資訊，避免承租人因獲得此資訊後進而影響締約意願，反而造成出租人以其資訊之優勢地位，致承租人有受損害之虞，恐非立法者所樂見。故為保障承租人權益，對於出租人資訊應為適當之揭露，然而揭露之範圍為何、如何特定則有疑義。有學者認為，得賦予資訊提供者，於影響交易之重大訊息中，若為交易相對人難以取得之資訊或依資訊提供者之專業使交易相對人合理期待資訊提供者將該資訊予以提供時，資訊提供者便有提供義務¹⁵⁷，以此作為出租人提供資訊之範圍，降低因消極揭露致承租人受有損害的可能，以保障承租人權益，惟租賃專法中並未對此部分加以規範，似有不周。

因此，當出租人違反其提供正確租賃資訊義務時，應依照出租人違反義務

¹⁵⁶ 中華民國 107 年 6 月 28 日內政部內授中辦地字第 1071303965 號令。(最後瀏覽日：2020 年 11 月 28 日)

<https://glrs.moi.gov.tw/LawContentSource.aspx?id=GL001093>

¹⁵⁷ 楊宏暉，加盟業主先契約資訊揭露義務之建構，政大法學評論，第 144 期，2016 年 3 月，頁 252。

之情狀而適用民法相關規定。然而，此違反情狀需區分成出租人是否有故意或過失之別，當出租人有應告知資訊而提供不實資訊之故意行為時，則屬出租人因詐欺行為，致承租人為意思表示合致，承租人自得透過民法 92 條規定，撤銷該意思表示；若出租人就應告知資訊而消極未提供時，是否亦為詐欺情事不無疑義，最高法院 104 年度台上字第 2218 判決認為：「按民法第九十二條第一項所謂詐欺，雖不以積極之欺罔行為為限，然單純之緘默，除在法律上、契約上或交易習慣上就某事項負有告知之義務者外，其緘默並無違法性，即與本條項之所謂詐欺不合。」，即應告知資訊而消極未提供仍屬詐欺情形，得依民法第 92 條規定撤銷意思表示。

反觀，出租人因過失而未告知資訊時，則為締約上過失，自應負擔債務不履行或物之瑕疵擔保責任。如上所述，依現行住宅租賃契約應約定及不得約定事項中，羅列出租賃物之現況重要資訊，供契約雙方依照事項所載之資訊逐一確認及揭露，避免嗣後有糾紛之情形產生，亦衡平契約當事人間資訊地位不對等之現象，保障承租人的權益。值得注意的在於，當契約雙方僅憑住宅租賃契約應約定及不得約定事項詳實填寫租賃資訊，並未實際訪視住宅現況，嗣後簽訂契約方發現與約定事項不符時，仍得回歸上開民法規範處理糾紛，此部分為保障承租人權益之立法疏漏。

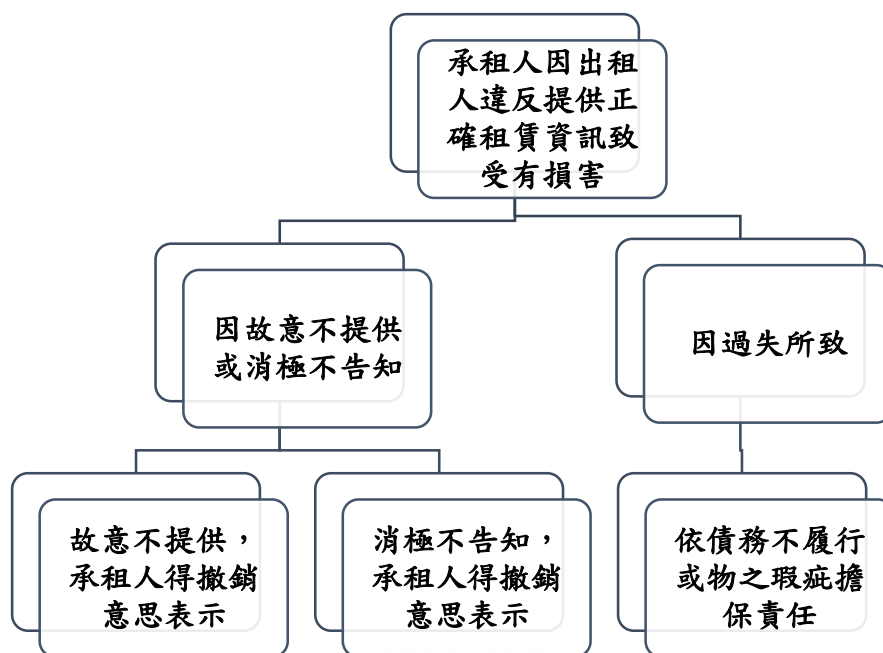


圖 4-6 承租人因資訊不實受損害之救濟（作者自製）

第四節 租賃住宅服務業之建構

鑒於住宅投資人因住宅交易成本價格過高，使得投資人不願意將手中持有之閒置住宅出租予承租人，導致閒置住宅數量節節攀升，承租人找尋合適之居住環境不易等困境，不利於整體社會發展¹⁵⁸，為將空置之住宅導入租賃市場，以健全租賃市場為目的，藉此降低租金、促進社會經濟發展，提供住宅所有權人得選擇專業之租賃住宅服務業，委由專業之租賃住宅服務業管理其住宅，減少租賃糾紛、修繕維護等租賃管理事項。另外，為鼓勵住宅所有人委託租賃住宅服務業經營住宅者，於契約約定供居住使用 1 年以上，得依每月所收租金不同減徵租金所得稅，以健全住宅租賃市場。本文以下將租賃住宅服務業、調處制度與費用及稅務優惠之相關規範逐一介紹。

¹⁵⁸ 曾義權，尋找台灣住宅市場中淺藏的鍊節－專業租屋企業，國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士班論文，2002 年 6 月，頁 64-66。

第一項 租賃住宅服務業

若為經營租賃住宅服務業者，須向直轄市、縣（市）主管機關申請許可，於許可後三個月內辦妥公司登記，屆期未辦妥公司登記者，由直轄市、縣（市）主管機關廢止許可，另於完成公司登記後6個月內繳存營業保證金、置租賃住宅管理人員及加入登記所在地之同業公會，檢附有關證明文件向直轄市、縣（市）主管機關申請租賃住宅服務業登記並領得登記證後，始得營業。又租賃住宅服務業分設營業處所者，應於繳存營業保證金及置租賃住宅管理人員後，向直轄市、縣（市）主管機關申請分設營業處所登記並領得登記證，始得營業。

第一款 租賃住宅服務業制度

於租賃專法施行前，我國民法及土地法中均未有租賃住宅服務業之規範，此次租賃專法將該服務業納入規範中，仍基於協助處理租賃所生之事務。租賃住宅服務業得區分為住宅代管業及住宅包租業，代管業指受出租人之委託，與出租人簽訂委託管理租賃住宅契約書後，經營租賃住宅管理業務，且不得委託他代管業執行租賃住宅管理業務之公司，代管業就出租人而言其優點在於，僅需給予代管業代管費用，委由代管業負責，省去許多管理租賃相關之雜事便能收取租金。包租業則指以轉租為目的承租租賃住宅，經出租人同意轉租其租賃住宅並與其簽訂租賃契約書中約定住宅使用範圍、租期及終止事由等約定事項後，刊登廣告及執行租賃住宅收取租金之公司，包租業之特色在於，出租人以投資之概念，將住宅出租予包租業取得穩定之租金收益，其餘租賃事務皆交由包租業全權執行租賃業務。

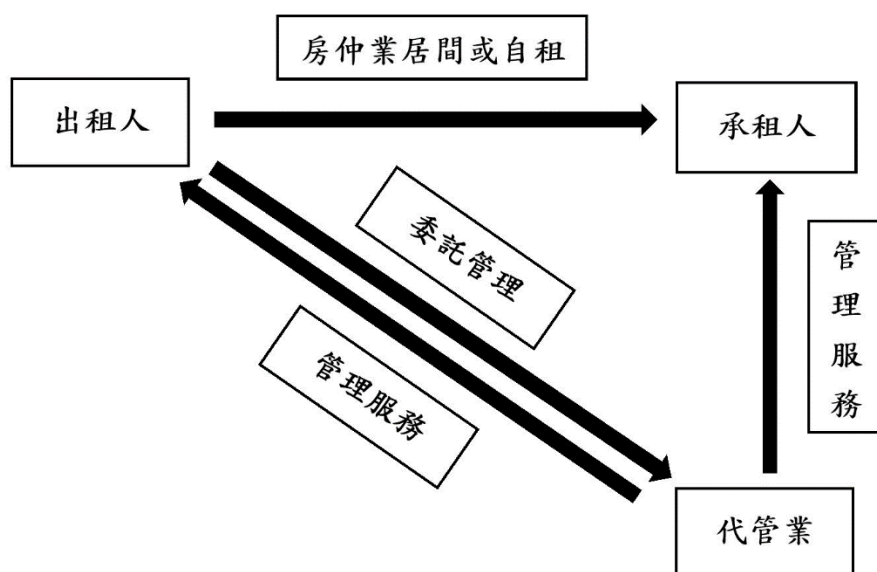


圖 4-7 代管業於租賃當事人間之關係（作者自製）

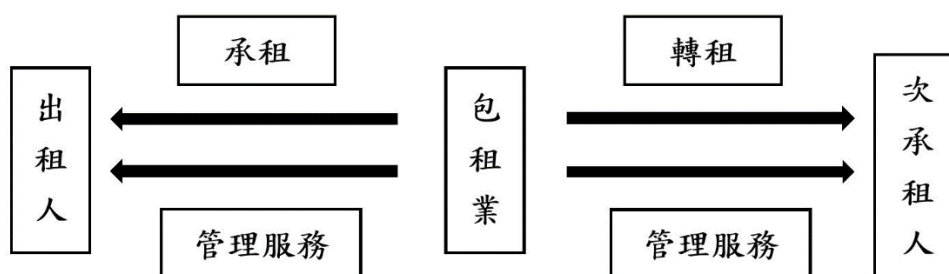


圖 4-8 包租業於租賃當事人間之關係（作者自製）

值得注意的在於，因包租業係先向住宅所有權人承租住宅在將住宅轉租於次承租人之經營模式，未免包租業有未經所有權人同意之轉租糾紛亦或租賃住宅範圍資訊不對等之情形產生，租賃專法第 29 條第 2 項規定：「包租業與次承租人簽定租賃契約書時，應提供住宅租賃標的現況確認書及前項經出租人同意轉租之書面文件，並於該契約書載明包租業與出租人之住宅租賃標的範圍、租賃期間及得終止租賃契約之事由。」，包租業亦應於租賃契約書於簽訂後 30 日內，將租賃契約之轉租標的範圍、租賃期間及次承租人之資訊以書面通知出租

人，使住宅所有權人及次承租人均了解現階段之租賃情形。若出租人有提前與承租人終止租賃契約之事由者，依租賃專法第 30 條第 1 項規定：「包租業轉租租賃住宅後，出租人提前終止租賃契約者，包租業除應於知悉終止租賃契約之次日起五日內通知次承租人終止轉租契約，協調返還租賃住宅、執行屋況及附屬設備點交事務、退還預收租金及全部或一部押金外，並應協助次承租人優先承租其他租賃住宅。」。

第二款 租賃住宅服務契約性質

租賃住宅服務業中，可區分為包租業及代管業已如前述，該服務契約之性質為何，須視租賃住宅服務業不同及服務業是向出租人或承租人所簽之契約而有所差異，以下將分別論述：

一、代管契約

代管業為受住宅所有人之委託，管理租賃住宅，經營租賃住宅管理業務之公司，屬於受委託執行業務，優先適用租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項，若有未規範之部分時，回歸適用民法委任相關規定¹⁵⁹。

（一）代管契約之效力

此契約是簽訂於出租人與代管業間，當事人得否據此隨時終止契約，依據租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項第 11 點、第 12 點，規定委託人及受託人提前終止契約事由，分別有受託人違反第九點第一項第六款代為處理租賃糾紛，並經委託人定期間催告，仍不於催告所示期限內處理；受託人違反第九點第一項第七款依期限交付代收之租金或押金之規定，經委託人定期間催告，仍未於催告所示期限內交付、受託人違反第九點第一項第十一款規定，委託其他代管業執行租賃住宅管理業務、管理之住宅租賃關係消滅、委託管理標的全部滅失，或一部滅失而剩餘部分無法繼續居住、受託人經主管機關

¹⁵⁹ 陳冠甫，論新租賃法的法律適用與租賃住宅服務契約，土地問題研究季刊，第 17 卷第 3 期，2018 年 9 月，頁 120-121。

撤銷、廢止許可或租賃住宅服務業登記、因委託人違反第七點第一項、第八點第一項或第三項後段規定，致受託人無法繼續管理委託標的及委託管理標的之租賃關係消滅且已完成第十點第一項規定事項，惟未就隨時終止契約與否明文規範。值此，似未排除適用民法第 549 條規定，而有本條之適用。

（二）代管契約與承租人的關聯

在代管業與承租人間，因代管業僅係受出租人之託，進行管理住宅租賃事務。值此，代管業與承租人間並無契約關係存在，需注意的在於，若承租人有因代管業之故意或過失致生損害時，應依照民法 224 條規定，出租人應負同一責任。若為代管業因其受僱人之故意或過失致租賃住宅服務當事人受損害者，依租賃專法第 31 條第 2 項規定，代管業與其受僱人負連帶賠償責任。

二、包租契約

（一）包租契約之性質

在包租業中，包租業者先向出租人簽訂租賃契約，雙方約定得將住宅之全部或一部轉租於他人。是故，包租業者與出租人間會存在一個租賃契約，另與次承租人亦有租賃契約，已如前述。惟包租業與出租人間之契約關係是否為單純之租賃契約則有疑義，有論者認為，包租業向出租人承租住宅，看似為單純之租賃契約，實則包租業係將住宅轉租於他人，屬於營業使用，相較於租賃專法，對於出租人而言，其與包租業者間的轉租與民法轉租的定義不同，反而是包租業者與承租人較為相似，且租賃專法未將營業用轉租與一般轉租做不同之定義，實為立法者的疏漏，造成租賃專法中規範的轉租僅適用非營業使用，又包租業承租住宅後，對住宅除有包租管理外，亦存有承租人及受任管理事務之角色，該包租契約應屬於租賃與委任之混合契約¹⁶⁰。

（二）包租契約當事人之關係

出租人與包租業之間，契約當事人欲終止契約者，於租賃專法第 10 條第 1

¹⁶⁰ 陳冠甫，論新租賃法的法律適用與租賃住宅服務契約，土地問題研究季刊，頁 119。

項規定之。包租業與次承租人之間，由於次承租人多非企業經營者，其與包租業者間之租賃契約僅適用消費者保護法，無租賃專法第3條之適用，導致前述之出租人與包租業者間的租約關係反而適用租賃專法；反觀，包租業與次承租人間的租約關係須回歸適用民法與土地法。值此，現行條例有割裂適用法律之情形，在承租人之權益保障上，難以周全，徒增困擾¹⁶¹。

第三款 租賃住宅服務業管理人員

所謂之租賃住宅服務業管理人員指，為代管業與包租業之從業人員，欲取得從業資格者，須參加全國聯合會舉辦之租賃住宅管理人員資格訓練並測驗合格，於取得合格證明之日起一年內向中央主管機關或其指定之機關(構)、團體、學校登錄及領有租賃住宅管理人員證書。另外，立法者為確保專責處理租賃住宅服務之人能有能力處理租賃服務事項，且攸關出租人及承租人安全交易，遂特別規範欲從事租賃住宅服務業負責人之消極資格，其中包含、未受破產宣告、使用票據遭拒絕往來尚未期滿、未經清算程序及未曾犯財產及性犯罪者。該規範目的在於，租賃事務須負責處理租賃物狀況、交付、收取返還租金與押金、房屋修繕及糾紛協調等事務。值此，管理從業人員須具備相當之專業智識，有利於從業人員執行租賃住宅相關業務。

另依照租賃專法第32條規定，租賃住宅服務業應指派專任租賃住宅管理人員於委託管理租賃住宅契約書、租賃契約書、住宅租賃標的現況確認書、屋況與附屬設備點交證明文件、租金、退還租金、押金證明、押金及相關費用收據中簽章，由於包租業與代管業之經營模式有別，包租業之租賃住宅管理員無須於委託管理租賃住宅契約書簽章，代管業之管理員則無庸於租賃契約書及住宅租賃標的現況確認書中簽章¹⁶²，本條規範目的係為要求租賃事務眾多之住宅管理人員須具有其應盡之注意義務，而有足夠之專業水準顧及契約當事人權益。

¹⁶¹ 陳冠甫，論新租賃法的法律適用與租賃住宅服務契約，土地問題研究季刊，頁120。

¹⁶² 顏碧志，租賃專法簡介，全國律師月刊，第22卷第2期，頁28。

第四款 租賃住宅服務業之管制與賠償機制

租賃住宅管理人員因具備租賃住宅專業能力，須替住宅所有權人處理繁多租賃事務，應負有相當之注意義務，否則恐致契約當事人受相當之損害。是故，租賃專法規定，若有可歸責於租賃服務業事由所致不能履約，使租賃服務之當事人受有損害時，應由該租賃服務業者負賠償責任，當租賃服務業之受僱人執行業務有故意或過失導致租賃服務之當事人受有損害時，該租賃住宅服務業應與受僱人負連帶賠償責任。

再者，未免租賃住宅服務業有因停業、歇業等因素致租賃契約當事人嗣後求償無門之情形，租賃專法第 32 條第 3 項規定：「被害人取得對租賃住宅服務業或其受僱人之執行名義或經基金管理委員會調處決議支付者，得於該租賃住宅服務業繳存營業保證金及提供擔保總額內，向全國聯合會請求代為賠償；經代為賠償後，即應依第二十二條第五項規定，通知租賃住宅服務業限期補繳。」

163。

此外，為使該管主管機關得隨時知悉租賃服務業與契約當事人間之受託管理、承租或轉租租賃住宅之相關資訊，要求租賃住宅服務業應於每季結束後十五日內將上開資訊提供予主管機關。另遇有主管機關欲主動檢查租賃住宅服務業之業務內容時，租賃住宅服務業不得規避、妨礙或拒絕之，若有規避、妨礙或拒絕之情形時，主管機關得處租賃住宅服務業新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰，並限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

¹⁶³ 顏碧志，租賃專法簡介，全國律師月刊，第 22 卷第 2 期，頁 26-27。

第二項 稅負減徵

民法及土地法於租賃相關規範中並無租賃房屋稅負減徵等相關規定。政府為鼓勵住宅所有權人將空屋釋出予租賃市場，交由租賃住宅服務業經營管理，提升承租人有找尋適合之居住環境機會，以健全租賃市場，藉此降低住宅租金，租賃專法遂賦予住宅所有權人委託租賃住宅服務業者管理住宅時給予租金所得稅、房屋稅及地價稅享有減徵優惠。以下分別就減徵稅負優惠詳細介紹之。

第一款 房屋所有人所得稅

依租賃專法第 17 條規定，住宅所有權人將住宅委託代管業或出租予包租業轉租，租賃契約約定供居住使用達 1 年以上者，得於出租期間每月每屋租金收入新臺幣（下同）6,000 元之範圍內免納綜合所得稅；超過 6,000 元部分，每屋每月租金收入於 6,000 元至 20,000 元之範圍內，租金所得必要損耗及費用之減餘得依該部分租金收入 53% 認列；惟每屋每月租金收入超過 20,000 元之部份則無租稅優惠；地方政府亦得適量減徵地價稅與房屋所得稅。

此外，上開租稅優惠實施年限均為 5 年，行政院得視情況延長該年限，並以延長 1 次為限，故目前租稅優惠最長期限可能為 10 年。租賃專法之稅務減徵優惠主要目的係為鼓勵住宅所有權人將住宅交由代管業或包租業管理或出租，住宅所有人雖須付出代管費或以較低價格出租給包租業者，但有相對應的租稅優惠。有論者認為，稅務減徵之優惠政策屬於技術性規範，施行後多需配合稅務現況加以修改，惟法條於修訂上多曠日費時，嗣後恐怕無法與時俱進加以修改，故應將此優惠政策於租賃專法中規定授權由中央主管機關與稅務中央主管機關，視稅務現狀上的實際需求及經濟狀況規定，使政策目的得以達到，且彈性調整較寬之情形下，更貼近於租賃住宅現況，實不宜於租賃專法中明文規範

164。

¹⁶⁴ 姚志明，概覽租賃專法，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 22。

表 4-6 稅負減徵表（作者自製）

條件	所得稅優惠	稅費優惠	法條
委託包租、代管業 （一般住宅）	1. 每月租金收入 免稅額度最高 6,000 元 2. 月租金 6,000 至 20,000 元 部 分，必要費用減 除率為 53%	地方政府得減徵 房屋稅及地價稅	租賃專法第 17 條

第二款 地價稅與房屋稅

除了上開個人綜合所得稅得以減徵外，立法者為鼓勵住宅所有權人將住宅委由專業之租賃住宅代管業或包租業經營管理房屋龐大之租賃事務，亦利於承租人獲得專業服務及良好之租賃權益，提供住宅所有權人地價稅與房屋稅減徵優惠，提高住宅所有權人將住宅委託予租賃住宅服務業，落實租賃專法健全租賃住宅市場之美意，故規定於租賃專法第 18 條第 1 項中。此外，稅收主要為政府財政來源，依租賃專法第 18 條第 2、3 項規定，應由中央主管機關或地方自治團體，視實際需要訂定稅務規範並報請財政部備查，又優惠實施年限均為 5 年，行政院得視情況延長該年限，並以延長 1 次為限，故目前租稅優惠最長期限為 10 年。

第五節 小結

一、租金排除土地法97條適用有助降低租屋黑市

據統計，歷年之租屋糾紛中，以押租金之爭議、租賃物修繕、終止租約、費用欠繳、轉租等為大宗，為解決諸多租屋法律糾紛遂制定租賃專法。在租金管制上，土地法第97條為保護經濟上弱勢之承租人，確保獲得居住權益，由於在非城市地方亦有租金過高的問題存在，基於規範目的，應類推適用土地法第97條，又

住宅平均月租金多未超過申報總價年息百分之十，該規範對於承租人之保護實益不大。租賃專法主要考量，即解除城市地方租金限制，鼓勵住宅所有權人將住宅釋出於租賃市場，藉由此供給住宅於租賃市場，透過市場競爭降低租金，來保障承租人，故租賃專法第6條將租金回歸租賃市場，藉此保障契約當事人雙方權益，亦有助於降低租屋黑市，此部分對於承租人的保障上較施行前周全。有論者建議，各地租金管制需求截然不同，得交由各地方立法機關因地制宜立法管制¹⁶⁵。

二、押金返還採取由受讓人返還之立法模式

在押金規範上，土地法第99條將押金設限在二個月，為彌平承租人之權益，另將超過溢收押金部分作為抵付租金之途。在租賃專法施行後，將原先當租賃物移轉第三人時，租賃期限屆滿後，承租人常因押金應向何人請求返還所生的糾紛解決，新法可有效降低承租人請求返還押金的糾紛，保障上較新法施行前更為周全。且對於押金性質的認定部分，當租賃物轉讓第三人時，承租人此時應向出租人或第三人請求返還押金，有債務並存承擔說、受讓人返還主體說及實際占有人說之爭議予以解決。

三、修繕範圍回歸契約約定降低糾紛

新法將租賃物之修繕義務的項目及範圍歸由契約當事人約定，回歸契約自由原則，從承租人角度觀之，新法對於出租人之修繕義務免除範圍幾乎無限制，新法雖然係希冀透過事前約定來降低租屋糾紛，使得原處於較優勢地位之出租人，恐透過契約約定加諸承租人更多負擔，新法施行後對於承租人而言較施行前更為不利。

四、轉租資訊透明有利於次承租人

在轉租的部分，租賃專法採取與民法不同之不許轉租為原則，容許轉租為例外的模式，限制承租人轉租權利，又要求承租人未經出租人書面同意，將租賃住宅轉租於他人時，縱受有損害亦不得向出租人請求損害賠償，使得原經濟

¹⁶⁵ 姚志明，概覽租賃專法，月旦法學雜誌，第277期，頁22。

本較弱勢之承租人，在未享有特別保護情形下，受與民法更嚴格之規範，此部分是否妥適，仍有待商榷。惟新法固然限制承租人轉租的權利，且在不適法轉租上給予較嚴格之不利效果，但換個角度觀之，新法將轉租資訊予以透明化，且經過住宅所有權人明示同意後，可有效降低出租人於事後才知悉轉租一事所生的不必要糾紛，就承租人而言，權利義務關係更加明確，對於次承租人而言保障上亦較周全。

五、終止租約期間放寬

另終止權之限制及行使上，土地法第 100 條屬於強制規定，租賃契約的雙方如有違反之約定時，將依民法第 71 條規定，認為該約定無效。有疑義的在於，租賃專法第 10 條第 1 項第 2 款之終止事由中，縮短出租人終止租約之期間，新法將押金擔保不作為積欠租金之抵付，降低承租人若同時發生積欠租金及負擔損害賠償時，擔保金不足的情況，且為達到加強承租人按期給付租金，將原先承租人可遲付 4 個月租金降為只能遲付 3 個月，新法放寬出租人之契約終止要件，造成原為經濟上有困難而積欠租金之承租人，更難有時間找尋其在經濟上得以負擔之住宅，從承租人之居住權益保障上，新法對於承租人之保護有限。

六、新法提升租賃資訊正確並納入專業管理服務人員

此次租賃專法第 13 條亦將出租人之租賃廣告資訊正確性明文規範，另與時俱進賦予廣告媒體業求證之義務，使二者負連帶損害賠償責任，並訂定住宅租賃契約應約定及不得約定事項，將重要之租賃資訊及現況羅列出，有利於承租人對於租賃物更加瞭解，藉由此項資訊平衡契約當事人間資訊地位不對等之現象，亦可大大減輕出租人有詐欺情事時，承租人對於此詐欺主觀要件之舉證上困難。美中不足的是，租賃契約當事人間若未實際訪視住宅現況，於簽約後始生之糾紛，因現階段民法第 245 條之 1 無法於此情形適用，致生權益保障不足之現象，應予以修改，或於租賃專法增訂之。

另外，租賃專法有別於民法與土地法，納入了租賃住宅服務業制度，為維護

租賃住宅服務業服務品質及提升專業經營效能，以降低租賃事務耗費成本，保障租賃住宅服務當事人權益，提升社會整體經濟。在租賃住宅服務業制度上，主要目的係為健全租賃住宅市場為主，從法條內容中得知，較偏向於發展租賃住宅服務業，給予出租人稅務減徵之優惠措施；然而在承租人之權益保障上，似乎未有相關承租人享有之相關優惠或保障規定，對於當事人之地位平等上較偏重於出租人，承租人無特別受到保護情形下，並非妥當。

七、新法提供稅負優惠

於稅務減徵之優惠政策上，引導租賃住宅服務朝向專業經營模式，解決個人房東因無意願處理租賃住宅龐雜事務而將住宅閒置不用之困擾，以提高其出租或委託代管之誘因，看似立意良善，惟訂定三項標準之減免優惠上，於實務操作上可能出現，低房租價格住宅之所有權人願意積極釋出空閒住宅，但代管業及包租業卻不願意受託處理之情形。原因在於，租賃服務業除了要找尋住宅所有權人外，還需找尋願意承租之承租人，另將住宅權人與承租人間媒合成功、三方間之協調、房屋整修、簽約、管理等事務，但卻沒有大規模之營運或綜合效益，收益不高情形下，難以取得一定程度之獲益，此部分恐影響租賃住宅服務業參與之意願。

反觀，對於高租金價格之住宅則可能出現租賃住宅服務業有興趣，而所有權人不願釋出空閒住宅之問題，微薄的誘因對於高房租價格住宅之所有權人誘因不足，而且承租人有為外國駐台人士，沒有抵稅的需求，地下租賃住宅市場仍難以避免。另外，20,000 元以下低房租的住宅所有人，尤其是一般小型套房類型，存有大量投資客，而政府祭出的稅負誘因屬於公共財，恐落入投資客的口袋、出現包租業及代管業幫忙投資客的現象，並未實際補助或幫助到真正有需求的弱勢承租人。且住宅所有權人委託租賃住宅服務業後，服務業多希望獲得應有之收益報酬，勢必將報酬及成本附加於租金上，對於承租人權益保障上亦為一大隱憂，實有加以檢討之必要。



中原大學

第五章 結論

一、社會住宅需改善之建議

社會住宅現存有租金太高、租期太短、數量不足等問題。就租金部分，可因地制宜，由地方政府評估當地弱勢族群的生活與收入狀況綜合判斷，劃分收租標準，藉此做出各類弱勢族群，計算出適合的租金，確保資源有效利用。租賃期間，應針對不同的弱勢族群，依照各類族群之不同需求，評估入住優先順序，並設定短期、中期、長期的租約期限，以達到照顧弱勢。另外，社會住宅目前最迫切的需求在於數量不足，政府除了興建社會住宅外，可持續提出能將空屋釋出於住宅市場之政策優惠，若有足夠的空屋釋出，除了能夠減輕政府負擔外，也能解決社會住宅數量不足的迫切問題，降低空屋率。值得注意的是，政府釋出之優惠措施，應該設置監督單位及加強規範，防止有心人士利用此制度，獲取不當利益。

二、新法之押租金及轉租規範上有利於承租人

在租金管制上，土地法第97條主要是保護承租人而設，確保獲得居住權益，基於現今社會在非城市地方亦有租金過高的問題。基於規範目的，應類推適用土地法第97條，又住宅租金多未超過申報總價年息百分之十，該規範對於承租人之實益不大。租賃專法主要考量在解除城市地方租金限制，鼓勵住宅所有權人釋出住宅於租賃市場，藉此透過市場競爭降低租金，來保障承租人，故租賃專法第6條將租金回歸租賃市場，藉此保障雙方權益，本文以為新法之排除適用有助於降低租屋黑市，且此部分較新法施行前更有利於承租人權益保障。

在押金規範上，原先押金設限在二個月，另將溢收的押金作為抵付租金之用，租賃專法施行後，押金僅做抵付租賃期間所生之債務，且將發生所有權讓與不破租賃時，承租人常因押金應向何人請求返還所生的問題明文在發生所有權讓與不破租賃押金之移交及通知，本文認為，新法明文化押金之交付時間及

通知承租人的作法，可藉此有效降低承租人請求返還押金的糾紛，且對於押金性質的認定部分，當租賃物轉讓第三人時，承租人此時請求返還之學說爭議予以解決。

在轉租的部分，租賃專法採取與民法相反的不許轉租為原則，新法限制承租人轉租權利，並要求承租人在出租人未書面同意，承租人逕將住宅轉租於次承租人時，縱受有損害亦不得向出租人請求賠償，使得本較弱勢的承租人，在未享有特別保護情形下，受比民法更嚴格的規範，此部分是否妥適，仍有待商榷；惟新法固然限制承租人轉租權利，且給予較嚴格之不利效果，但從另一面向觀之，新法將轉租資訊於簽約前先行透明化，讓有轉租需求的承租人，在經過住宅所有權人明示同意後，可有效降低出租人於事後才知悉轉租事宜所生的不必要糾紛，就承租人而言，權利義務關係更加明確，對於次承租人而言保障上亦較健全。

三、新法在修繕及遲繳租金終止租約規範上不利於承租人

（一）租賃專法在修繕規範上較民法不利於承租人

在租賃物修繕上，雖然民法中規定除契約另有訂定或習慣外，原則由出租人負擔。然而，當出租人在契約中免除其修繕責任時，對於承租人較為不利，租賃專法將修繕項目及範圍回歸由當事人約定，本文認為，就承租人而言，新法對於出租人修繕義務免除範圍幾乎沒有限制，新法雖然希冀透過事前約定來降低租屋糾紛，但使原處於較優勢地位之出租人，恐透過契約約定加諸本為弱勢之承租人更多負擔，新法施行後對於承租人而言較施行前更為不利。

（二）租賃專法在遲付租金終止租約規範較土地法不利於承租人

契約終止權之限制及行使上，土地法第 100 條屬於強制規定，租賃契約的雙方如有違反時，依民法第 71 條規定，認為該約定無效，有疑義的在於，租賃專法第 10 條第 1 項第 2 款之終止事由中，縮短出租人終止租約期限，新法將押金擔保不作為積欠租金之抵付，降低承租人若同時發生積欠租金及負擔損害賠

償時，擔保金不足的情況，且為加強承租人按期給付租金，將承租人可遲付租金之期限降為3個月，放寬出租人之契約終止要件，造成經濟上有困難而積欠租金之承租人，難有時間找尋得以負擔之住宅，從承租人之居住權益保障上，新法對於承租人之保護有限。

四、租賃住宅服務業與稅負優惠之建構

租賃專法第13條將出租人須提供正確的租賃廣告資訊明文規範，賦予廣告媒體業者求證之義務，使二者負連帶損害賠償責任，並訂定住宅租賃契約應約定及不得約定事項，將重要的租賃資訊及住宅現況逐一羅列，有利於承租人對住宅現況更加瞭解，藉此平衡租賃資訊地位不對等之現象，亦可降低當出租人有詐欺情形時，承租人對此詐欺主觀要件之舉證困難。美中不足是，租賃契約當事人若未實際前往察看住宅現況，在簽約後方生之糾紛，因現階段民法第245條之1在此情形下無法適用，致生權益保障規範上的缺漏，應予修改，或於租賃專法中增訂。此外，在租賃住宅服務業制度上，從法條內容中得知，較偏向發展租賃住宅服務業，且給予出租人稅務減徵之優惠，然而在承租人之權益保障上，似乎未有承租人享有之相關優惠或保障規定，對於當事人的地位平等上較偏重出租人，承租人無特別受到保護。

稅務減徵之優惠政策，引導租賃住宅服務業朝向專業經營模式，解決個人房東因無意願處理租賃住宅的龐雜事務而將住宅閒置，看似立意良善，惟訂定三項標準之減免優惠，在實務操作上可能出現，低租金價格之住宅所有權人願意積極釋出閒置住宅，但代管業或包租業卻不願受託處理。原因在於，租賃住宅服務業除了要找尋住宅所有權人外，還需找尋有意願承租之人，且將所有權人與承租人媒合成功、三方之間的協調、住宅整修、簽約、管理等事務，卻沒有大規模營運或綜合效益，收益不高的情形下，此部分恐影響租賃住宅服務業的參與意願；反觀，高租金價格之住宅則可能出現租賃住宅服務業有意願，但房東不願釋出空閒住宅，微薄的誘因對於高租金價格的住宅所有權人誘因不足，且承租人有部分屬

於外國駐台人士，沒有抵稅需求，仍難以避免地下租賃住宅市場發生。最後，一般住宅隔間的小型套房所有人，部分為投資客，政府祭出稅負誘因屬公共財，恐落入投資客的口袋，而出現包租業及代管業幫忙投資客之現象，並未實際補助或幫助弱勢之承租人，且租賃住宅服務業多希望獲得應有之報酬，也有將報酬及成本附加於租金上的疑慮，對承租人亦為一大隱憂，實有檢討之必要。

五、租賃專法有助於保障承租人

民法及土地法之租賃住宅有關的押租金、轉租、住宅修繕、終止租約與催告期間等，於租賃專法中，將規範予以統整修正，就承租人之權益保障而言，在押金、租金及轉租的規範上，新法可有效降低出租人與承租人的糾紛，且新法提出租賃住宅資訊正確及資訊錯誤賠償機制，讓租賃資訊更加透明化，對於承租人在找尋住宅時，更加快速便利，也讓受有錯誤資訊導致損害的承租人取得損害賠償的機會；另外，新法將租賃住宅服務業納入規範，引入專業的包租、代管業者處理租屋事宜，有助減少出租人與承租人之間的不必要糾紛。然而，租賃專法仍有不足之處，須檢討符合重新建築住宅的要件及審核，在租賃物及附屬物修繕與遲繳租金終止租約的規定，反而加諸承租人較新法施行前更不利的規範，應加以修正或另增條款。綜上，本文認為，租賃專法雖有不利於承租人的部分，然而在整體規範上，就承租人之權益而言，仍較民法及土地法更保障承租人。

參考文獻

一、專書著作（依姓氏筆劃排列）

（一）專書

- 1.王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生、契約、無因管理，元照出版有限公司，2021年3月。
- 2.王澤鑑，民法學說與判決研究第六冊，三民書局股份有限公司，2009年12月。
- 3.王澤鑑，民法學說與判決研究第七冊，三民書局股份有限公司，2009年12月。
- 4.史尚寬，民法債法各論，六版，1979年。
- 5.李淑明，債法各論，元照出版有限公司，2015年1月。
- 6.李淑明，債法總論，元照出版有限公司，2016年10月。
- 7.林誠二，債法總論新解—體系化解說(上)，瑞興圖書股份有限公司，2010年9月。
- 8.林誠二，債編各論新解—體系化解說(上)，瑞興圖書股份有限公司，2015年6月。
- 9.邱聰智著，姚志明校訂，新訂債法各論（上），元照出版有限公司，2002年10月初版。
- 10.吳秀明著，黃立主編，民法債編各論（租賃），（上冊），元照出版有限公司，2002年7月初版。
- 11.吳啟賓，土地法規與民事審判實務，自版，1984年。
- 12.吳啟賓，租賃法論，修訂二版，新學林出版股份有限公司，2018年3月。
- 13.吳志正，債編各論逐條釋義，修訂四版，元照出版有限公司，2017年9月。
- 14.吳從周、謝哲勝、侯英冷、吳瑾瑜、徐婉寧、林誠二、姚志明、李木貴、詹

森林，租賃專題研究（一）：出租人與承租人之權利義務，元照出版有限公司，2019 年 7 月。

15.吳光明，物權法新論，新學林出版股份有限公司，2006 年 8 月一版一刷。

16.陳冠甫，包租代管法制與實務—租賃市場發展及管理條例釋義，新學林出版股份有限公司，2019 年 6 月一版一刷。

17.黃茂榮，債法各論，第一冊增訂版，植根法律叢書編輯室，2006 年 9 月。

18.黃健彰，不動產利用關係上的優先承買權，元照出版有限公司，2020 年 11 月修訂二版。

19.鄭玉波，民法債編各論（上冊），自版，1992 年，15 版。

20.鄭冠宇，民法債編總論，第四版，新學林出版股份有限公司，2021 年 8 月。

21.劉春堂，民法債編通則（一）契約法總論，三民書局有限公司，2011 年 12 月。

22.劉春堂，民法債篇各論（上），自版，2003 年 9 月。

23.謝哲勝，土地法，翰蘆，2013 年 9 月 3 版。

24.謝哲勝，民法物權，三民書局有限公司，2020 年 9 月修訂五版一刷。

25.簡資修、黃立、溫豐文、黃健彰、林誠二、林俊廷、吳從周、許政賢，租賃專題研究（二）：買賣不破租賃、先買權與房地分離，元照出版有限公司，2019 年 6 月。

二、期刊論文

1.王千維，出租人之修繕義務與承租人之自行修繕權，月旦法學教室，第 205.8 期，2019 年 11 月，頁 30-35。

2.王國治，租賃專法包租與代管租賃之研究，人權會訊，第 132 期，2019 年 4 月，頁 37-46。

3.朱柏松，論廣告媒體業者之損害賠償責任兼評最高法院九十年度台上字第二〇二七號判決，月旦法學雜誌，第 91 期，2002 年 12 月，頁 8-27。

4.李玉君，公私協力 BOT 興辦社會住宅相關法律問題之探討，台灣環境與土地

- 法學雜誌，第 16 期，2015 年 6 月，頁 1-12。
- 5.林誠二，買賣不破租賃原則限制規定之溯及力問題，台灣本土法學雜誌，第 84 期，2006 年 7 月，頁 127-140。
- 6.林誠二，買賣不破租賃規定之目的性限縮解釋與類推適用，台灣本土法學雜誌，第 97 期，2007 年 8 月，頁 143-149。
- 7.林旺根，論制定住宅租賃專法之必要性，月旦法學雜誌，第 245 期，2015 年 10 月，頁 168-187。
- 8.林萬億，「論我國的社會住宅政策與社會照顧的結合」，國家政策季刊，第 2 卷第 4 期，2003 年 12 月，頁 53-82。
- 9.林亮宇，租賃專法簡介，月旦會計實務研究，第 7 期，2018 年 7 月，頁 86-93。
- 10.吳從周，出租人之主給付與物之瑕疵擔保責任－評析最高法院八十九年度台上字第六九九號、九十一年度台上字第一七三三號判決，月旦法學雜誌，第 25 期，2009 年 9 月，頁 156-170。
- 11.吳從周，租賃關係存續中押租金之返還與租金之預付-簡評最高法院 99 年度台上字第 633 號判決，台灣本土法學雜誌，第 195 期，2012 年 3 月，頁 13-22。
- 12.吳從周，民法上之法律漏洞、類推適用與目的性限縮，東吳法律學報，第 18 卷第 2 期，2006 年 12 月，頁 103-140。
- 13.吳從周，不定期租賃出租人收回房屋重新裝潢-土地法第 100 條第 1 款收回重新裝潢之意涵，月旦法學教室，第 112 期，2012 年 2 月，頁 18-20。
- 14.吳從周、鄭聆苓，不定期租賃出租人收回房屋之限制－土地法第 100 條第 1 款「收回自住」之實務案例類型化，台灣本土法學雜誌，第 174 期，2011 年 4 月，頁 89-95。
- 15.吳啟賓，租賃物所有權移轉與押租金之關係－兼介紹最高法院 62 年台上字第 2053 號判決，法令月刊，第 37 卷 5 期，1986 年 5 月，頁 13-14。
- 16.花敬群，空屋這麼多，還要再蓋社宅嗎？，土地問題研究季刊，第 62 期，

2017 年 6 月，頁 55-57。

- 17.姚志明，租賃物移轉後，租金請求與押租金返還之問題，月旦法學教室，第 163 期，2016 年 5 月，頁 15-17。
- 18.姚志明，概覽租賃專法，月旦法學雜誌，第 277 期，2018 年 6 月，頁 5-25。
- 19.徐婉寧，承租人代負失火責任與僱用人侵權責任之關係，月旦法學教室，第 155 期，2015 年 9 月，頁 12-14。
- 20.徐婉寧，住居租賃轉租之效力，月旦法學教室，第 192 期，2018 年 10 月，頁 15-17。
- 21.高欽明，不動產契約要式性與公證制度關聯性之研究-以民法第 166 條之 1 之施行作為探討，月旦法學雜誌，第 277 期，2018 年 5 月，頁 176-199。
- 22.陳冠甫，評租賃專法－以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，2018 年 5 月，頁 48-63。
- 23.陳冠甫，住宅租賃契約未約定轉租之效力，土地問題研究季刊，第 18 卷第 2 期，2019 年 6 月，頁 58-64。
- 24.陳冠甫，論新租賃法的法律適用與租賃住宅服務契約，土地問題研究季刊，第 17 卷第 3 期，2018 年 9 月，頁 113-127。
- 25.陳冠甫，新租賃法－關於房屋押租金問題之初探，土地問題研究季刊，第 17 卷，第 4 期，2018 年 12 月，頁 73-78。
- 26.陳冠甫，評租賃專法以租賃住宅服務業之「業務」與「責任」為中心，現代地政，第 369 期，2019 年 1 月，頁 61-72。
- 27.陳冠甫，論租賃專法與土地法之補充適用關係－評桃園地方法院 108 年壩簡 125 號民事判決，現代地政，第 374 期，2020 年 4 月，頁 55-65。
- 28.陳聰富，契約自由與定型化契約的管制，月旦法學雜誌，第 91 期，2002 年 12 月，頁 51-62。
- 29.陳立夫，租賃專法解說，月旦法學雜誌，第 277 期，2018 年 6 月，頁 26-47。

- 30.陳明燦，城市房屋租金管制之簡析－兼評最高法院九十五年臺上字第一九〇七號民事判決，台灣本土法學雜誌，第92期，2007年3月，頁243-248。
- 31.郭睦萱，淺論租賃專法對於房屋租金管制鬆綁後之相關建議，土地問題研究季刊，第71期，2019年9月，頁29-35。
- 32.游適銘，租賃住宅專法，打造租屋市場，全國律師月刊，第22卷第2期，2018年2月，頁3-8。
- 33.華昌宜、賴碧瑩，我國租賃住宅市場之發展與推動，住宅學報，第10卷第1期，2001年2月，頁67-76。
- 34.楊博任，租賃專法之簡評，全國律師月刊，第22卷第2期，2018年2月，頁30-44。
- 35.楊宏暉，加盟業主先契約資訊揭露義務之建構，政大法學評論，第144期，2016年3月，頁227-314。
- 36.溫豐文，租賃專法體系之定位與適用問題，台灣本土法學雜誌，第400期，2020年9月，頁41-45。
- 37.廖欽福，當走在鋼索的「居住正義」遇到海市蜃樓的「社會住宅」，月旦法學教室，第160期，2016年2月，頁47-63。
- 38.鄭惠佳，對我國不動產租金管制法律規定之建議，真理財經法學，第2期，2009年3月，頁205-234。
- 39.謝哲勝，請求返還押租金，月旦法學教室，第22期，2004年8月，頁15-16。
- 40.顏碧志，租賃專法簡介，全國律師月刊，第22卷第2期，2018年2月，頁20-29。

三、學位論文

- 1.何震謙，論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃專法，國立中正大學法律研究所碩士論文，2019年6月。

- 2.李亞璇，民事法上優先承買權實務問題之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2019 年 7 月。
- 3.林柏安，我國自用房屋租賃法制之研究－以與日本借地借家法比較為中心，銘傳大學法律學系碩士班碩士論文，2018 年 6 月。
- 4.林銘翔，不動產押租金契約法律問題之研究，東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文，2019 年 7 月。
- 5.施筱靖，買賣不破租賃制度之法律經濟分析，中國文化大學法學院法律學系碩士論文，2015 年 6 月。
- 6.高志正，臺中市社會住宅政策推動之探討－從政策過程評估角度分析，國立中山大學政治學研究所碩士論文，2016 年 6 月。
- 7.許吉宏，我國推動合宜住宅問題之研究，國立成功大學建築研究所碩士論文，2012 年 7 月。
- 8.陳玟君，論買賣不破租賃之修正與公正制度之引進，國立成功大學法律學研究所碩士論文，2003 年 7 月。
- 9.彭佳穎，我國合宜住宅政策回應性評估之研究，國立中山大學公共事務管理研究所碩士論文，2015 年 7 月。
- 10.曾意辰，居住正義-台灣社會住宅論述與政策之分析，國立政治大學國家發展研究所碩士論文，2015 年 1 月。
- 11.曾義權，尋找台灣住宅市場中淺藏的鍊節－專業租屋企業，國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士班論文，2002 年 6 月，頁 64-66。
- 12.劉子豪，論違章建築瑕疵擔保之相關問題－以買賣及租賃契約為中心，東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文，2019 年 1 月。
- 13.羅玉賢，租賃法令制度之研究－兼論租賃糾紛處理機制，¹ 崑山科技大學房地產開發與管理研究所碩士論文，2019 年 7 月。
- 14.戴台津，合宜住宅政策推動之障礙及其解決可行性分析，國立中正大學管理

學院高階主管管理研究所碩士論文，2016 年 8 月。

四、其他

1. 中華民國 107 年 6 月 28 日內政部內授中辦地字第 1071303965 號令。
2. 內政部租賃住宅市場發展條例草案總說明。
3. 行政院民國 84 年 4 月 6 日台 84 消保法字第 00351 號函。
4. 行政院 104 年 9 月 15 日院臺建字第 1040049577 號函。
5. 行政院 106 年 3 月 6 日院臺建字第 1060004796 號函。
6. 社會住宅推動聯盟，居住 NEXT-社會住宅，2016 年 6 月。
7. 社團法人台灣競爭力論壇學會，內政部營建署結合第三部門推動社會住宅策略規劃委託研究計劃總結報告書，2015 年 4 月。
8. 財團法人國土規劃及不動產資訊中心，100 年度「我國社會住宅推動策略規劃」委託案成果報告書，2012 年 3 月。
9. 國家發展委員會，政策新知 03－社會住宅新作為，國土及公共治理季刊，第五卷第三期，2017 年 9 月。
10. 國家發展委員會委託中華民國專業者都市改革組織研究，鼓勵民間興辦社會住宅執行策略之研究報告，2015 年 3 月。
11. 監察院編著，「我國『社會住宅』政策之推動成效及檢討」通案性案件調查研究報告，2019 年 12 月初版。